

1. Stipulativna definicija:
 - a. **Nije** ni istinita ni neistinita
 - b. **Je** jedno od oruđa filozofije prava
 - c. Opisuje stvarnu uporabu neke riječi od strane govornika određenog jezika
 - d. Se odnosi na činjenice
2. Članak 2., stavak 2. Zakona o parničnom postupku: Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan. Kojem diskursu pripada navedeni tekst?
 - a. Diskursu filozofa prava
 - b. Diskursu sociologa prava
 - c. **Diskursu** normotvorca
 - d. Diskursu pravnih znanstvenika
3. Iskaz „Iz navedene odredbe članka 165. Zakona o parničnom postupku određeno proizlazi da je sud ovlašten, ali i da nije dužan prigodom donošenja međupresude odlučiti i o troškovima postupka“ (Izvor: M. Dika, O sudskom troškovnom nagodbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2020.) pripada:
 - a. **Razredu** opisujućih iskaza
 - b. Jeziku-predmetu pravne znanosti
 - c. **Diskursu** pravne znanosti
 - d. Diskursu zakonodavca
4. U rečenici „Imam pravo vlasništva na ovoj kući.“, riječ „pravo“ odnosi se na:
 - a. **Mogućnost** koja je subjektu pripisana objektivnim pravom
 - b. Dio pravne znanosti koji opisuje vlasničkopravne odnose
 - c. Podskup objektivnog prava koji uređuje vlasničkopravne odnose
 - d. **Subjektivno** pravo
5. U izričaju „U formalnom smislu, radno pravo je sustav pravila (ustavnih, međunarodnih, zakonskih i dr.) kojima se, na pravno obvezujući ili neobvezujući način, uređuju radni odnosi“ izraz „radno pravo“ označava:
 - a. Pravni automatizam
 - b. **Podskup** normi objektivnog prava
 - c. Pravo u subjektivnom smislu
 - d. Granu pravne znanosti
6. Moral:
 - a. U pravilu uređuje vlastito stvaranje
 - b. **Je** skup normi o ponašanju ljudi
 - c. U pravilu uređuje uporabu prisile
 - d. **Može** biti pozitivni (ili društveni)
7. Odredbom „O provedbi pojedinih enoloških postupaka kao i o primjeni pojedinih enoloških sredstva iz stavka 1. ovoga članka mora se prije provođenja postupka obavijestiti Agenciju i/ili nadležnu inspekciju u za to propisanom roku“ izražava se:
 - a. **Norma** s pogodbenom strukturom
 - b. Pojedinačna norma
 - c. Norma u općenitom smislu
 - d. **Opća** norma
8. „Za ugovore koji se odnose na nekretnine isključivo je mjerodavno pravilo države na čijem se teritoriju nalazi nekretnina“ (čl. 21. Zakona o rješavanju sukoba Zakona) je primjer odredbe kojom je izražena:
 - a. Norma o nadležnosti
 - b. **Upućujuća** norma
 - c. Definirajuća norma
 - d. Norma u užem smislu
9. Čl. 42. Ustava Republike Hrvatske „Svaki se jamči pravo na slobodno udruživanje“ je odredba kojom se, u odnosu na građane, izražava:
 - a. **Utemeljujuća** norma
 - b. **Dopuštajuća** norma
 - c. Sekundarna norma
 - d. **Formulirana** norma
10. (8.11.) Načelo individualizacije socijalne skrbi, koje proizlazi iz čl. 11. Zakona o socijalnoj skrbi („Korisnik ostvaruje prava u sustavu socijalne skrbi u skladu s individualnim potrebama i uz aktivno sudjelovanje korisnika“), je:
 - a. **Norma** koju se mora konkretizirati da bi je se primijenilo
 - b. **Norma** koju je moguće ograničiti zakonom
 - c. Proizvod pravnog konstruiranja tumača
 - d. Načelo „bez odredbe“
11. Norma o ponašanju:
 - a. Nema konsekvencu
 - b. **Može** biti dopuštajuća
 - c. **U** konsekvencu sadrži deontički način
 - d. **Se** odnosi na neki razred činjenica
12. „Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda ugovorene stvari“ (čl. 506. Zakona o obaveznim odnosima). Odustajanje od ugovora je kvalificirano kao:
 - a. Obavezno ponašanje
 - b. Neobavezno ponašanje
 - c. **Dopušteno** ponašanje
 - d. Zabranjeno ponašanje
13. (9.11.) Čl. 35. Ustav RH je propisano: „Svaki se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti“. Pravo dodijeljeno normom izraženom ovom odredbom je primjer:
 - a. **Prava** na slobode
 - b. **Ljudskog** prava

- c. Građanskog prava
- d. Ugovorenog prava
- 14. U svom udžbeniku iz građanskog prava, profesor građanskog prava je napisao: „Susjedi imaju pravo od svojih susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu“. Navedenim iskazom se:
 - a. Zahtjeva od zakonodavca da to pravo uredi zakonom
 - b. Od sudova zahtjeva da zaštite to susjedsko pravo
 - c. **Opisuje** postojeća pravna norma kojom se susjedima dodjeljuje to pravo
 - d. Susjedima dodjeljuje pravo od susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu
- 15. Čl. 83., st. 1. Kaznenog zakona je propisano: „Izrečena kazna dugotrajnog zatvora se zbog zastare ne može izvršiti kad od pravomoćne presude protekne 40 godina“ (Čl. 83. st. 1. Kaznenog zakona). Po proteku 40 godina od pravomoćne presude kojom je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, normom izraženom ovom odredbom:
 - a. Organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj podločnosti
 - b. **Osuđeniku** se pripisuje subjektivni položaj otpornosti
 - c. **Organu** izvršenja se pripisuje subjektivni položaj bezvlasti
 - d. Osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj slobode
- 16. (10.11.) Odredbom „Ministri ... donose pravilnike kojima detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene“ (Čl. 36, st. 2. Zakona o sustavu državne uprave) izražava se:
 - a. **Norma** o (normativnoj) nadležnosti
 - b. **Norma** o proizvodnji prava u užem smislu
 - c. Norma kojom se pridonosi definiranju zakona kao izvora prava u Republici Hrvatskoj
 - d. Norma kojom se uređuje postupak stvaranja pravilnika u Republici Hrvatskoj
- 17. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17), koji je donio ministar financija Z. Marić, je normativni dokument:
 - a. **Kojim** su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava
 - b. **Općeg** i apstraktnog sadržaja
 - c. **Kojim** su izražene dinamički utemeljene norme
 - d. Kojim su izražene izvorne norme
- 18. Pravni izvori
 - a. Su određeni konsekvencijom norme o proizvodnji prava
 - b. Su određeni normama o ponašanju
 - c. **Su** primjerice zakon i uredba
 - d. **Su** plod utemeljnih vlasti
- 19. (11.11.) Prema načelu ustavnosti, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96):
 - a. **Ne** može određivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske
 - b. Treba biti u skladu sa sudskim odlukama
 - c. **Treba** biti donesen u obliku propisanom Ustavom Republike Hrvatske
 - d. Treba biti sukladan zakonima
- 20. Običaj:
 - a. **Je** autonoman i decentraliziran način stvaranja prava
 - b. Pripada razredu izvora prava koji nazivamo normativni akti
 - c. Je izvorni izvor prava
 - d. **Proizvodi** pravne norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava
- 21. Zakon o obaveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/189):
 - a. **Je** zakon u drugom materijalnom smislu
 - b. **Je** zakon u formalnom smislu
 - c. **Je zakon u prvom materijalnom smislu**
 - d. Je proizvod normativne činjenice
- 22. (12.11.) Odredbom „Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri“ (Čl. 108., St. 1. Ustava RH) izražava se:
 - a. Norma o nadležnosti
 - b. **Materijalno** ustavna norma
 - c. **Norma** u ustrojstvu
 - d. **Norma** o obliku države
- 23. Parlament države X je 2004. godine, u postupku izmjene ustava, izmijenio ustavne odredbe o pravu glasa, spustivši dobnu granicu za biračko pravo sa 18 na 17 godina. Parlament države X je 2019. godine, u postupku izmjene ustava, ukinuo ustavne odredbe sa 18 na 17 godina. Parlament države X je 2019. godine, u postupku izmjene ustava, ukinuo ustavne odredbe o biračkom pravu i pretvorio državu X iz demokratske u autokratsku državu. Označi točne tvrdnje:
 - a. Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države X je nakon izmjene iz 2019. zadržao svoj materijalni identitet.
 - b. **Prema** formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2004. je donijela utemeljena vlast.
 - c. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju uspostavu novog ustava
 - d. **Prema** supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju izvršavanje ustavnostvorne vlasti.
- 24. Ustav:
 - a. **Je** izvor prava
 - b. **U** smislu skupa normi o „obliku države“ nužno ima svaka država
 - c. Se od ostalih izvora prava ne razlikuje po sadržaju
 - d. Nužno sadrži povelju o temeljnim pravima
- 25. (15.11.) Čl. 100. Ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose dvotrećinskom većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države x određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima (čl. 30.-60.). Ustav države x je:
 - a. Običajan
 - b. **Dug**
 - c. **Djelomično** krut, djelomično neizmjenjiv
 - d. Apsolutno neizmjenjiv
- 26. Ustavni sud RH je iz svoje opće ustavne zadaće jamčenja poštovanja Ustava RH i nadziranja ustavnosti državnog referenduma izveo neizraženu normu prema kojoj je, iznimno, kada utvrdi takvu formalnu i/ili materijalnu protuustavnost referenduskog pitanja koja prijeti narušavanjem ustavnog identiteta Republike Hrvatske, nadležan ocijeniti ustavnost referenduskog pitanja i bez prethodnog zahtjeva Hrvatskog sabora. Ovo je primjer:

- a. **Izbjegavanje** ustavne praznine
 - b. **Nadtumačenje** ustava
 - c. Prilagođujućeg tumačenja zakona
 - d. Neposredne primjene ustavnih normi od strane redovnog suda
27. Parlament države X je u siječnju 2019. donio Zakon o pobačaju s vakacijskim rokom od 15 dana. U postupku koji se pred općinskim sudom, na temelju toga Zakona, vodio protiv liječnika koji je izvršio pobačaj, pojavilo se pitanje ustavnosti Zakona pa je općinski sud uputio slučaj Ustavnom sudu. Ustavni sud je u travnju 2020. poništio Zakon. Ovo je primjer:
- a. **Naknadnog** nadzora ustavnosti
 - b. Nadzora ustavnosti s učincima inter partes
 - c. Difuznog nadzora ustavnosti
 - d. **Konkretnog** nadzora ustavnosti
28. (16.11.) Pojam prava kao skupa normi u pravom smislu riječi podrazumijeva:
- a. Da je pravo skup normativnih odredbi
 - b. **Da** je pravo skup protumačenih odredbi i neizraženih odredbi
 - c. Da je pravo svedivo na skup institucija
 - d. Da se pravo svodi na diskurs zakonodavca u materijalnom smislu
29. Odredbom „Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije“ (Čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se norma kojom je između nje i općih akata Agencije uspostavljena:
- a. **Formalna** hijerarhija
 - b. Vrijednosna hijerarhija
 - c. Materijalna hijerarhija
 - d. Jezična hijerarhija
30. Normom kojom se određuje da uredbe Vlade RH moraju biti u skladu s Ustavom i zakonom (ex čl. 30., st. 1. Zakona o Vladi RH) između zakona i uredbi uspostavlja se:
- a. Formalna ili strukturalna hijerarhija
 - b. **Materijalna** ili supstancijalna hijerarhija
 - c. **Jezična** ili logička hijerarhija
 - d. Vrijednosna hijerarhija
31. (17.11.) Prema Ustavu države X, zakone donosi parlament običnom većinom zastupnika. Parlament je 10. 1. 2021. donio Zakon o kamatama (ZK) običnom većinom, poštujući ustavne norme kojima se ograničava sadržaj zakona. ZK je objavljen u Narodnim novinama 11.1. s vakacijskim rokom od 7 dana. 20. 1. 2021. Zakonom o izmjenama Ustava određeno je da se zakoni donose dvotrećinskom većinom zastupnika. Na dan 22. 2. 2021. za ZK možemo reći da je:
- a. **Formalno** valjan
 - b. Naknadno valjan
 - c. Materijalno pogrešan
 - d. Ni valjan ni nevaljan
32. Poništenje:
- a. Redovito djeluje tako da su poništene norme još uvijek primjenjive u postupcima pokrenutima prije njihova poništenja
 - b. **Je** akt na temelju kojega prestaje postojati dotad postojeća nevaljana norma
 - c. **Je** sudski akt
 - d. **Redovito** djeluje unatrag
33. Vacatio je:
- a. **Razdoblje** između objave norme i njezina stupanja na snagu
 - b. **Razdoblje** protekom kojega norma postaje primjenjiva
 - c. Razdoblje nakon poništenja norme
 - d. Razdoblje nakon ukidanja norme
34. (18.11.) Prema Kelsenu, temeljna norma:
- a. **Je** prvi ustav
 - b. Je postavljena norma
 - c. Je valjana norma
 - d. **Stoji** na vrhu pravnog poretka
35. U pravnom poretku države X savezne zakone donosi Parlament, Vlada donosi uredbe s podzakonskom snagom, a regionalne skupštine donose regionalne zakone. Ustavom je raspodijeljena normativna nadležnost između države i regija, pri čemu savezni zakoni nisu materijalno nadređeni regionalnim zakonima. Pravni poredak države X je:
- a. Razmjerno složen
 - b. **Vrlo** složen
 - c. Potpuno decentraliziran
 - d. Jednostavan
36. S dijakronijskog gledišta, pravni poredak:
- a. Se pojavljuje kao statičan skup normi
 - b. **Je** dinamičan skup normi
 - c. **Se** promatra u njegovom povijesnom razvoju
 - d. **Se** pojavljuje kao slijed normativnih akata kojima se mijenja skup normi koji postoji u određenom trenutku
37. (22.11.) Zakonskom normom N1 iz 2020. je određeno da poslodavac mora nadokanditi štetu radniku koju je ovaj pretrpio na radnom mjestu. Normom uredbe s podzakonskom snagom N2 iz 2021. je određeno da poslodavac ne odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radnom mjestu. Ovo je primjer antinomije koja se rješava primjenom:
- a. Načela nadležnosti
 - b. Kriterija lex posterior derogat legi priori
 - c. Kriterija lex specialis derogat legi generali
 - d. **Kriterija** lex superior derogat legi inferiori
38. Norma N1 određuje da su djeca dužna osvetiti svoga roditelja ubijanjem njegove ubojice. Norma N2 određuje da su djeca dužna poštovati svoga roditelja. Između ovih dviju normi postoji:
- a. **Potencijalna** antinomija in concreto

- b. Jednostrano djelomična antinomija
 - c. **Potencijalno** dvostrano djelomična antinomija
 - d. Antinomija in abstracto
39. Norma N1 zabranjuje parkiranje vozila na pločniku. Norma N2 dozvoljava parkiranje vozila na pločniku ako je vozilo udaljeno tri metra od zida. U navedenom slučaju postoji:
- a. Potpuna antinomija
 - b. Antinomija in concreto
 - c. **Jednostrano** djelomična antinomija
 - d. **Antinomija** in abstracto
40. (23.11.) U pravnom poretku X Ustav određuje da zakone donosi parlament (koji čini 150 zastupnika) većinom glasova svih zastupnika. Za zakonsku normu N glasalo je 76 zastupnika. Službeni list je 14. 3. 2020. objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Ustavni sud je ocjenjivao ustavnost norme N i utvrdio da nije nespojiva s Ustavom. Na dan 15. 8. 2020. za normu N možemo reći da:
- a. Je materijalno nevaljana
 - b. **Je primjenjiva**
 - c. **Postoji u pravnom poretku**
 - d. **Je djelovna**
41. Odredbom "Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se primjenom odredbi zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja" izražava se:
- a. Prijelazna norma u strukturnom smislu
 - b. Norma kojom se određenim normama daje unatražno djelovanje
 - c. **Prijelazna** norma u funkcionalnom smislu
 - d. **Norma** kojom se određenim normama daje produljenje djelovanja
42. Čl. 4. Zakona o turističkoj pristojbi je određeno da turističku pristojbu plaćaju vlasnici kuća za odmor. Čl. 4. Zakona je ukinut 31. 12. 2020. s unatražnodjelujućim učinkom. Norma izražena čl. 4. Zakona o turističkoj pristojbi:
- a. je primjenjiva i nakon 31. 12. 2020. na one odnose koji su nastali tijekom 2020.
 - b. **je** proizvodila pravne učinke do 31. 12. 2020.
 - c. **nakon** 31. 12. 2020. više nije djelovna ni u pogledu odnosa koji su nastali do toga datuma
 - d. **je** bila primjenjiva tijekom 2020. godine
43. (24.11.) Upravnom poretku države X opće norme stvaraju elektivni organi, građanima se ne jamče temeljna prava, a normama je uređen mali broj ponašanja građana. Država x je:
- a. Totalitarna
 - b. **Liberalna**
 - c. Ustavna
 - d. Autokratska
44. Pučkog pravobranitelja države X bira parlament na prijedlog vlade. Pučki pravobranitelj bira se na rok od 8 godina i po isteku tog vremena ne može biti ponovno biran na tu dužnost. Pučkog pravobranitelja ne može se razriješiti prije isteka njegovog mandata. Između pučkog pravobranitelja i parlamenta postoji:
- a. **Najmanja** ovisnost
 - b. Neovisnost
 - c. Srednja ovisnost
 - d. Najveća ovisnost
45. U državi X vlada i parlament nemaju vlast rješavanja konkretnih sporova, niti mogu obarati pravomoćne sudske odluke. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina zastupnika u parlamentu. Vlada ima vlast donošenja uredbi sa zakonskom snagom. U državi x ne postoji sudski nadzor ustavnosti zakona. Na temelju navedenog se može zaključiti da je država X:
- a. **Sudska** vlast specijalizirana
 - b. Zakonodavni organ ovisan o izvršnom organu
 - c. **Zakonodavna** vlast nespecijalizirana
 - d. Vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti
46. Međunarodnopravni pojam suverenosti podrazumijeva da je suveren:
- a. **Pravno** ograničen
 - b. **Država**
 - c. Zakonodavni organ
 - d. Najviše tijelo pravne vlasti
47. Ustav države X određuje da se međunarodnopravne običajne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom postupku države X. Ustav države x ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi. Ustav države x određuje da su međunarodni ugovori i nadređeni zakonima. Označi točne tvrdnje.
- a. Ustav države x je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava.
 - b. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
 - c. **U** pravnom poretku države X kasnije zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima su nevaljani.
 - d. **Ustav** države X je mješovite naravi
48. Prema državnopravnom monizmu:
- a. **Svaka** država ima svoje međunarodno pravo
 - b. Međunarodno pravo i državno pravo su neovisni pravni poredci
 - c. **Ustavi** država su vrhovne norme
 - d. Vrhovna norma državnog prava je međunarodnopravna norma
49. Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: "Neizravno televizijsko oglašavanje poput onoga kada se na zaslonu pojavljuju panoi vidljivi tijekom prijenosa dvonacionalnih sportskih događaja koji se održavaju na državnom području drugih država članica ne treba klasificirati kao 'televizijsko oglašavanje' u smislu članka 1. točke (b) i članaka 10. i 11. Direktive Vijeća 89/552/EEZ". Ovaj iskaz Suda EU:
- a. **je** rezultat odluke o opsegu pojma 'televizijsko oglašavanje'
 - b. predstavlja spoznajno tumačenje norme
 - c. **smanjuje** neodređenost normi koje proizlaze iz navedenih članaka Direktive
 - d. predstavlja tumačenje in abstracto

50. U odluci Ustavnog suda stoji: "Budući da u Ustavu ne postoji izričita ovlast da se zakonom imunitet može priznati i drugim državnim dužnosnicima, izvan onih propisanih Ustavom, u postojećem ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske ne postoji ustavnopravna mogućnost da se predsjedniku i članovima DSV-a zakonom prizna imunitet". Ustavni sud je uporabio:
- argument analogije
 - argument** a contrario
 - argument volje zakonodavca
 - argument razdiobe
51. U presudi Suda EU stoji: "Članak 267. UFEU-a treba tumačiti na način da nacionalni sud koji dvoji o sukladnosti nacionalnog zakonodavstva kako s pravom Unije tako i s ustavom dotične države članice ne gubi pravo niti je, ovisno o slučaju, oslobođen obveze podnošenja Sudu pitanja koja se odnose na tumačenje ili valjanost prava Unije zbog činjenice da se pred nacionalnim sudom nadležnim za provođenje incidentalnog postupka kontrole ustavnosti vodi takav postupak glede tog zakonodavstva." Riječ je o:
- odlučujućem** tumačenju
 - tumačenju in concreto
 - spoznajnom tumačenju
 - tumačenju** in abstracto
52. Ustavna norma N određuje da se svakome jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, no nijedan zakon ne uređuje kako u pojedinim situacijama ostvariti taj cilj. U ovom je slučaju riječ o:
- Normativnoj praznini
 - Tehničkoj** praznini
 - Ustavnopravno praznom prostoru
 - Vrijednosnoj praznini
53. Prema mišljenju hrvatsko ustavnopravnog stručnjaka, „Ustav RH jasno propisuje opoziv ministra izglasavanjem nepovjerenja u Hrvatskom saboru i ne dodjeljuje ministra. Smatra da Ustav sadrži prazninu jer bi, s obzirom na sustav parlamentarne vlade kakav postoji u Hrvatskoj, predsjednik Vlade trebao imati vlast razrješenja ministara". Naš je ustavnopravni stručnjak ukazao na postojanje
- Normativne praznine
 - Tehničke praznine
 - Institucionalne praznine
 - Vrijednosne** praznine
54. Norma N1 određuje da su državljani dužni platiti porez na dohodak. Norma N2 određuje da poljoprivrednici nisu dužni platiti porez na dohodak. U okviru skupa normi N1 i N2, slučaj plaćanja poreza na dohodak stranca nepoljoprivrednika je primjer:
- Vrijednosne praznine
 - Tehničke praznine
 - Institucionalne praznine
 - Normativne** praznine
55. Neizražene norme:
- Formuliraju organi normativne vlasti
 - Su dinamički utemeljene norme
 - Mogu** biti logički implicirane u izraženim normama
 - Nastaju** npr. Konkretiziranjem načela
56. U svom znanstvenom radu autor je iznio sljedeće: „Hrvatski redovni sudovi su u 87% slučajeva dužnika koji je zakasnio s ispunjavanjem svoje obaveze zbog razloga koji su samo djelomično ovisili o njegovoj volji obvezali da isplati vjerovniku dvostruki iznos duga". Ovaj iskaz autora:
- Pripada** diskursu realistične pravne znanosti
 - Izražava normativni sud
 - Pripada** opisujućem diskursu
 - Pripada diskursu de sententia ferenda
57. U svom znanstvenom radu autor je iznio sljedeće: „Sukladno doslovnom tumačenju čl. 8. Zakona, maloljetno dijete koje je navršilo 15 godina i u radnom je odnosu nema pravo na uzdržavanje od svojih roditelja. Međutim, sukladno ciljanom tumačenju navedene odredbe, takvo dijete ima pravo na uzdržavanje od svojih roditelja." Ovaj iskaz autora pripada:
- Propisujućem diskursu
 - Diskursu** pravne znanosti u pravom smislu riječi
 - Diskursu de sententia ferenda
 - Diskursu de lege ferenda
58. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4 m² predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:
- podvođeći** (supsumirajući) iskaz
 - rezultat** tumačenja in concreto
 - činjenična premisa
 - sastavni** dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja
59. U presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu nalazimo sljedeći iskaz: "To da je okrivljenik tijekom 2019. godine prijetio svojoj supruzi, oštećenoj K.P., da će kupiti otrov i otrovati i nju i njezine roditelje, kao i da će, ukoliko se oštećena vrati kod svojih roditelja, doći do njih te ih pobiti, proizlazi iz izvješća o uhićenju okrivljenika, iskaza okrivljenika i iskaza oštećenice". Ovaj iskaz:
- je rezultat tumačenjskog postupka
 - se** nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja
 - je normativna premisa sudačkog rasuđivanja
 - predstavlja** opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja
60. Pravosuđni akt:
- u pravilu proizvodi učinke erga omnes
 - se** donosi u postupku koji pokreću adresati odluke
 - donosi kolegijalno predstavničko tijelo
 - je** akt koji sadrži obrazloženje

1. Ustav Republike R određuje da Predsjednik Republike R proglašava zakone koje je donijela Narodna skupština, nakon čega zakon stupa na snagu. Prije isteka roka za proglašenje zakona, Predsjednik može zatražiti od ustavnog da ocjeni ustavnost zakona. Rok za proglašenje zakona se odgađa do oduke Ustavnog vijeća o ustavnosti. U Republici R postoji:
 - a. **Centralizirani nadzor**
 - b. Konkretni nadzor ustavnosti
 - c. **Preventivni nadzor ustavnosti**
 - d. Nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (inter partes)
2. Ustavni sud RH-a je u svojem Rješenju iz 2010. izjavio sljedeće: „Članak 128. Ustava i članak 140. Ustava treba tumačiti tako da je Ustavni sud, u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, nadležan ocjenjivati ustavnost zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora, ali ne i ustavnost samih međunarodnih ugovora“. Ovaj iskaz Ustavnog suda:
 - a. **Je primjer tumačenja koje proizvodi pravne posljedice**
 - b. Je primjer spoznajnog tumačenja
 - c. **Predstavlja tumačenje in abstracto**
 - d. **Smanjuje neodređenost hrvatskog ustavnopravnog poretka**
3. Pravni znanstvenik je iznio sljedeće: „Ako se usvoji jezično tumačenje čl. 4., st. 1. Zakona o istražnim povjerenstvima, onda je istražno povjerenstvo dužno prestati s radom u trenutku kada započne prvostupanjski sudski postupak o pitanju za koje je ono osnovano, a ako se usvoji ciljano tumačenje navedene odredbe, istražno povjerenstvo je dužno prestati s radom već u trenutku pokretanja državno-odvjetničke istrage o takvom pitanju“. Ovaj iskaz autora:
 - a. Je primjer odlučujućeg tumačenja
 - b. **Izražava normativni sud**
 - c. Predstavlja opisivanje „prava u praksi“ (law in action)
 - d. Pripada diskursu realističke pravne znanosti
4. U izričaju „Transportno (ili prijevozno) pravo sustav je pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi između fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju u transportu stvari, putnika i energije s jednog mjesta na drugo u nacionalnim i međunarodnim okvirima“ izraz „pravo“ označava:
 - a. Subjektivno pravo osoba koje sudjeluju u prijevozu
 - b. **Dio objektivnog prava koji uređuje pravne odnose osoba koje sudjeluju u prijevozu stvari, putnika i energije**
 - c. Granu pravne znanosti koja se bavi transportnim pravom
 - d. Pravni automatizam
5. Ustav države X uređuje da Parlament države x čini 160 zastupnika. Parlament države x, u skladu s odredbama ustava države x, donose Zakon o izmjenama Ustava (ZIU) i odredi da Parlament čini 120 zastupnika. Prema supstancijalističkom shvaćanju:
 - a. **Donošenje ZIU-a je akt izvršenja utemeljene vlasti**
 - b. ZIU predstavlja nezakonito mijenjanje ustava
 - c. Vlast mijenja ustava se donošenjem dotičnog ZIU-a pretvorila u ustavotvornu vlast
 - d. ZIU je izmijenio postojeći ustavni identitet
6. Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03) je normativni dokument:
 - a. Kojim su izražene izvorne norme
 - b. **Kojim su izražene dinamički utemeljene norme**
 - c. **Općeg i apstraktnog sadržaja**
 - d. **Kojim su izražene norme koje hrvatskom pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava**
7. U pravnom poretku P postoji kruti ustav. Zakonom se u pravnom poretku P smatra svaki normativni dokument koji je donio parlament u propisanom zakonodavnom postupku. U pravnom poretku P priznaje se postojanje normi koje konstruiraju suci iz postojećih izraženih normi. Označi točne tvrdnje:
 - a. **Neke norme u pravnom poretku P postoje na temelju sadržaja drugih normi**
 - b. Pravni poredak P je posve dinamičan pravni poredak
 - c. Pravni poredak P je posve statičan pravni poredak
 - d. **U pravnom poretku P zakonska norma može biti nevaljana ako je nespojiva s u odnosu na sebe višom normom**
8. Čl. 501., st. 2. Zakona o obaveznim odnosima je propisano: „Pravo zajmoprimca da zahtjeva [od zajmodavca] predaju ugovorenih stvari zastarijeva... za godinu dana od sklapanja ugovora“. Po proteku godine dana od sklapanja ugovora, normom izraženom ovom odredbom:
 - a. Zajmodavcu se pripisuje subjektivni položaj obaveze
 - b. **Zajmoprimcu se pripisuje subjektivni položaj ne-zahitjeva**
 - c. **Zajmodavcu se pripisuje subjektivni položaj slobode**
 - d. Zajmoprimcu se pripisuje subjektivni položaj bezvlasti
9. Zakonska norma N1 određuje da vlasnici zemljišta nisu dužni obrađivati svoja zemljišta. Zakonska norma N2 određuje da su vlasnici poljoprivrednih zemljišta dužni obrađivati svoja zemljišta. Između N1 i N2 postoje:
 - a. Dvostrano djelomična antinomija
 - b. Antinomija in concreto
 - c. Antinomija koju se može riješiti pomoću kriterija hijerarhije
 - d. **Antinomija koju se može riješiti pomoću kriterija lex specialis derogat legi generali**
10. Čl. 1. Uredbe o uredskom poslovanju, koju je vlada RH donijela 2021., je određeno „Ovom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave“. Ova Uredba:
 - a. **Je proizvod normativnog akta**
 - b. Je zakon u formalnom smislu
 - c. **Je kao izvor prava definirana normom o nadležnosti Vlade RH da donosi uredbe i normama kojima se određuje uredbodavni postupak**
 - d. Prema načelu zakonitosti pravosuđenja, treba biti utemeljena na sudskim presudama
11. U znanstvenom radu iz područja sveučilišnog prava, pravni je znanstvenik napisao sljedeće: „Zakonom je studentima koji su završili sveučilišni studij i onima koji su završili stručni veleučilišni studij omogućen upis poslijediplomskog doktorskog studija pod jednakim uvjetima. Međutim, s obzirom na to da su kvalifikacije stečene na stručnim i sveučilišnim studijima u bitnome različite, radi primjene načela jednakosti, ove bi situacije trebale biti uređene različito, tj. Tako da se studentima koji su završili stručni veleučilišni studij upis doktorskog studija omogući samo uz polaganje odgovarajućih razlika“. U ovom je slučaju pravi znanstvenik ukazao na postojanje:
 - a. Tehničke praznine
 - b. Normativne praznine
 - c. **Vrijednosne praznine?**
 - d. Institucionalne praznine

12. Odredbom „Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz“ (čl.2., st. 1. Zakona o najmu stanova) Izražava se:
 - a. **Formulirana norma**
 - b. Tumačeća norma
 - c. **Definirajuća norma**
 - d. Norma o ponašanju
13. Načelo uzajamnog poštovanja i pomaganja iz čl. 4. Obiteljskog zakona („Svi članovi obitelji moraju se uzajamno poštovati i jedan drugome pomagati“) je:
 - a. Neizražena norma
 - b. **Neodređena norma**
 - c. Precizno pravilo
 - d. **Norma koju je moguće ograničiti zakonom**
14. U presudi Upravnog suda u Rijeci stoji: „Ovakvo značenje odredbe na temelju koje je donesena presuda u ovom predmetu, prema kojemu ta odredba ne obuhvaća prekršaje u području lovstva koji ni na koji način ne upućuju na rizik zlouporabe oružja, Sud je izveo na temelju argumenata cilja ili svrhe zakona (ratio legis)“. Ovaj iskaz Suda:
 - a. **Se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja**
 - b. Predstavlja opravdanje normativne premise sudačkog rasuđivanja
 - c. Je rezultat dokazanog rasuđivanja
 - d. Je rezultat tumačenja in concreto
15. Odredbom „Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređenjima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca“ (čl. 14., st. 2. Zakona o najmu stanova) izražava se:
 - a. Pojedinačna norma
 - b. **Norma koja ima pogodbenu strukturu**
 - c. **Propis**
 - d. Norma u općenitom smislu
16. U Republici R državni poglavar ima vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament. Ustavni sud Republike R ima vlast nadzirati ustavnost zakona. Upravni sud ima vlast nadzirati zakonitost rješenja koje donosi upravna vlast. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u Republici R:
 - a. **Vlast ustrojenja tehnikom uravnoteživanja vlasti**
 - b. Izvršna vlast specijalizirana
 - c. **Zakonodavna vlast nespecijalizirana**
 - d. Zakonodavni organa ovisan o sudskim organima
17. Čl. 32., St. 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske određuje: „Uredbe [...] se objavljuju u Narodnim novinama, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave“. Čl. 9., St. 1. Uredbe o viznom sustavu propisuje: „Državljanin treće zemlje dužan je dokazati da ima dovoljno sredstva za uzdržavanje tijekom kratkotrajnoga boravka u Republici Hrvatskoj [...]“. Uredba je objavljena u Narodnim novinama 20.12.2019., a zatim je 20.12.2021., bez unatrag djelujućeg učinka, izričito ukinut čl. 9., st. 1. Uredbe. Norma izražena čl. 9. Uredbe o viznom sustavu je:
 - a. **Primjenjiva u 2022. u postupcima koji su bili poreknuti 20.12.2021.**
 - b. Bila primjenjiva 21.12.2019.
 - c. **Pravno postojala 2020. godine**
 - d. **Bila primjenjiva 2020. godine**
18. Odredbom „Visoki upravni sud će presudom ukinuti opći akt jedinice lokalne i područne samouprave ako utvrdi da nije suglasan sa zakonom“ (čl. 86., st. 3. Zakona o upravnim sporovima) izražena je norma kojom je između zakonskih normi i normi općih akata jedinica lokalne uprave i samouprave uspostavljena:
 - a. Vrijednosna hijerarhija
 - b. **Materijalna i supstancijska hijerarhija**
 - c. Jezična ili logička hijerarhija
 - d. Formalna ili strukturalna hijerarhija
19. Iskaz „Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogućiti njezino snimanje“ (čl. 163., st. 1 Kaznenog zakona) pripada:
 - a. Diskursu pravne znanosti
 - b. **Razredu propisujućih iskaza**
 - c. Diskursu teoretičara prava
 - d. **Diskursu zakonodavca**
20. Ustav države X određuje da se međunarodne ugovorene norme mogu neposredno primjenjivati u pravnom poretku države x. Ustav države x ništa ne određuje u pogledu međunarodnih običajnih normi. Ustav države X određuje da međunarodni ugovori imaju zakonsku snagu. Označi točne tvrdnje.
 - a. **U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima su nevaljani??**
 - b. **Ustav države X je mješovite naravi**
 - c. Ustav države X je izrijekom dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
 - d. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava

Pismeni
(B turnus listopad 2021.)

1. Ustav Republike R određuje da Predsjednik Republike R proglašava zakone koje je donijela Narodna skupština, nakon čega zakon stupa na snagu. Prije isteka roka za proglašenje zakona, Predsjednik može zatražiti od ustavnog da ocjeni ustavnost zakona. Rok za proglašenje zakona se odgađa do oduke Ustavnog vijeća o ustavnosti. U Republici R postoji:
 - a. **Centralizirani nadzor**
 - b. Konkretan nadzor ustavnosti
 - c. **Preventivni nadzor ustavnosti**
 - d. Nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (inter partes)
2. Ustavni sud RH-a je u svojem Rješenju iz 2010. izjavio sljedeće: „Članak 128. Ustava i članak 140. Ustava treba tumačiti tako da je Ustavni sud, u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, nadležan ocjenjivati ustavnost zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora, ali ne i ustavnost samih međunarodnih ugovora“. Ovaj iskaz Ustavnog suda:
 - a. **Je primjer tumačenja koje proizvodi pravne posljedice**
 - b. Je primjer spoznajnog tumačenja
 - c. **Predstavlja tumačenje in abstracto**

- d. **Smanjuje neodređenost hrvatskog ustavnopravnog poretka**
3. Pravni znanstvenik je iznio sljedeće: „Ako se usvoji jezično tumačenje čl. 4., st. 1. Zakona o istražnim povjerenstvima, onda je istražno povjerenstvo dužno prestati s radom u trenutku kada započne prvostupanjski sudski postupak o pitanju za koje je ono osnovano, a ako se usvoji ciljano tumačenje navedene odredbe, istražno povjerenstvo je dužno prestati s radom već u trenutku pokretanja državno-odvjetničke istrage o takvom pitanju“. Ovaj iskaz autora:
 - a. Je primjer odlučujućeg tumačenja
 - b. **Izražava normativni sud**
 - c. Predstavlja opisivanje „prava u praksi“ (law in action)
 - d. Pripada diskursu realističke pravne znanosti
4. U izričaju „Transportno (ili prijevozno) pravo sustav je pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi između fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju u transportu stvari, putnika i energije s jednog mjesta na drugo u nacionalnim i međunarodnim okvirima“ izraz „pravo“ označava:
 - a. Subjektivno pravo osoba koje sudjeluju u prijevozu
 - b. **Dio objektivnog prava koji uređuje pravne odnose osoba koje sudjeluju u prijevozu stvari, putnika i energije**
 - c. Granu pravne znanosti koja se bavi transportnim pravom
 - d. Pravni automatizam
5. Ustav države X uređuje da Parlament države x čini 160 zastupnika. Parlament države x, u skladu s odredbama ustava države x, donose Zakon o izmjenama Ustava (ZIU) i odredi da Parlament čini 120 zastupnika. Prema supstancijalističkom shvaćanju:
 - a. **Donošenje ZIU-a je akt izvršenja utemeljene vlasti**
 - b. ZIU predstavlja nezakonito mijenjanje ustava
 - c. Vlast mijenja ustava se donošenjem dotičnog ZIU-a pretvorila u ustavotvornu vlast
 - d. ZIU je izmijenio postojeći ustavni identitet
6. Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03) je normativni dokument:
 - a. Kojim su izražene izvorne norme
 - b. **Kojim su izražene dinamički utemeljene norme**
 - c. **Općeg i apstraktnog sadržaja**
 - d. **Kojim su izražene norme koje hrvatskom pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava**
7. U pravnom poretku P postoji kruti ustav. Zakonom se u pravnom poretku P smatra svaki normativni dokument koji je donio parlament u propisanom zakonodavnom postupku. U pravnom poretku P priznaje se postojanje normi koje konstruiraju suci iz postojećih izraženih normi. Označi točne tvrdnje:
 - a. **Neke norme u pravnom poretku P postoje na temelju sadržaja drugih normi**
 - b. Pravni poredak P je posve dinamičan pravni poredak
 - c. Pravni poredak P je posve statičan pravni poredak
 - d. **U pravnom poretku P zakonska norma može biti nevaljana ako je nespojiva s u odnosu na sebe višom normom**
8. Čl. 501., st. 2. Zakona o obaveznim odnosima je propisano: „Pravo zajmoprimca da zahtjeva [od zajmodavca] predaju ugovorenih stvari zastarijeva... za godinu dana od sklapanja ugovora“. Po proteku godine dana od sklapanja ugovora, normom izraženom ovom odredbom:
 - a. Zajmodavcu se pripisuje subjektivni položaj obaveze
 - b. **Zajmoprimcu se pripisuje subjektivni položaj ne-zahitjeva**
 - c. **Zajmodavcu se pripisuje subjektivni položaj slobode**
 - d. Zajmoprimcu se pripisuje subjektivni položaj bezvlasti
9. Zakonska norma N1 određuje da vlasnici zemljišta nisu dužni obrađivati svoja zemljišta. Zakonska norma N2 određuje da su vlasnici poljoprivrednih zemljišta dužni obrađivati svoja zemljišta. Između N1 i N2 postoje:
 - a. Dvostrano djelomična antinomija
 - b. Antinomija in concreto
 - c. Antinomija koju se može riješiti pomoću kriterija hijerarhije
 - d. **Antinomija koju se može riješiti pomoću kriterija lex specialis derogat legi generali**
10. Čl. 1. Uredbe o uredskom poslovanju, koju je vlada RH donijela 2021., je određeno „Ovom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave“. Ova Uredba:
 - a. **Je proizvod normativnog akta**
 - b. Je zakon u formalnom smislu
 - c. **Je kao izvor prava definirana normom o nadležnosti Vlade RH da donosi uredbe i normama kojima se određuje uredbodavni postupak**
 - d. Prema načelu zakonitosti pravosuđenja, treba biti utemeljena na sudskim presudama
11. U znanstvenom radu iz područja sveučilišnog prava, pravni je znanstvenik napisao sljedeće: „Zakonom je studentima koji su završili sveučilišni studij i onima koji su završili stručni veleučilišni studij omogućen upis poslijediplomskog doktorskog studija pod jednakim uvjetima. Međutim, s obzirom na to da su kvalifikacije stečene na stručnim i sveučilišnim studijima u bitnome različite, radi primjene načela jednakosti, ove bi situacije trebale biti uređene različito, tj. Tako da se studentima koji su završili stručni veleučilišni studij upis doktorskog studija omogući samo uz polaganje odgovarajućih razlika“. U ovom je slučaju pravi znanstvenik ukazao na postojanje:
 - a. Tehničke praznine
 - b. Normativne praznine
 - c. **Vrijednosne praznine?**
 - d. Institucionalne praznine
12. Odredbom „Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz“ (čl.2., st. 1. Zakona o najmu stanova) Izražava se:
 - a. **Formulirana norma**
 - b. Tumačeća norma
 - c. **Definirajuća norma**
 - d. Norma o ponašanju
13. Načelo uzajamnog poštovanja i pomaganja iz čl. 4. Obiteljskog zakona („Svi članovi obitelji moraju se uzajamno poštovati i jedan drugome pomagati“) je:
 - a. Neizražena norma
 - b. **Neodređena norma**
 - c. Precizno pravilo
 - d. **Norma koju je moguće ograničiti zakonom**
14. U presudi Upravnog suda u Rijeci stoji: „Ovakvo značenje odredbe na temelju koje je donesena presuda u ovom predmetu, prema kojemu ta odredba ne obuhvaća prekršaje u području lovstva koji ni na koji način ne upućuju na rizik zlouporabe oružja, Sud je izveo na temelju argumenata cilja ili svrhe zakona (ratio legis)“. Ovaj iskaz Suda:

- a. **Se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja**
 - b. Predstavlja opravdanje normativne premise sudačkog rasuđivanja
 - c. Je rezultat dokazanog rasuđivanja
 - d. Je rezultat tumačenja in concreto
15. Odredbom „Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređenjima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca“ (čl. 14., st. 2. Zakona o najmu stanova) izražava se:
- a. Pojedinačna norma
 - b. **Norma koja ima pogodbenu strukturu**
 - c. **Propis**
 - d. Norma u općenitom smislu
16. U Republici R državni poglavar ima vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament. Ustavni sud Republike R ima vlast nadzirati ustavnost zakona. Upravni sud ima vlast nadzirati zakonitost rješenja koje donosi upravna vlast. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u Republici R:
- a. **Vlast ustrojenja tehnikom uravnoteživanja vlasti**
 - b. Izvršna vlast specijalizirana
 - c. **Zakonodavna vlast nespecijalizirana**
 - d. Zakonodavni organa ovisan o sudskim organima
17. Čl. 32., St. 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske određuje: „Uredbe [...] se objavljuju u Narodnim novinama, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave“. Čl. 9., St. 1. Uredbe o viznom sustavu propisuje: „Državljanin treće zemlje dužan je dokazati da ima dovoljno sredstva za uzdržavanje tijekom kratkotrajnoga boravka u Republici Hrvatskoj [...]“. Uredba je objavljena u Narodnim novinama 20.12.2019., a zatim je 20.12.2021., bez unatragno djelujućeg učinka, izričito ukinut čl. 9., st. 1. Uredbe. Norma izražena čl. 9. Uredbe o viznom sustavu je:
- a. **Primjenjiva u 2022. u postupcima koji su bili poreknuti 20.12.2021.**
 - b. Bila primjenjiva 21.12.2019.
 - c. **Pravno postojala 2020. godine**
 - d. **Bila primjenjiva 2020. godine**
18. Odredbom „Visoki upravni sud će presudom ukinuti opći akt jedinice lokalne i područne samouprave ako utvrdi da nije suglasan sa zakonom“ (čl. 86., st. 3. Zakona o upravnim sporovima) izražena je norma kojom je između zakonskih normi i normi općih akata jedinica lokalne uprave i samouprave uspostavljena:
- a. Vrijednosna hijerarhija
 - b. **Materijalna i supstancijalna hijerarhija**
 - c. Jezična ili logička hijerarhija
 - d. Formalna ili strukturna hijerarhija
19. Iskaz „Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogućuje njezino snimanje“ (čl. 163., st. 1. Kaznenog zakona) pripada:
- a. Diskursu pravne znanosti
 - b. **Razredu propisujućih iskaza**
 - c. Diskursu teoretičara prava
 - d. **Diskursu zakonodavca**
20. Ustav države X određuje da se međunarodne ugovorene norme mogu neposredno primjenjivati u pravnom poretku države x. Ustav države x ništa ne određuje u pogledu međunarodnih običajnih normi. Ustav države X određuje da međunarodni ugovori imaju zakonsku snagu. Označi točne tvrdnje.
- a. **U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima su nevaljani??**
 - b. **Ustav države X je mješovite naravi**
 - c. Ustav države X je izrijeком dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
 - d. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava

[12:28, 28. 02. 2023.] Sara Tonković: U svojoj knjizi "Pravo Ujedinjenih naroda", Hans Kelsen je napisao: "Odredba čl. 27., st. 3. se može protumačiti na način da su za donošenje odluke potrebni potvrdni glasovi svih pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a ili na način da su potrebni potvrdni glasovi samo onih stalnih članica koje su prisutne na sastanku i koje su glasovale". U navedenom je primjeru riječ o:

a.
iskazu koji pripada diskursu normativističke pravne znanosti

b.
diskursu de lege ferenda

c.
odlučujućem tumačenju

d.
sudskom (autentičnom) tumačenju
Povratna informacija
Ispravan odgovor je: iskazu koji pripada diskursu normativističke pravne znanosti
Pitanje 2
Završeno
Broj bodova: 1 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Zakonskom odredbom "U dvojbi oko postojanja prava ...
[12:28, 28. 02. 2023.] Sara Tonković: U pravnom poretku P postoji kruti ustav. Zakonom se u pravnom poretku P smatra svaki normativni dokument koji je donio parlament u propisanom zakonodavnom postupku. U pravnom poretku P priznaje se postojanje normi koje konstruiraju suci iz postojećih izraženih normi. Označi točne tvrdnje:

a.
Pravni poredak P je posve statičan pravni poredak.

b.
Neke norme u pravnom poretku P postoje na temelju sadržaja drugih normi.

c.
U pravnom poretku P zakonska norma može biti nevaljana ako je nespojiva s u odnosu na sebe višom normom.

d.
Pravni poredak P je posve dinamičan pravni poredak.
Povratna informacija
Ispravni odgovori su: U pravnom poretku P zakonska norma može biti nevaljana ako je nespojiva s u odnosu na sebe višom normom.,
Neke norme u pravnom poretku P postoje na temelju sadržaja drugih normi.

Pitanje 2
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja
Norma N1 određuje: "Svatko je obavezan pohađati predavanja iz teorije prava". Istorangirana norma N2 određuje: "Umirovljenici nisu obavezni pohađati predavanja iz teorije prava". Funkcija N2 je:

a.
dodjeljivanje organu koji je proizveo N1 vlasti ukidanja N2

b.
prešutno ukidanje N1

c.
zabrana organu koji je proizveo N1 da stvara buduće obveze

d.
ograničavanje dosega N1

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
ograničavanje dosega N1

Pitanje 3
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Prema čl. 83., st. 1. Ustava RH "Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika." Prema čl. 83., st. 2. Ustava RH "Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika." Između organskih zakona iz st. 1 i organskih zakona iz st. 2:

a.
postoji jezična hijerarhija

b.
postoji formalna hijerarhija

c.
ne postoji hijerarhija

d.
postoji materijalna hijerarhija

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
postoji materijalna hijerarhija

Pitanje 4

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

Odredbom "Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora" izražava se:

a.
norma o normativnoj nadležnosti

b.
tzv. programatska ustavna norma

c.
norma o načinu formiranja organa

d.
norma o "obliku države"

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
norma o načinu formiranja organa,

norma o "obliku države"

Pitanje 5

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

Odredbom "Poslodavac je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima" (čl. 17., st. 1. Zakona o zaštiti na radu) izražena je:

a.
formulirana norma

b.
metanorma

c.
primarna norma

d.
pojedinačna i konkretna norma

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
primarna norma, formulirana norma

Pitanje 6

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

U izričaju "Hrvatsko radno pravo obavezuje poslodavca da vodi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni" izraz "radno pravo" označava:

a.
podskup normi objektivnog prava

b.
pravo u subjektivnom smislu

c.
subjektivni pravni položaj vlasti

d.
granu pravne znanosti

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
podskup normi objektivnog prava

Pitanje 7
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Zakonska norma N1 određuje da vatrogasci ne smiju politički djelovati u vatrogasnoj postrojbi odnosno vatrogasnoj organizaciji. Zakonska norma N2 određuje da su plavooki muškarci dužni politički djelovati u svako doba i na svakom mjestu. Između norme N1 i N2:

a.
ne postoji potencijalna antinomija

b.
postoji jednostrano djelomična antinomija

c.
postoji potencijalna antinomija in concreto

d.
postoji antinomija koja se rješava kriterijem lex superior derogat legi inferiori

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
postoji potencijalna antinomija in concreto

Pitanje 8
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18) je:

a.
normativni dokument kojim su izražene ovisne norme

b.
kao izvor prava definiran normom o nadležnosti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz zakonodavnog djelokruga i normama kojima se određuje uredbodavni postupak

c.
normativni dokument kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju kriterija društvene učinkovitosti

d.
normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
normativni dokument kojim su izražene ovisne norme

Pitanje 9
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Članak 93. Ustava države D glasi: "Na prijedlog Vlade, pučkog pravobranitelja bira Parlament na vrijeme od osam godina, uz mogućnost ponovnog izbora i bez mogućnosti opoziva." Uzimajući u obzir samo članak 93. Ustava, možemo zaključiti sljedeće:

a.
postoji najmanji stupanj ovisnosti pučkog pravobranitelja o zakonodavnom organu

b.
zakonodavna funkcija je specijalizirana

c.
pučki pravobranitelj je neovisan o izvršnim organima

d.
pučki pravobranitelj je neovisan o sudbenim organima

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
pučki pravobranitelj je neovisan o sudbenim organima

Pitanje 10
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Normama koje proizlaze iz odredbi “Svaki je zajedničar ovlašten u svako doba zahtijevati da se zajedničko vlasništvo podijeli tako da se odredi koliki mu suvlasnički dio pripada na ime njegova udjela u zajedničkom vlasništvu. Određivanjem njegova suvlasničkog dijela, postaje on suvlasnik s ostalima, koji u preostalom dijelu ostaju zajednički vlasnici, sve dok se i oni ne podijele. ... Sud odlučuje o veličini suvlasničkog dijela prema mjerilima koja za određivanje veličine udjela zakon postavlja za odnosni slučaj zajedničkog vlasništva...” (čl. 63., st. 2. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) zajedničaru se pripisuje:

a.
primarni subjektivni pravni položaj

b.
zaštićeni subjektivni pravni položaj

c.
subjektivni pravni položaj vlasti

d.
pravo “drugog stupnja”

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
subjektivni pravni položaj vlasti,

zaštićeni subjektivni pravni položaj,

pravo “drugog stupnja”

DRUGIII:
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

"Čl. 286. predviđa pravo zadržanja vjerovnika dospjelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar, no čl. 287., st. 2. određuje da se ne može zadržati stvar koja se ne može izložiti prodaji. Ovu zadnju odredbu sud shvaća tako da ne može postojati pravo zadržanja stvari koja se u izvršnom postupku ne može zaplijeniti, jer je upravo to svrha te odredbe" (iz presude Općinskog suda u Koprivnici). U navedenom je primjeru riječ o:

a.
pravnom konstruiranju

b.
tumačenju in concreto

c.
tumačenju kojim se smanjuje neodređenost pravnog poretka

d.
odlučujućem tumačenju

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
tumačenju kojim se smanjuje neodređenost pravnog poretka,

odlučujućem tumačenju

Pitanje 12

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

Ustavna norma UN1 određuje da se Ustav može izmijeniti zakonom o izmjenama ustava (ZIU) na prijedlog Vlade, dvotrećinskom većinom glasova zastupnika Parlamenta i uz potvrdu većine građana na narodnom referendumu. Ustavna norma UN2 određuje da je zabranjena promjena ustavnih odredbi o ljudskim pravima kojima su izražene norme UN3-UN50. Ustavne norme UN51-UN100 uređuju ustrojstvo vrhovnih ustavnih organa. Označi točne tvrdnje:

a.

Norma UN1 je strukturno nadređena ZIU-u.

b.

ZIU kojim bi se ukinula norma UN2 bio bi spojiv s Ustavom.

c.

ZIU-om se valjano može mijenjati UN56, kojom se određuje maksimalni broj članova Vlade.

d.

ZIU kojim bi se ukinula UN24 bio bi neustavan.

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

Norma UN1 je strukturno nadređena ZIU-u.,

ZIU kojim bi se ukinula norma UN2 bio bi spojiv s Ustavom.,

ZIU kojim bi se ukinula UN24 bio bi neustavan.,

ZIU-om se valjano može mijenjati UN56, kojom se određuje maksimalni broj članova Vlade.

Pitanje 13

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

Ustav države D iz 1970. donesen je revolucionarnim putem. Izmjena Ustava države D iz 1980., u skladu s odredbama o mijenjaju ustava sadržanima u Ustavu iz 1970., država D je iz federacije pretvorena u konfederaciju. Ustav je ponovno, na zakonit način, mijenjan 1990., pri čemu su se najvažnije promjene odnosile na uvođenje jamstva autonomije sveučilišta. Označi točne tvrdnje.

a.

Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države D je nakon izmjena iz 1980. zadržao svoj materijalni identitet.

b.

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 1990. predstavljaju uspostavu novog ustava države D, a ne puko mijenjanje ustava.

c.

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 1980. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.

d.

Prema formalističkom shvaćanju, Ustav države D iz 1970. godine je donijela vlast mijenjanja ustava.

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 1980. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.

Pitanje 14

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

Odredbom "Svako ljudsko biće ima pravo na život." (čl. 21. Ustava RH) izražava se:

a.

neizraženo načelo

b.

opće načelo u užem smislu

c.

norma kojom se dodjeljuje pravo na slobodu

d.
norma o proizvodnji prava u materijalnom smislu

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
norma kojom se dodjeljuje pravo na slobodu,

opće načelo u užem smislu,

norma o proizvodnji prava u materijalnom smislu

Pitanje 15
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Norma N1 propisuje obvezu povrata stvari ako je primatelj stvari bio u dobroj vjeri, prijenos je učinjen uz naplatu i prenositelj je bio u zloj vjeri. Norma N2 propisuje obvezu povrata stvari ako je prijenos bio besplatan, čak i ako je primatelj bio u dobroj vjeri. U pravnom sustavu S (N1, N2) ne postoji norma koja uređuje slučaj naplatnog prijenosa u kojem su i prenositelj i primatelj postupali u dobroj vjeri. U pravnom sustavu S:

a.
postoji tehnička praznina

b.
postoji vrijednosna praznina

c.
navedeni slučaj spada u "pravno prazan prostor"

d.
postoji normativna praznina

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
postoji normativna praznina

Pitanje 16
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

U Republici X općinski je sud, sukladno vrijedećem pravu, zastao s postupkom i uputio zahtjev Ustavnom sudu da ispita ustavnost zakona koji je primjenljiv u dotičnom postupku. Takav nadzor ustavnosti zakona:

a.
je apstraktan

b.
je centraliziran

c.
je aprioran

d.
proizvodi učinke erga omens

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
je centraliziran,

proizvodi učinke erga omens

Pitanje 17
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Zakonska norma određuje da je poduzetnicima dopušteno prodavati cigarete putem automatskih naprava u prostorima javnih ustanova. Ustavni sud, ocjenjujući ustavnost te norme, iz ustavnog načela o pravu svih ljudi na zdravlje izvede normu prema kojoj je poduzetnicima zabranjeno prodavati cigarete putem automatskih naprava u prostorima javnih ustanova. Norma o zabrani prodavanja cigareta:

a.
je plod pravnog konstruiranja

b.
je norma sa zatvorenim činjeničnim stanjem

c.
je konkretizacija ustavnog načela o pravu na zdravlje

d.
je izražena norma

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
je plod pravnog konstruiranja,

je konkretizacija ustavnog načela o pravu na zdravlje,

je norma sa zatvorenim činjeničnim stanjem

Pitanje 18
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave pravilnike donose ministri. Ako se pravilnikom uređuje dio upravnog područja u djelokrugu drugog ministarstva, pravilnik se donosi uz prethodnu suglasnost čelnika tog ministarstva. Pravilnici se objavljuju u Narodnim novinama te stupaju na snagu osmi dan od dana objave. Pravilničku normu N kojom se, spojivo sa zakonom, uređuje dio upravnog područja u djelokrugu Ministarstva poljoprivrede donio je ministar graditeljstva bez prethodne suglasnosti ministra poljoprivrede. Pravilnik je donesen 19. 10. 2020. Narodne novine su objavile pravilnik 20. 10. 2020. Na dan 28. 10. 2020. za normu N možemo reći da:

a.
ne postoji u pravnom poretku

b.
je formalno valjana

c.
je primjenljiva

d.
je materijalno pogrešna

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
je primjenljiva

Pitanje 19
Završeno
Broj bodova: 0 od 1
Nije označenoOznači pitanje
Tekst pitanja

Kazneni zakon Republike R iz 1990. normom N1 dopušta smrtnu kaznu. Ustav Republike R iz 2000. propisuje "Nema smrtne kazne". Ustav Republike R mijenja se dvotrećinskom većinom glasova, a obični se zakoni donose običnom većinom glasova. Označi točne tvrdnje:

a.
Ustav je učinio formalno nevaljanom normu N1.

b.
Ustav je izričito ukinuo normu N1.

c.
Ustav je prešutno ukinuo normu N1.

d.
Norma N1 je materijalno nevaljana od 2000.

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
Norma N1 je materijalno nevaljana od 2000.

Pitanje 20

Završeno

Broj bodova: 0 od 1

Nije označenoOznači pitanje

Tekst pitanja

Odredbom “Detaljna melioracijska odvodnja je djelatnost prikupljanja i odvođenja viška vode s poljoprivrednoga zemljišta“ (čl. 4., st. 1., t. 6. Zakona o vodama) izražava se:

a.
utemeljujuća norma

b.
propis

c.
definirajuća norma

d.
tumačeća norma

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
definirajuća norma,

utemeljujuća

norma

Pitanje 1

Odredbom “Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu“ (čl. 32., st. 2. Ustava RH) izražena je norme kojom se dodjeljuje:

- a. ljudsko pravo
- b. građansko pravo
- c. socijalno pravo
- d. pravo na slobodu

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: građansko pravo, pravo na slobodu

Pitanje 2

Odredbom “Ministri ... donose pravilnike kojima detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene“ (čl. 36., st. 2. Zakona o sustavu državne uprave) izražava se:

- a. norma o proizvodnji prava u užem smislu
- b. norma kojom se uređuje postupak stvaranja pravilnika u Republici Hrvatskoj
- c. norma kojom se pridonosi definiranju zakona kao izvora prava u Republici Hrvatskoj
- d. norma o (normativnoj) nadležnosti

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: norma o proizvodnji prava u užem smislu, norma o (normativnoj) nadležnosti

Pitanje 3

Odredbom “Posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život“ (čl. 58., st. 2. Ustava RH) izražena je:

- a. tzv. programatska norma
- b. norma o nadležnosti
- c. norma-pravilo
- d. norma o međusobnim odnosima organa

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: tzv. programatska norma

Pitanje 4

(Kruti) ustav iz 1990. propisuje da građani nisu dužni učiniti A u slučaju S. Zakon iz 2017. propisuje da su građani dužni učiniti A u slučaju S. U navedenom je primjeru riječ o:

- a. antinomiji koju treba riješiti primjenom kriterija hijerarhije
- b. antinomiji koju treba riješiti primjenom kriterija kronologije
- c. kontingentnoj antinomiji
- d. jednostrano djelomičnoj antinomiji

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: antinomiji koju treba riješiti primjenom kriterija hijerarhije10

Pitanje 5

Tumačeći iskaz profesora ustavnog prava "Čl. 89., st. 1. Ustava RH može izražavati normu N1, prema kojoj Predsjednik RH ima obvezu beziznimno proglasiti svaki dokument koji nosi naziv 'zakon' ili normu N2, prema kojoj Predsjednik RH iznimno može odbiti proglasiti takav dokument ako je formalno nevaljan" je primjer:

- a. odlučujućeg tumačenja
- b. spoznajnog tumačenja
- c. iskaza koji pripada diskursu pravne znanosti
- d. tumačenja *in concreto*

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: spoznajnog tumačenja, iskaza koji pripada diskursu pravne znanosti

Pitanje 6

Ustav Republike X ništa ne određuje u pogledu primjenjivosti međunarodnih ugovornih i običajnih normi u unutarnjem pravnom poretku. Ustav Republike X je:

- a. izrijekom dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
- b. prešutno dualističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava
- c. monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava
- d. mješovit

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: prešutno dualističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava

Pitanje 7

Odredbom “Centar za socijalnu skrb koji zapošljava do 10 radnika nije dužan provoditi unutarnji nadzor“ centru za socijalnu skrb se pripisuje:

- a. subjektivni pravni položaj slobode
- b. subjektivni pravni položaj "drugog stupnja"
- c. sekundarni subjektivni pravni položaj
- d. subjektivni pravni položaj ustanovljen normama o ponašanju

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: subjektivni pravni položaj slobode, subjektivni pravni položaj ustanovljen normama o ponašanju

Pitanje 8

U izričaju “Hrvatsko obiteljsko pravo zabranjuje u partnerskim odnosima diskriminaciju prema spolu i nasilje prema partneru“ izraz “obiteljsko pravo“ označava:

- a. pravnu znanost
- b. podskup normi objektivnog prava
- c. pravo u subjektivnom smislu
- d. pravni automatizam

Povratna informacijaIspravan odgovor je: podskup normi objektivnog prava

Pitanje 9

Zakon o dadiljama (NN 37/13):

- a. pripada pravno poretku na temelju kriterija društvene učinkovitosti
- b. je zakon u materijalnom smislu
- c. je proizvod normativnog akta
- d. je pravni izvor prava

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: je pravni izvor prava, je zakon u materijalnom smislu, je proizvod normativnog akta

Pitanje 10

U državi X zakone samostalno stvara kralj. Ustav države X propisuje da je državna vlast ustrojena na načelu jedinstva vlasti, koje ne uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere. Pravom države X nisu uređena ljudska prava, a vlasti države X uređuju velik broj odnosa koji se tiču osobnog i obiteljskog života svojih građana. Država X je:

- a. autokratska država
- b. totalitarna država
- c. apsolutna država
- d. ustavna država

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: totalitarna država, autokratska država, apsolutna država

Pitanje 11

Ustav države X, koji državu X određuje kao parlamentarnu republiku, ne propisuje ništa o načinu razrješenja ministara. Profesor ustavnog prava zaključi da je nepravedno da ustav ne uređuje način razrješenja ministara te da, sukladno teoriji o parlamentarnoj republici, predsjednik Vlade države X ima pravo razriješiti ministra. U ovom je slučaju riječ o:

- a. spoznajnom tumačenju
- b. pravnom konstruiranju
- c. stvaranju neizražene pravne norme od strane nadležnog suda
- d. postojanju vrijednosne praznine

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: pravnom konstruiranju, postojanju vrijednosne praznine

Pitanje 12

Parlament Republike X je nadležan donositi zakone, a Vlada Republike X je nadležna donositi uredbe sa zakonskom snagom. Parlament može lišiti pravnih učinaka pravilnike koje donose ministri u Vladi. Primjenjujući učenje o tehnikama ustrojstva vlasti, iz navedenih činjenica možemo izvesti zaključak da je u Republici X:

- a. izvršna funkcija specijalizirana
- b. zakonodavna funkcija nespecijalizirana
- c. vlast ustrojena sukladno modelu odvajanja vlasti
- d. izvršni organ ovisan o zakonodavnom organu

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: zakonodavna funkcija nespecijalizirana

Pitanje 13

Odredbom “Upravni sud će presudom ukinuti opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako utvrdi da nije suglasan sa zakonom ili statutom javnopravnog tijela“ (čl. 86., st. 3. Zakona o upravnom sporu) izražava se norma kojom se između općih akata i zakonskih normi uspostavlja:

- a. formalna ili strukturna hijerarhija
- b. materijalna ili supstancijalna hijerarhija
- c. logička hijerarhija
- d. vrijednosna hijerarhija

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: materijalna ili supstancijalna hijerarhija

Pitanje 14

Ustav države X određuje da je država X monarhija. Parlament države X, u skladu s odredbama ustava države X, donese Zakon o izmjenama ustava (ZIU) i odredi da je država X republika. Prema supstancijalističkom shvaćanju:

- a. ZIU predstavlja nezakonito mijenjanje ustava
- b. ZIU je izmijenio postojeći ustavni identitet
- c. donošenje dotičnog ZIU-a je akt izvršavanja utemeljene vlasti
- d. vlast mijenjanja ustava se donošenjem dotičnog ZIU-a pretvorila u ustavotvornu vlast

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: ZIU predstavlja nezakonito mijenjanje ustava, vlast mijenjanja ustava se donošenjem dotičnog ZIU-a pretvorila u ustavotvornu vlast, ZIU je izmijenio postojeći ustavni identitet

Pitanje 15

Čl. 100. Ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose dvotrećinskom većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države x određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima (čl. 30.-60.). Ustav države x je:

- a. "dug"
- b. običajan
- c. "kratak"
- d. apsolutno neizmjenjiv

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: "dug"

Pitanje 16

Odredbom "Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni" (čl. 5., st. 1. Zakona o radu) izražena je:

- a. norma neobvezivanja
- b. norma u užem smislu
- c. norma-načelo
- d. sekundarna norma

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: norma u užem smislu

Pitanje 17

Članak 195. Ustava države X glasi: "Kada deset posto od ukupnog broja birača zatraži raspisivanje referenduma o ukidanju zakonske odredbe, Ustavni sud će utvrditi je li sadržaj referenduskog pitanja u skladu s Ustavom". Na temelju ovog članka možemo zaključiti da u državi X postoji:

- a. politička "protuvlast" naroda u odnosu na zakonodavnu vlast
- b. utjecaj ustava na političke odnose
- c. kruti ustav
- d. običajni ustav

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: politička "protuvlast" naroda u odnosu na zakonodavnu vlast, utjecaj ustava na političke odnose

Pitanje 18

Zakonska norma N1, koja nema retroaktivnu snagu, objavljena je u Narodnim novinama 12. 12. 2020. s vakacijskim rokom od 7 dana. Na dan 12. 12. za normu N1 možemo reći:

- a. da je primjenjiva
- b. da je ni valjana ni nevaljana norma
- c. da proizvodi učinke i glede činjeničnih stanja koja su nastala prije 12. 12.
- d. da je pravno postojeća

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: da je pravno postojeća

Pitanje 19

Odredbom "Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga" (čl. 4., t. 4. Zakona o socijalnoj skrbi) izražena je:

- a. norma u općenitom smislu
- b. definirajuća norma
- c. utemeljujuća norma
- d. metanorma

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: norma u općenitom smislu, definirajuća norma, utemeljujuća norma

Pitanje 20

Iskaz iz rješenja Općinskog suda u Osijeku "Tužiteljica nije ovlaštena tražiti naknadu štete pa se odbija njezin tužbeni zahtjev za naknadu štete":

- a. je podvođeći iskaz
- b. je pojedinačan i konkretan propis
- c. je činjenični sud
- d. se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

je pojedinačan i konkretan propis

1. Iskaz "Iz navedene odredbe članka 165. Zakona o parničnom postupku određeno proizlazi da je sud ovlašten, ali i da nije dužan prigodom donošenja međupresude odlučiti i o troškovima postupka" (izvor: M. Dika, O sudskom troškovnom nagodbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2020.) pripada:



- a. diskursu pravne znanosti



- b. razredu opisujućih iskaza



c. jeziku-predmetu pravne znanosti

☐

d. diskursu zakonodavca

2. Stipulativna definicija:

☐

a. se odnosi na činjenice

☒

b. nije ni istinita ni neistinita

☒

c. je jedno od oruđa filozofije prava

☐

d. opisuje stvarnu uporabu neke riječi od strane govornika određenog jezika

3. Članak 2., stavak 2. Zakona o parničnom postupku:

Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan.
Kojem diskursu pripada navedeni tekst?

☐

a. diskursu sociologa prava

☐

b. diskursu pravnih znanstvenika

☒

c. diskursu normotvorca

☐

d. diskursu filozofa prava

4. Moral:

☒

a. može biti pozitivni (ili društveni)

☒

b. je skup normi o ponašanju ljudi

☐

c. u pravilu uređuje vlastito stvaranje

☐

d. u pravilu uređuje uporabu prisile

5. U izričaju "U formalnom smislu, radno pravo je sustav pravila (ustavnih, međunarodnih, zakonskih i dr.) kojima se, na pravno obvezujući ili neobvezujući način, uređuju radni odnosi" izraz "radno pravo" označava:

☐

a. pravo u subjektivnom smislu

☒

b. podskup normi objektivnog prava

☐

c. granu pravne znanosti

☐

d. pravni automatizam

6. U rečenici "Imam pravo vlasništva na ovoj kući", riječ "pravo" odnosi se na:

☒

a. subjektivno pravo

☐

b. dio pravne znanosti koji opisuje vlasničkopravne odnose

☒

c. mogućnost koja je subjektu pripisana objektivnim pravom

☐

d. podskup objektivnog prava koji uređuje vlasničkopravne odnose

7. Odredbom “O provedbi pojedinih enoloških postupaka kao i o primjeni pojedinih enoloških sredstava iz stavka 1. ovoga članka mora se prije provođenja postupka obavijestiti Agenciju i/ili nadležnu inspekciju u za to propisanom roku“ izražava se:

☒

- a. norma s pogodbenom strukturom

☐

- b. pojedinačna norma

☐

- c. norma u općenitom smislu

☒

- d. opća norma

8. "Za ugovore koji se odnose na nekretnine isključivo je mjerodavno pravo države na čijem se teritoriju nalazi nekretnina" (čl. 21. Zakona o rješavanju sukoba zakona) je primjer odredbe kojom je izražena:

☐

- a. definirajuća norma

☐

- b. norma o nadležnosti

☒

- c. upućujuća norma

☐

- d. norma u užem smislu

9. Čl. 42. Ustava Republike Hrvatske "Svaki se jamči pravo na slobodno udruživanje" je odredba kojom se, u odnosu na građane, izražava:

☐

- a. utemeljujuća norma

☐

- b. formulirana norma

☐

- c. sekundarna norma

☒

- d. dopuštajuća norma

10. "Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda ugovorene stvari" (čl. 506. Zakona o obveznim odnosima). Odustajanje od ugovora je kvalificirano kao:

☒

- a. dopušteno ponašanje

☐

- b. neobvezno ponašanje

☐

- c. obvezno ponašanje

☐

- d. zabranjeno ponašanje

11. Načelo individualizacije socijalne skrbi, koje je izraženo čl. 11. Zakona o socijalnoj skrbi (“Korisnik ostvaruje prava u sustavu socijalne skrbi u skladu s individualnim potrebama i uz aktivno sudjelovanje korisnika”), je:

☐

- a. proizvod pravnog konstruiranja tumača

☐

- b. načelo “bez odredbe“

- ☒
- c. norma koju je moguće ograničiti zakonom
- ☒
- d. norma koju se mora konkretizirati da bi je se primijenilo
12. Norma o ponašanju:
- ☒
- a. može biti dopuštajuća
- ☐
- b. nema konsekvant
- ☒
- c. u konsekvantu sadrži deontički način
- ☒
- d. se odnosi na neki razred činjenica
13. Čl. 83., st. 1. Kaznenog zakona je propisano: "Izrečena kazna dugotrajnog zatvora se zbog zastare ne može izvršiti kad od pravomoćne presude protekne 40 godina" (čl. 83., st. 1. Kaznenog zakona). Po proteku 40 godina od pravomoćne presude kojom je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, normom izraženom ovom odredbom:
- ☒
- a. osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj otpornosti
- ☐
- b. osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj slobode
- ☒
- c. organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj bezvlasti
- ☐
- d. organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj podločnosti
14. U svom udžbeniku iz građanskog prava, profesor građanskog prava je napisao: "Susjedi imaju pravo od svojih susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu". Navedenim iskazom se:
- ☐
- a. od sudova zahtijeva da zaštite to susjedsko pravo
- ☒
- b. opisuje postojeća pravna norma kojom se susjedima dodjeljuje to pravo
- ☐
- c. susjedima dodjeljuje pravo od susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu
- ☐
- d. zahtijeva od zakonodavca da to pravo uredi zakonom
15. Čl. 35. Ustava RH je propisano: "Svakome se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti". Pravo dodijeljeno normom izraženom ovom odredbom je primjer:
- ☒
- a. ljudskog prava
- ☒
- b. prava na slobode
- ☐
- c. građanskog prava
- ☐
- d. ugovornog prava
16. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17), koji je donio ministar financija Z. Marić, je normativni dokument:

- ☒
- a. općeg i apstraktnog sadržaja
☐
- b. kojim su izražene izvorne norme
☒
- c. kojim su izražene dinamički utemeljene norme
☒
- d. kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava
17. Odredbom “Ministri ... donose pravilnike kojima detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene“ (čl. 36., st. 2. Zakona o sustavu državne uprave) izražava se:
- ☐
- a. norma kojom se uređuje postupak stvaranja pravilnika u Republici Hrvatskoj
☒
- b. norma o (normativnoj) nadležnosti
☒
- c. norma o proizvodnji prava u užem smislu
☐
- d. norma kojom se pridonosi definiranju zakona kao izvora prava u Republici Hrvatskoj
18. Pravni izvori
- ☒
- a. su plod utemeljenih vlasti
☐
- b. su određeni normama o ponašanju
☒
- c. su primjerice zakon i uredba
☐
- d. su određeni konsekvantom norme o proizvodnji prava
19. Odredbom “Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri“ (čl. 108., st. 1. Ustava RH) izražava se:
- ☒
- a. norma o obliku države
☒
- b. materijalno ustavna norma
☒
- c. norma u ustrojstvu
☐
- d. norma o nadležnosti
20. Parlament države X je 2004. godine, u postupku izmjene ustava, izmijenio ustavne odredbe o pravu glasa, spustivši dobnu granicu za biračko pravo sa 18 na 17 godina. Parlament države X je 2019. godine, u postupku izmjene ustava, ukinuo ustavne odredbe o biračkom pravu i pretvorio državu X iz demokratske u autokratsku državu. Označi točne tvrdnje:
- ☐
- a. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2004. je donijela utemeljena vlast.
☐
- b. Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države X je nakon izmjena iz 2019. zadržao svoj materijalni identitet.
☒
- c. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju uspostavu novog ustava.
☒
- d. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.
21. Ustav:

- ☐
- a. je izvor prava
- ☒
- b. u smislu skupa normi o "obliku države" nužno ima svaka država
- ☐
- c. nužno sadrži povelju o temeljnim pravima
- ☒
- d. se od ostalih izvora prava ne razlikuje po sadržaju
22. Čl. 100. Ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose dvotrećinskom većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države x određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima (čl. 30.-60.). Ustav države x je:
- ☒
- a. dug
- ☒
- b. djelomično krut, djelomično neizmjenljiv
- ☐
- c. apsolutno neizmjenljiv
- ☐
- d. običajan
23. Ustavni sud RH je iz svoje opće ustavne zadaće jamčenja poštovanja Ustava RH i nadziranja ustavnosti državnog referenduma izveo neizraženu normu prema kojoj je, iznimno, kada utvrdi takvu formalnu i/ili materijalnu protuustavnost referenduskog pitanja koja prijeti narušavanjem ustavnog identiteta Republike Hrvatske, nadležan ocijeniti ustavnosti referenduskog pitanja i bez prethodnog zahtjeva Hrvatskog sabora. Ovo je primjer:
- ☒
- a. nadtumačenja ustava
- ☒
- b. izbjegavanja ustavne praznine
- ☐
- c. prilagođujućeg tumačenja zakona
- ☐
- d. neposredne primjene ustavnih normi od strane redovnog suda
24. Parlament države X je u siječnju 2019. donio Zakon o pobačaju s vakacijskim rokom od 15 dana. U postupku koji se pred općinskim sudom, na temelju toga Zakona, vodio protiv liječnika koji je izvršio pobačaj, pojavilo se pitanje ustavnosti Zakona pa je općinski sud uputio slučaj Ustavnom sudu. Ustavni sud je u travnju 2020. poništio Zakon. U državi X postoji:
- ☐
- a. difuzni nadzor ustavnosti
- ☒
- b. naknadni nadzor ustavnosti
- ☒
- c. konkretan nadzor ustavnosti
- ☐
- d. nadzor ustavnosti s učincima *inter partes*
25. Odredbom "Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije" (čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se norma kojom je između nje i općih akata Agencije uspostavljena:
- ☐
- a. materijalna hijerarhija
- ☒
- b. formalna hijerarhija
- ☐
- c. vrijednosna hijerarhija
- ☐
- d. jezična hijerarhija
26. Normom kojom se određuje da uredbe Vlade RH moraju biti u skladu s Ustavom i zakonom (*ex* čl. 30., st. 1. Zakona o Vladi RH) između zakona i uredbi uspostavlja se:
- ☐
- a. formalna ili strukturna hijerarhija

- ☐
- b. vrijednosna hijerarhija
☐
- c. jezična ili logička hijerarhija
☒
- d. materijalna ili supstancijalna hijerarhija

27. Pojam prava kao skupa normi u pravom smislu riječi podrazumijeva:

- ☒
- a. da je pravo skup protumačenih odredbi i neizraženih normi
☐
- b. da je pravo svedivo na skup institucija
☐
- c. da je pravo skup normativnih odredbi
☐
- d. da se pravo svodi na diskurs zakonodavca u materijalnom smislu

28. Poništenje:

- ☐
- a. redovito djeluje tako da su poništene norme još uvijek primjenljive u postupcima pokrenutima prije njihova poništenja
☒
- b. je akt na temelju kojega prestaje postajati dotad postojeća nevaljana norma
☒
- c. redovito djeluje unatrag
☒
- e. je sudski akt

29. Vacatio je:

- ☒
- a. razdoblje protekom kojega norma postaje primjenljiva
☒
- b. razdoblje između objave norme i njezina stupanja na snagu
☐
- c. razdoblje nakon poništenja norme
☐
- d. razdoblje nakon ukidanja norme

30. Prema Ustavu države X, zakone donosi parlament običnom većinom zastupnika. Parlament je 10. 1. 2021. donio Zakon o kamatama (ZK) običnom većinom, poštujući ustavne norme kojima se ograničava sadržaj zakona. ZK je objavljen u Narodnim novinama 11.1. s vakacijskim rokom od 7 dana. 20. 1. 2021. Zakonom o izmjenama Ustava određeno je da se zakoni donose dvotrećinskom većinom zastupnika. Na dan 22. 2. 2021. za ZK možemo reći da je:

- ☐
- a. materijalno pogrešan
☐
- b. ni valjan ni nevaljan
☐
- d. naknadno nevaljan
☒
- e. formalno valjan

Ispit iz teorije prava: opći rok 22.2.2021.

Odredbom "Za pravnu i poslovnu sposobnost fizičke osobe mjerodavno je pravo države čiji je ona državljanin" (čl. 14. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) izražava se:

a. metanorma

b. norma koja izvršava funkciju određivanja dosega sposobnosti djelovanja propisa

c. tzv. fragment norme

d. utemeljujuća norma

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: utemeljujuća norma, tzv. fragment norme, metanorma

Pitanje 2

U izričaju "Ana ima pravo da je se kazneno ne goni jer je proteklo 5 godina od kada je počinila kazneno djelo koje joj se stavlja na teret" izraz "pravo" označava:

a. skup normi kaznenog prava

b. kaznenopravnu znanost

c. subjektivni pravni položaj slobode

d. pravo u subjektivnom smislu

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: pravo u subjektivnom smislu

Pitanje 3

U odluci Ustavnog suda stoji: "Budući da u Ustavu ne postoji izričita ovlast da se zakonom imunitet može priznati i drugim državnim dužnosnicima, izvan onih propisanih Ustavom, u postojećem ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske ne postoji ustavnopravna mogućnost da se predsjedniku i članovima DSV-a zakonom prizna imunitet". Ustavni sud je uporabio:

a. argument *a contrario*

b. argument razdiobe

c. argument analogije

d. argument volje zakonodavca

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: argument *a contrario*

Pitanje 4

Odredbom "Tko se odaje skitnji ili prosjačenju kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana" (čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira) izražava se:

a. opća i apstraktna pravna norma

b. norma-propis

c. norma čiji je antecedent "...onda će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora"

d. norma u užem smislu

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: opća i apstraktna pravna norma, norma-propis, norma u užem smislu

Pitanje 5

Odredbom "Student koji nije uredno pohađao nastavu ne može polagati ispit, odnosno seminarski kolokvij" (čl. 5., st. 3. Pravilnika o studiju) izražava se norma kojom se studentu pripisuje subjektivni pravni položaj:

- a. slobode
- b. ne-zahjteva
- c. bezvlasti
- d. zahjteva

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: ne-zahjteva

Pitanje 6

Ustav države X određuje da Ustavni sud čini 13 sudaca. Parlament države X, u skladu s odredbama ustava države X, donese Zakon o izmjenama ustava (ZIU) i odredi da Ustavni sud čini 11 sudaca. Prema supstancijalističkom shvaćanju:

- a. donošenje ZIU-a je akt izvršavanja utemeljene vlasti
- b. ZIU predstavlja nezakonito mijenjanje ustava
- c. vlast mijenjanja ustava se donošenjem dotičnog ZIU-a pretvorila u ustavotvornu vlast
- d. ZIU je izmijenio postojeći ustavni identitet

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: donošenje ZIU-a je akt izvršavanja utemeljene vlasti

Pitanje 7

Pučkog pravobranitelja države X bira parlament na prijedlog Vlade. Pučki pravobranitelj bira se na vrijeme od 8 godina i po isteku tog vremena ne može biti ponovno biran na tu dužnost. Pučkog pravobranitelja ne može se razriješiti prije isteka njegova mandata. Između Pučkog pravobranitelja i parlamenta postoji:

- a. neovisnost
- b. najmanja ovisnost
- c. srednja ovisnost
- d. najveća ovisnost

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: najmanja ovisnost

Pitanje 8

U presudi Općinskog suda u Čakovcu stoji: "Činjenica da je optuženi dana 8. 7. 2018. u 13h u Zagrebu, s ciljem da se domogne tuđih stvari, došao do obiteljske kuće D. H. gdje je nasilno otvorio prozor i ušao u unutrašnjost, odakle je uzeo i za sebe zadržao 600,00 kuna i ženski ručni sat marke Casio proizlazi iz iskaza optuženika, zapisnika o očevidu, nalaza i mišljenja Centra za forenzička ispitivanja i iskaza oštećenice". Ovaj iskaz Suda:

- a. predstavlja dokazno rasuđivanje
- b. je dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja
- c. je opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja
- d. je podvođeci iskaz

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: je opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja, predstavlja dokazno rasuđivanje

Pitanje 9

Odredbom "Čovjekova je ... osobnost nepovrediva" (čl. 22., st. 1. Ustava RH) izražava se norma kojom se dodjeljuje:

- a. ljudsko pravo
- b. pravo koje se ne može ukinuti običnim zakonom
- c. socijalno pravo
- d. građansko pravo

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: pravo koje se ne može ukinuti običnim zakonom, ljudsko pravo

Pitanje 10

Odredbom "Vlada Republike Hrvatske uredit će uredbom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, unutarnji ustroj Ministarstva financija" (čl. 4., st. 1. Zakona o financijskoj policiji) izražava se norma koja u konsekventu sadrži deontički način:

- a. neobvezno
- b. obvezno
- c. zabranjeno
- d. dopušteno

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: obvezno

Pitanje 11

Iskaz "Iz navedene odredbe članka 165. Zakona o parničnom postupku određeno proizlazi da je sud ovlašten, ali i da nije dužan prigodom donošenja međupresude odlučiti i o troškovima postupka" (izvor: M. Dika, O sudskom troškovnom nagodbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2020.) pripada diskursu:

- a. teorije prava
- b. realističke pravne znanosti
- c. zakonodavca
- d. normativističke pravne znanosti

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: normativističke pravne znanosti

Pitanje 12

U presudi Suda EU stoji: "Članak 267. UFEU-a treba tumačiti na način da nacionalni sud koji dvoji o sukladnosti nacionalnog zakonodavstva kako s pravom Unije tako i s ustavom dotične države članice ne gubi pravo niti je, ovisno o slučaju, oslobođen obveze podnošenja Sudu pitanja koja se odnose na tumačenje ili

valjanost prava Unije zbog činjenice da se pred nacionalnim sudom nadležnim za provođenje incidentalnog postupka kontrole ustavnosti vodi takav postupak glede tog zakonodavstva.“ Riječ je o:

- a. spoznajnom tumačenju
- b. odlučujućem tumačenju
- c. tumačenju in concreto
- d. tumačenju in abstracto

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: tumačenju in abstracto, odlučujućem tumačenju

Pitanje 13

Odredbom “Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se primjenom odredbi zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja“ izražava se:

- a. norma kojom se određenim normama daje unatragno djelovanje
- b. norma kojom se određenim normama daje produljeno djelovanje
- c. prijelazna norma u funkcionalnom smislu
- d. prijelazna norma u strukturnom smislu

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: prijelazna norma u funkcionalnom smislu, norma kojom se određenim normama daje produljeno djelovanje

Pitanje 14

Iz članka 125. Ustava RH proizlazi da je Ustavni sud nadležan ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i suglasnost podzakonskih propisa s Ustavom i zakonom. Ustavni sud je iz navedene odredbe, u spoju s ustavnom odredbom kojom je izraženo načelo ustavnosti i zakonitosti i odredbom kojom je izražena norma o nadzakonskoj pravnoj snazi preuzetih međunarodnih ugovora, izveo normu prema kojoj je on nadležan ocjenjivati i suglasnost zakona s međunarodnim ugovorima koji čine dio domaćeg pravnog poretka. Ovo je primjer:

- a. rješavanja ustavnih antinomija
- b. pravnog konstruiranja
- c. prilagođujućeg tumačenja zakona
- d. nadtumačenja ustava

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: nadtumačenja ustava, pravnog konstruiranja

Pitanje 15

Prema Ustavu države X, zakone donosi parlament običnom većinom zastupnika. Parlament je 10. 1. 2021. donio Zakon o kamatama (ZK) običnom većinom. ZK je objavljen u Narodnim novinama s vakacijskim rokom od 7 dana. 20. 1. 2021. Zakonom o izmjenama Ustava određeno je da se zakoni donose dvotrećinskom većinom zastupnika. Na dan 22. 2. 2021. za ZK možemo reći da:

- a. je ni valjan ni nevaljan
- b. je formalno valjan
- c. je ništetan
- d. je formalno pogrešan

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: je formalno valjan

Pitanje 16

Odredbom "Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije" (čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se:

- a. metanorma u užem smislu
- b. sekundarna norma
- c. norma o nadležnosti
- d. norma o postupku

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: sekundarna norma, norma o nadležnosti

Pitanje 17

Odredbom "Prava u sustavu socijalne skrbi osiguravaju se korisniku uz poštivanje ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja" (čl. 14. Zakona o socijalnoj skrbi) izražava se:

- a. norma-pravilo
- b. zakonsko načelo
- c. posebno načelo
- d. otklonjiva norma

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: posebno načelo, zakonsko načelo, otklonjiva norma

Pitanje 18

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12):

- a. pripada pravnom poretku na temelju normi o proizvodnji prava
- b. je proizvod normativnog akta
- c. je zakon u materijalnom smislu
- d. je zakon u formalnom smislu

Povratna informacija

Ispravni odgovori su: pripada pravnom poretku na temelju normi o proizvodnji prava, je zakon u materijalnom smislu, je zakon u formalnom smislu, je proizvod normativnog akta

Pitanje 19

Odredbom “Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije“ (čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se norma kojom je između nje i općih akata Agencije uspostavljena:

- a. formalna hijerarhija
- b. jezična hijerarhija
- c. vrijednosna hijerarhija
- d. materijalna hijerarhija

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: formalna hijerarhija

Pitanje 20

Ocjenjujući ustavnost novog Zakona o najmu stanova, Ustavni sud je rekao sljedeće: “Zakonodavac je ovim zakonom opravdano želio zaštititi interese najmodavaca (kao vlasnika stanova u privatnom vlasništvu). Međutim, u ostvarivanju tog cilja bio je dužan voditi računa i o općem interesu zajednice, uključujući dostupnost zadovoljavajućeg smještaja za one u lošijem položaju, u konkretnom slučaju zaštićenih najmoprimaca“. Ustavni sud je upotrijebio tehniku:

- a. razložnosti zakona
- b. odvagivanja načela
- c. nadtumačenja ustava
- d. prilagođujućeg tumačenja zakona

Povratna informacija

Ispravan odgovor je: odvagivanja načela

1. Odredbom "Fakultetsko vijeće donosi statut" čl. 63 Zakona o znanstvenoj djelatnosti izražava se norma kojom je između nje i statutarne norme uspostavljena:

- a) materijalna hijerarhija
- b) formalna +
- c) vrijednosna
- d) jezična hijerarhija

2. Odredbom "danom stupanja na snagu ovog zakona ukida se zakon o zateznim kamatama NN464 (- članak 7 zakona o kamatama) izražava se:

- a) fragment norme +
- b) utemeljujuća norma +
- c) primarna norma
- d) metanorma +

3. odredbom "tko izravno i javno potiče na zločin agresije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina (KZ) izražava se:

- a) norma propis +
- b) norma čiji je konsenzus "ako osoba izravno i javno potiče zločin"
- c) norma u užem smislu +
- d) opća i apstraktna norma +

4. Normom N1 određeno je da se članovi Studentskog zbora izabiru na općim studentskim izborima, no nijednom normom nije uređen postupak izbora. U ovom slučaju riječ je o:

- a) normativnoj praznini
- b) tehničkoj praznini +
- c) praznini koja se može izbjeći tumačenjem
- d) vrijednosnoj praznini

5. Ustavnom normom N1 se štiti pravo vlasništva, a ustavnom normom N2 pravo na dom. Vlasnik stana zahtijeva iseljenje osoba koje bez pravnog temelja žive u njegovom stanu. Osobe koje u stanu žive prigovaraju tom zahtjevu tvrdeći da im je taj stan jedini dom. Ovaj primjer predstavlja:

- a) antinomiju koja se rješava kriterijem hijerarhije
- b) dvostrano djelomičnu antinomiju +
- c) potpunu antinomiju
- d) antinomiju in abstracto

6. Odredbom "Znanstvena djelatnost se temelji na slobodi i autonomiji stvaralaštva" (zakona o ---) izražava se:

- a) opće načelo u užem smislu
- b) zakonsko načelo +
- c) otklonjiva norma +
- d) neizraženo načelo

7. Pravilnik o porezu na dohodak:

- a) pripada pravnom poretku na temelju norme o proizvodnji prava +
- b) je proizvod normativne činjenice
- c) je pravni izvor prava +
- d) je zakon u formalnom smislu

8. Ustav države x određuje da mandat Predsjednika Republike traje 4 godine, Parlament države u skladu s odredbama ustava, donese Zakon o izmjenama ustava i odredi da mandat predsjednika traje 5 godina. Prema formalističkom shvaćanju:

- a) zakon je izmijenio postojeći ustavni identitet
- b) donošenje zakona je akt izvršavanja utemeljene vlasti +
- c) vlast mijenjanja ustava se donošenjem zakona pretvorila u ustavotvornu
- d) zakon predstavlja nezakonito mijenjanje ustava

9. U pravnom poretku države x Parlament donosi zakone, Vlada donosi uredbe za primjenu zakona, a sudovi sude. Pravni poredak države je:

- a) decentraliziran
- b) razmjerno složen +
- c) jedostavan
- d) vrlo složen

10. Iz članka 4. Ustava kojim je izraženo načelo diobe vlasti, Ustavni sud RH je izveo neizraženu normu prema kojoj zakonodavac ne može zakonom ni proširivati ni ograničavati ovlasti i dužnosti ustavom pripisane najvišim ustavnim organima unutar svake od triju državnih vlasti. Ovo je primjer:

- a) rješavanja ustavnih antinomija
- b) prilagođujućeg tumačenja zakona
- c) nadtumačenja ustava +
- d) pravnog konstituiranja +

11. U izričaju Petar ima pravo da se kazneno ne goni jer je proteklo 10 godina otkad je počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret'', izraz pravo označava:

- a) subjektivni pravni položaj slobode
- b) pravo u subjektivnom smislu +
- c) kaznenopravnu znanost
- d) skup normi kaznenog prava

12. Odredbom '' ovim se zakonom za 2012. i 2013. uskraćuje isplata pojedinih materijalnih prava, koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima ili drugim sporazumima čiji je potpisnik Vlada'', koja je stupila na snagu 1.1. 2012. izražava se:

- a) prijelazna norma u funkcionalnom smislu
- b) unatražnodjelujuća
- c) prijelazna norma u strukturnom smislu +
- d) produljenodjelujuća norma

13. Članak ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika, kao i obični zakoni. Ustav ne sadrži odredbe o temeljnim pravima. Ustav države x je:

- a) moguće ga je izmijeniti običnim zakonom +
- b) krut
- c) dug
- d) kratak +

14. Iskaz općinskog suda u splitu: ''Neosporno je da je tužitelj u zemljišnim knjigama uknjižen kao suvlasnik 9/33 dijela nekretnine k.č.br.xxx, k.o. split, odnosno vlasnik stana u splitu, koji stan tuženi koriste kao zaštićeni najmoprimci.

- a) podvodeći iskaz
- b) predstavlja pravilo
- c) činjenični sud +
- d) vanjsko opravdanje sudačkog rasuđivanja

15. Odredbom ''svakome se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu'' (ustav) izražava se norma kojom se dodjeljuje:

- a) građansko pravo
- b) ljudsko +
- c) socijalno +
- d) pravo koje se može ukinuti običnim zakonom

16. Odredbom "Fakultetsko vijeće donosi statut" čl. 63 Zakona o znanstvenoj djelatnosti izražava se:

- a) primarna norma
- b) metanorma u širem smislu +
- c) norma o nadležnosti +
- d) norma o postupku

17. Prema ustavu države x zakone donosi parlament običnom većinom zastupnika. Zakon o vlasništvu je donijela Vlada države x dvotrećinskom većinom članova. ZV je objavljen u službenom glasniku 19.2.2021. s vakacijskim rokom od 7 dana. Na dan 10.3.2021. za zv možemo reći da:

- a) je primjenjiv
- b) postoji u pravnom poretku
- c) je djelovan
- d) je ništetan +

18. Odredbom student ne može pristupiti usmenom dijelu ispita ako nije zadovoljio na pisanom dijelu ispita (pravilnik o studiju) izražava se norma kojom se studentu pripisuje subjektivni pravni položaj:

- a) ne-zahjeva +
- b) slobode
- c) bezvlasti
- d) zahtjeva

19. Predsjednik Vrhovnog suda države x bira parlament na prijedlog predsjednika države. Predsjednik Vrhovnog suda bira se na vrijeme od 4 godine i po isteku tog vremena može biti ponovo biran na tu dužnost. Nitko na ovu dužnost ne može biti biran više od 2 puta. Predsjednika Vrhovnog suda ne može se razriješiti prije isteka njegova mandata. Između predsjednika Vrh. suda i parlamenta postoji:

- a) najveća ovisnost
- b) srednja ovisnost +
- c) najmanja ovisnost
- d) neovisnost

20. Prema stajalištu Ustavnog suda RH, čl. 23., st. 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor treba shvatiti na način da je za zastupnika izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj važećih glasova birača. Ovo je primjer:

- a) spoznajnog tumačenja
- b) znanstvenog tumačenja
- c) odlučujućeg tumačenja +
- d) tumačenja

in

concreto

TP 30.8.2021.

1. U izričaju "Hrvatsko pravo pripada kontinentalnoeuropskom pravnom krugu" izraz "pravo" označava:
- pravni automatizam
 - pravo u subjektivnom smislu
 - pravo u objektivnom smislu
 - pravnu znanost

Ispravan odgovor je:

pravo u objektivnom smislu

2. Između norme izražene odredbom "Za pravnu i poslovnu sposobnost fizičke osobe mjerodavno je pravo države čiji je ona državljanin" (čl. 14., st. 1. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) i normi mjerodavnog prava postoji odnos:
- logičke ili jezične hijerarhije
 - vrijednosne hijerarhije
 - materijalne ili supstancijalne hijerarhije
 - formalne ili strukturne hijerarhije

Ispravan odgovor je:

logičke ili jezične hijerarhije

3. Norma N1 određuje da su državljani dužni platiti porez na dohodak. Norma N2 određuje da poljoprivrednici nisu dužni platiti porez na dohodak. U okviru skupa normi N1 i N2, slučaj plaćanja poreza na dohodak stranca nepoljoprivrednika je primjer:
- vrijednosne praznine
 - normativne praznine
 - tehničke praznine
 - institucionalne praznine

Ispravan odgovor je:

normativne praznine

4. U presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu nalazimo sljedeći iskaz: "Okrivljenik je od proljeća 2013. do srpnja 2016. u Z., u nakani da pribavi znatnu nepripadnu materijalnu korist, u više navrata mjesečno od M.L. tražio da mu predaje novac, kupuje bonove za mobitel, lijekove i druge proizvode, znajući pri tome da mu M.L. ni po kojoj osnovi nije dužna davati novac niti kupovati zatražene stvari, kojim prilikama ju je vrijeđao...". Ovaj iskaz:
- je rezultat tumačenja in abstracto
 - je činjenična premisa sudačkog rasuđivanja
 - predstavlja opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja
 - se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja

Ispravan odgovor je:

je činjenična premisa sudačkog rasuđivanja

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96):
- je normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja
 - je zakon u formalnom i oba materijalna smisla
 - prema načelu zakonitosti pravosuđenja, treba biti u skladu sa sudskim odlukama
 - pripada hrvatskom pravnom poretku prema kriteriju sukladnosti normama o proizvodnji prava

Ispravni odgovori su:

je zakon u formalnom i oba materijalna smisla,

pripada hrvatskom pravnom poretku prema kriteriju sukladnosti normama o proizvodnji prava

6. Ustav države X ne sadrži nijednu odredbu glede odnosa između državnog i međunarodnog prava. Označi točne tvrdnje.
- Ustav države X je mješovite naravi.
 - Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.
 - Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava.
 - U državi X je neposredno primjenjivo samo unutarnje pravo.

Ispravni odgovori su:

Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.,

U državi X je neposredno primjenjivo samo unutarnje pravo.

7. Nakon revolucije, 2000. godine skupina vodećih revolucionara se proglasila Ustavotvornom skupštinom i donijela Ustav Republike X kojim je određeno da Parlament može izmijeniti Ustav troćetvrtinskom većinom glasova svih zastupnika. 2010. je Parlament izmijenio Ustav, spustivši dobnu granicu za ostvarivanje prava glasa sa 18 na 17 godina života. Označi točne tvrdnje:
- Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2010. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.
 - Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjenama Ustava iz 2010. prvi Ustav iz 2000. je izgubio svoj materijalni identitet.
 - Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2010. predstavljaju izvršavanje utemeljene vlasti.
 - Prema formalističkom shvaćanju, donošenje Ustava iz 2000. godine je akt utemeljene vlasti.

Ispravan odgovor je:

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2010. predstavljaju izvršavanje utemeljene vlasti.

8. Čl. 81., st. 1. Kaznenog zakona je propisano: "Izrečena kazna dugotrajnog zatvora se zbog zastare ne može izvršiti kad od pravomoćne presude protekne 40 godina" (čl. 83., st. 1. Kaznenog zakona). Po proteku 40 godina od pravomoćne presude kojom je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, normom izraženom ovom odredbom:
- organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj podločnosti
 - osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj slobode
 - organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj vlasti
 - osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj otpornosti

Ispravan odgovor je:

osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj otpornosti

9. Zakonskom normom N1 iz 2020. je određeno da poslodavac mora nadoknaditi štetu radniku koju je ovaj pretrpio na radnom mjestu. Normom uredbe s podzakonskom snagom N2 iz 2021. je određeno da poslodavac ne odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radnom mjestu. Ovo je primjer antinomije koja se rješava primjenom:
- kriterija lex posterior derogat legi priori
 - kriterija lex specialis derogat legi generali
 - načela nadležnosti
 - kriterija lex superior derogat legi inferiori

Ispravan odgovor je: kriterija lex superior derogat legi inferiori

10. U svom znanstvenom radu autor je iznio sljedeće: "Sukladno doslovnom tumačenju čl. 8. Zakona, maloljetno dijete koje je navršilo 15 godina i u radnom je odnosu nema pravo na uzdržavanje od svojih roditelja. Međutim, sukladno ciljnom tumačenju navedene odredbe, takvo dijete ima pravo na uzdržavanje od svojih roditelja". Ovaj iskaz autora pripada:
- diskursu de lege ferenda
 - diskursu de sententia ferenda
 - diskursu pravne znanosti u pravom smislu riječi
 - propisujućem diskursu

Ispravan odgovor je:

diskursu pravne znanosti u pravom smislu riječi

11. Kojem diskursu pripada tekst: "Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu" (čl. 14., st. 1. Zakona o općem upravnom postupku)?
- diskursu normotvoraca
 - diskursu pravnih znanstvenika
 - diskursu filozofa prava
 - diskursu sociologa prava

Ispravan odgovor je:

diskursu normotvoraca

12. U državi X predsjednik nema vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament i ne postoji organ koji bi mogao nadzirati ustavnost zakona. Isključiva vlast izvršnih organa je vlast izvršavanja zakona. Sudovi su nadležni ocjenjivati zakonitost pojedinačnih i konkretnih odluka izvršnih organa. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:
- zakonodavni organ ovisan o sudskim organima
 - sudska vlast nespecijalizirana
 - izvršna vlast specijalizirana
 - zakonodavna vlast specijalizirana

Ispravan odgovor je:

zakonodavna vlast specijalizirana

13. Načelo demokracije i socijalne države (uređeno čl. 1., st. 1. Ustava RH, koji je po svome karakteru krut) je:
- norma koju se može ograničiti zakonom
 - norma koju se može ukinuti zakonom
 - općenita norma
 - načelo "bez odredbe"

Ispravan odgovor je:

općenita norma

14. Odredbom "lokalna odnosno područna (regionalna) predstavnička su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općega biračkog prava" (čl. 128., st. 2. Ustava RH) izražava se:
- programatska norma
 - materijalno ustavna norma
 - norma u ustrojstvu
 - norma o obliku države

Ispravni odgovori su:
norma u ustrojstvu,
norma o obliku države,
materijalno ustavna norma

15. Parlament države X je 1. svibnja 2021. donio Zakon o kamatama. Zakon je objavljen u Službenom glasniku 5. svibnja s vakacijskim rokom od 14 dana. Parlamentarna manjina je 6. svibnja podnijela Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti navedenog zakona i time, sukladno ustavnom uređenju nadzora ustavnosti u državi X, spriječila njegovo stupanje na snagu. Ustavni sud je u kolovozu 2021. utvrdio da Zakon nije nespojiv s Ustavom pa je Zakon stupio na snagu. U državi X postoji:
- difuzni nadzor ustavnosti
 - apstraktan nadzor ustavnosti
 - naknadni nadzor ustavnosti
 - nadzor ustavnosti s učincima erga omnes

Ispravni odgovori su:
apstraktan nadzor ustavnosti, nadzor ustavnosti s učincima erga omnes

16. Odredbom "Stranke su dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" (čl. 7., st. 1. Zakona o parničnom postupku) izražava se:
- metanorma u širem smislu
 - primarna norma
 - norma koja ponašanje stranaka deontički kvalificira kao neobvezno
 - neizražena norma

Ispravan odgovor je:
primarna norma

17. Kralj je 1940. godine jednostranom odlukom donio Ustav Kraljevine K, uredivši njime isključivo nadležnosti vrhovnih državnih organa i njihove međusobne odnose te zabranivši njegovo mijenjanje. Ustav Kraljevine K je:
- krut
 - dug
 - pisan
 - ustavni pakt

Ispravan odgovor je:
pisan

18. Prema Ustavu države X zakone donosi kralj kao nasljedni vladar, koji je ujedno i vrhovni izvršni i sudski organ. Nitko osim kralja nije nadležan donositi opće i apstraktne norme. Građanima nijednim normativnim dokumentom nisu zajamčena temeljna prava i slobode. Država X je:
- autokratska država
 - ustavna država
 - centralizirani pravni poredak
 - jednostavan pravni poredak

Ispravni odgovori su:
jednostavan pravni poredak,
centralizirani pravni poredak,
autokratska država

19. Odredbom "Ako dužnik ne ispunji obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem, vjerovnik ima pravo zahtijevati popravljjanje štete koju je zbog toga pretrpio" (čl. 342., st. 2. Zakona o obveznim odnosima) izražava se norma:
- bez antecedenta
 - s pogodbenom strukturom
 - koja uređuje slučaj neispunjenja obveze ili zakašnjenja s njezinim ispunjenjem
 - čiji se konsekvant sastoji u pripisivanju povoljnog subjektivnog pravnog položaja

Ispravni odgovori su:
čiji se konsekvant sastoji u pripisivanju povoljnog subjektivnog pravnog položaja,
koja uređuje slučaj neispunjenja obveze ili zakašnjenja s njezinim ispunjenjem,
s pogodbenom strukturom

20. Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: "Članak 4. stavke 1. i 4. Šeste direktive treba tumačiti na način da se aktivnost poreznika smatra aktivnošću koja se obavlja samostalno.". Ovaj iskaz Suda EU:
- predstavlja tumačenje in abstracto
 - predstavlja spoznajno tumačenje
 - smanjuje neodređenost pravnog sustava Europske unije
 - rezultat je tumačenjske djelatnosti

Ispravni odgovori su:

predstavlja tumačenje in abstracto,
smanjuje neodređenost pravnog sustava Europske unije,
rezultat je tumačenjske djelatnosti

19-7-2021

U izričaju "Ivan ima pravo jednostrano raskinuti ugovor s Petrom zbog nedostatka kupljene stvari" izraz "pravo" označava:



a.

subjektivni pravni položaj vlasti



b.

pravo u subjektivnom smislu



c.

podskup normi objektivnog prava



d.

pravnu znanost

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

pravo u subjektivnom smislu,
subjektivni pravni položaj vlasti

Tekst pitanja

Odredbom "Stranke su dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" (čl. 7., st. 1. Zakona o parničnom postupku) izražava se:



a.

konkretna norma



b.

propis



c.

norma s pogodbenom strukturom



d.

norma u općenitom smislu

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

propis,
norma s pogodbenom strukturom

Tekst pitanja

Odredbom "Zajedničku ogradu može svaki od susjeda upotrebljavati sa svoje strane do polovine njezine širine" (čl. 101., st. 3. Zakona o vlasništvu) izražava se:



a.

norma koja ponašanje susjeda deontički kvalificira kao dopušteno



b.

formulirana norma



c.

primarna norma



d.

metanorma

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

formulirana norma,
norma koja ponašanje susjeda deontički kvalificira kao dopušteno,
primarna norma

Tekst pitanja

Načelo savjesnosti i poštenja (uređeno čl. 4. Zakona o obveznim odnosima) je:



a.

norma koju se može ukinuti ustavnom normom



b.

norma koju se može ograničiti ili ukinuti zakonom



c.

općenita norma



d.

načelo “bez odredbe“

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

norma koju se može ukinuti ustavnom normom,
norma koju se može ograničiti ili ukinuti zakonom,
općenita norma

Tekst pitanja

Odredbom “Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi odgovornost Predsjednika Republike za povredu ustava, Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava“:



a.

Ustavnom sudu se pripisuje položaj vlasti



b.

između Ustavnog suda i Predsjednika Republike se uspostavlja pravni odnos obvezivanja



c.

Predsjedniku Republike se pripisuje subjektivni položaj bezvlasti



d.

Predsjedniku Republike se pripisuje subjektivni položaj podložnosti

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

Ustavnom sudu se pripisuje položaj vlasti,
Predsjedniku Republike se pripisuje subjektivni položaj podložnosti

Tekst pitanja

Ustav Republike Hrvatske je:



a.

izvor prava



b.

zakon u formalnom smislu



c.

prema načelu ustavnosti, podvrgnut zakonu u formalnom smislu



d.

normativni dokument općeg i apstraktnog sadržaja

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

normativni dokument općeg i apstraktnog sadržaja,
izvor prava

Tekst pitanja

Uredba (sa zakonskom snagom) o izmjeni Zakona o prebivalištu, koju je donijela Vlada RH je:



a.

normativni dokument koji sadrži dinamički utemeljene norme



b.

proizvod normativnog akta



c.

zakon u formalnom smislu



d.

izvedeni izvor prava

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

normativni dokument koji sadrži dinamički utemeljene norme,
proizvod normativnog akta,
izvedeni izvor prava

Tekst pitanja

Nakon revolucije 1999. godine, skupina vodećih revolucionara se proglasila Ustavotvornom skupštinom i donijela Ustav Republike X kojim je određeno da Parlament može izmijeniti Ustav dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. 2009. je Parlament izmijenio Ustav, uspostavivši monarhijski oblik vladavine. Označi točne tvrdnje:



a.

Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2009. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.



b.

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjenama Ustava iz 2009. prvi Ustav iz 1999. je izgubio svoj materijalni identitet.



c.

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2009. predstavljaju izvršavanje utemeljene vlasti.



d.

Prema formalističkom shvaćanju, donošenje Ustava iz 1999. godine je akt ustavotvorne vlasti.

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

Prema formalističkom shvaćanju, donošenje Ustava iz 1999. godine je akt ustavotvorne vlasti.,
Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjenama Ustava iz 2009. prvi Ustav iz 1999. je izgubio svoj materijalni identitet.

Tekst pitanja

Parlament države X je u veljači 2020. donio Zakon o javnom okupljanju s vakacijskim rokom od 7 dana. Udruga građana je u travnju 2020. podnijela Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti navedenog zakona zbog navodne povrede ustavnog prava na slobodu okupljanja. Ustavni sud je u travnju 2021. poništio Zakon. U državi X postoji:

☐ a.
konkretni nadzor ustavnosti

☐ b.
difuzni nadzor ustavnosti

☒ c.
nadzor ustavnosti s učincima *erga omnes*

☒ d.
naknadni nadzor ustavnosti

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
naknadni nadzor ustavnosti,
nadzor ustavnosti s učincima *erga omnes*

Tekst pitanja
Odredbom "Predsjednika Vrhovnog suda RH, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda RH i nadležnog odbora Hrvatskog sabora, na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor." (čl. 116., st. 2. Ustava RH) izražava se:

☐ a. norma o normativnoj nadležnosti

☒ b. norma u ustrojstvu

☒ c. materijalno ustavna norma

☒ d. norma o obliku države

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
norma u ustrojstvu,
norma o obliku države,
materijalno ustavna norma

Tekst pitanja
Čl. 21. Zakona o vodama iz 2016. obvezuju se vlasnici zemljišta koja pripadaju vodnom dobru da dopuste njihovo privremeno korištenje radi održavanja vodnog režima. Čl. 2. Uredbe (sa zakonskom snagom) o vodama, koju je donijela Vlada RH 2017. godine, određeno je da vlasnici takvih zemljišta mogu zabraniti njihovo privremeno korištenje kada ono ima za cilj održavanje vodnog režima. Ovo je primjer antinomije:

☐ a.
koja se rješava primjenom kriterija hijerarhije

☒ b.
koja se rješava primjenom kriterija *lex posterior derogat legi priori*

☐ c.
kod koje dolazi do djelomičnog preklapanja razreda činjeničnih stanja

☒ d.
in abstracto

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

koja se rješava primjenom kriterija *lex posterior derogat legi priori*,
in abstracto

Tekst pitanja

Čl. 4. Zakona o turističkoj pristojbi je određeno da turističku pristojbu plaćaju vlasnici kuća za odmor. Čl. 4. Zakona je ukinut 31. 12. 2020. s unatragdjelujućim učinkom. Norma izražena čl. 4. Zakona o turističkoj pristojbi:



a.

je bila primjenjiva tijekom 2020. godine



b.

je primjenjiva i nakon 31. 12. 2020. na one odnose koji su nastali tijekom 2020.



c.

je proizvodila pravne učinke do 31. 12. 2020.



d.

nakon 31. 12. 2020. više nije djelovna ni u pogledu odnosa koji su nastali do toga datuma

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

je bila primjenjiva tijekom 2020. godine,
je proizvodila pravne učinke do 31. 12. 2020.,
nakon 31. 12. 2020. više nije djelovna ni u pogledu odnosa koji su nastali do toga datuma

Tekst pitanja

Prema Ustavu države X zakone donosi parlament kao elektivni organ. Građani uglavnom poštuju vrijedeće zakone. Nositelj izvršne vlasti je Vlada, koja ima vlast donošenja uredbi, a pravne sporove rješavaju državni sudovi. Ustavom su građanima zajamčena temeljna prava i slobode. Država X je:



a.

jednostavan pravni poredak



b.

društveno učinkovit pravni poredak



c.

decentralizirani pravni poredak



d.

ustavna država

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

ustavna država,
društveno učinkovit pravni poredak

Tekst pitanja

Čl. 90. krutog Ustava države X iz 1990. određuje da Parlament, koji broji ukupno 120 zastupnika, donosi izborne zakone većinom glasova svih zastupnika. Čl. 100. Ustava određuje da Predsjednika Republike biraju građani na općim izborima. Parlament je 2019. donio Zakon o izboru Predsjednika Republike sa 63 glasa, kojim je odredio da Predsjednika Republike biraju parlamentarni zastupnici. 2020. je izmjenama Ustava određeno da se izborni zakoni donose dvotrećinskom većinom glasova zastupnika. Norme izražene navedenim zakonom su:

☐ a.
formalno nevaljane od trenutka donošenja Zakona o izboru Predsjednika Republike

☒ b.
formalno valjane

☐ c.
postale materijalno nevaljane nakon izmjena Ustava

☒ d.
materijalno nevaljane od trenutka donošenja Zakona o izboru Predsjednika Republike

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

formalno valjane,
materijalno nevaljane od trenutka donošenja Zakona o izboru Predsjednika Republike

Tekst pitanja

U državi X predsjednik nema vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament. Ustavni sud države X ima vlast nadzirati ustavnost zakona. Upravni sud ima vlast nadzirati zakonitost rješenja koje donosi upravna vlast. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

☐ a.
zakonodavni organ ovisan o sudskim organima

☐ b.
zakonodavna vlast specijalizirana

☒ c.
izvršna vlast nespecijalizirana

☐ d.
vlast ustrojena na temelju načela odvajanja vlasti

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

izvršna vlast nespecijalizirana

Tekst pitanja

Ustav države X određuje da se međunarodnopravne ugovorne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države X. Ustav države X ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi. Ustav države X određuje da međunarodni ugovori imaju snagu zakona. Označi točne tvrdnje.

☒ a.
Ustav države X je mješovite naravi.

☒ b.
Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.

☒ c.
Kasniji zakoni države X prešutno ukidaju ranije nespojive međunarodne ugovore.

☐ d.
Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava.

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.,

Kasniji zakoni države X prešutno ukidaju ranije nespojive međunarodne ugovore. ,

Ustav države X je mješovite naravi.

Tekst pitanja

Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: “Čl. 6., st. 3. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna treba tumačiti u smislu da zabranjuje da se, bez odobrenja koje izdaju nadležna nacionalna tijela, u slane močvare povezane sa Sredozemnim morem ispuštaju tvari koje, iako su netoksične, negativno utječu na sadržaj kisika u morskom okolišu“. Ovaj iskaz Suda EU:

☐ a.
smanjuje neodređenost norme koja proizlazi iz navedenog članka Protokola

☒ b.
predstavlja odlučujuće tumačenje

☐ c.
rezultat je dokaznog postupka

☐ d.
predstavlja tumačenje *in concreto*

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

predstavlja odlučujuće tumačenje

Tekst pitanja

U znanstvenom radu iz područja obiteljskog prava autorica je napisala: “Bračni drug i partner mogu uzdržavanje tražiti i za vrijeme trajanja braka odnosno istospolne zajednice i nakon njegova/njezina prestanka, dok izvanbračni drug može uzdržavanje tražiti samo nakon prestanka zajednice. Zbog sličnosti izvanbračne i istospolne zajednice, radi primjene načela jednakosti, bilo bi uputno da je zakonodavac iste situacije riješio na jednak način“. U ovom je slučaju pravna znanstvenica ukazala na postojanje:

☐ a.
normativne praznine

☐ b.
tehničke praznine

☐ c.
institucionalne praznine

☒ d.
vrijednosne praznine

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

vrijednosne praznine

Tekst pitanja

U presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu nalazimo sljedeći iskaz: “To da je okrivljenik tijekom 2019. godine prijetio svojoj supruzi, oštećenoj K.P., da će kupiti otrov i otrovati i nju i njezine roditelje, kao i da će, ukoliko se oštećena vrati kod svojih roditelja, doći do njih te ih pobiti, proizlazi iz izvješća o uhićenju okrivljenika, iskaza okrivljenika i iskaza oštećenice“. Ovaj iskaz:

☒ a.
predstavlja opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja

☒ b.
se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja

☒ c.
je rezultat dokaznog postupka

☐ d.
je normativna premisa sudačkog rasuđivanja

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja,
predstavlja opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja,
je rezultat dokaznog postupka

Tekst pitanja

U znanstvenom radu iz područja prava azila autorica je iznijela sljedeće stajalište: “Na kraju, moguće je zaključiti da bi sudbena vlast mogla imati značajnu ulogu u daljnjem razvoju hrvatskog sustava azila, pri čemu bi sudovi trebali iskoristiti mogućnosti utjecaja koje im pruža njihov neovisni položaj i razviti kroz svoje odluke više standarde zaštite tražitelja azila i azilanata“. Ovaj iskaz autorice pripada:

☒ a.
diskursu doktrine

☐ b.
diskursu pravne znanosti u pravom smislu riječi

☒ c.
diskursu *de sententia ferenda*

☐ d.
diskursu *de lege ferenda*

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

diskursu *de sententia ferenda*,
diskursu doktrine

22-2-2021

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12):

☒ a.
je zakon u materijalnom smislu

☒ b.
je proizvod normativnog akta

☒ c.
je zakon u formalnom smislu

☒ d.
pripada pravnom poretku na temelju normi o proizvodnji prava

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

pripada pravnom poretku na temelju normi o proizvodnji prava,

je zakon u materijalnom smislu,
je zakon u formalnom smislu,
je proizvod normativnog akta

Tekst pitanja

Odredbom "Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se primjenom odredbi zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja" izražava se:



a.

norma kojom se određenim normama daje unutražno djelovanje



b.

prijelazna norma u funkcionalnom smislu



c.

prijelazna norma u strukturnom smislu



d.

norma kojom se određenim normama daje produljeno djelovanje

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

prijelazna norma u funkcionalnom smislu,

norma kojom se određenim normama daje produljeno djelovanje

Tekst pitanja

Odredbom "Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije" (čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se norma kojom je između nje i općih akata Agencije uspostavljena:



a.

jezična hijerarhija



b.

formalna hijerarhija



c.

vrijednosna hijerarhija



d.

materijalna hijerarhija

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

formalna hijerarhija

Tekst pitanja

Iskaz "Iz navedene odredbe članka 165. Zakona o parničnom postupku određeno proizlazi da je sud ovlašten, ali i da nije dužan prigodom donošenja međupresude odlučiti i o troškovima postupka" (izvor: M. Dika, O sudskom troškovnom nagodbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2020.) pripada diskursu:



a.

zakonodavca



b.

teorije prava



c.

realističke pravne znanosti



d.

normativističke pravne znanosti

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

normativističke pravne znanosti

Tekst pitanja

Odredbom "Vlada Republike Hrvatske uredit će uredbom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, unutarnji ustroj Ministarstva financija" (čl. 4., st. 1. Zakona o financijskoj policiji) izražava se norma koja u konsekventu sadrži deontički način:



a.

obvezno



b.

zabranjeno



c.

neobvezno



d.

dopušteno

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

obvezno

Tekst pitanja

Prema Ustavu države X, zakone donosi parlament običnom većinom zastupnika. Parlament je 10. 1. 2021. donio Zakon o kamatama (ZK) običnom većinom. ZK je objavljen u Narodnim novinama s vakacijskim rokom od 7 dana. 20. 1. 2021. Zakonom o izmjenama Ustava određeno je da se zakoni donose dvotrećinskom većinom zastupnika. Na dan 22. 2. 2021. za ZK možemo reći da:

☐

a.

je formalno pogrešan

☐

b.

je ni valjan ni nevaljan

☐

c.

je ništetan

☒

d.

je formalno valjan

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

je formalno valjan

Tekst pitanja

Ocjenjujući ustavnost novog Zakona o najmu stanova, Ustavni sud je rekao sljedeće: “Zakonodavac je ovim zakonom opravdano želio zaštititi interese najmodavaca (kao vlasnika stanova u privatnom vlasništvu). Međutim, u ostvarivanju tog cilja bio je dužan voditi računa i o općem interesu zajednice, uključujući dostupnost zadovoljavajućeg smještaja za one u lošijem položaju, u konkretnom slučaju zaštićenih najamoprimaca“. Ustavni sud je upotrijebio tehniku:

☐

a.

prilagođujućeg tumačenja zakona

☐

b.

razložnosti zakona

☒

c.

odvagivanja načela

☐

d.

nadtumačenja ustava

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

odvagivanja načela

Tekst pitanja

Pučkog pravobranitelja države X bira parlament na prijedlog Vlade. Pučki pravobranitelj bira se na vrijeme od 8 godina i po isteku tog vremena ne može biti ponovno biran na tu dužnost. Pučkog pravobranitelja ne može se razriješiti prije isteka njegova mandata. Između Pučkog pravobranitelja i parlamenta postoji:

☐

a.

neovisnost

☐

b.

najveća ovisnost

☐

c.

srednja ovisnost

☒

d.

najmanja ovisnost

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

najmanja ovisnost

Tekst pitanja

U presudi Općinskog suda u Čakovcu stoji: “Činjenica da je optuženi dana 8. 7. 2018. u 13h u Zagrebu, s ciljem da se domogne tuđih stvari, došao do obiteljske kuće D. H. gdje je nasilno otvorio prozor i ušao u unutrašnjost, odakle je uzeo i za sebe zadržao 600,00 kuna i ženski ručni sat marke Casio proizlazi iz iskaza optuženika, zapisnika o očevidu, nalaza i mišljenja Centra za forenzička ispitivanja i iskaza oštećenice“. Ovaj iskaz Suda:

☐

a.

je podvodeći iskaz

☒

b.

je opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja

☒

c.

predstavlja dokazno rasuđivanje

☐

d.

je dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:
je opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja,
predstavlja dokazno rasuđivanje

Tekst pitanja

U odluci Ustavnog suda stoji: "Budući da u Ustavu ne postoji izričita ovlast da se zakonom imunitet može priznati i drugim državnim dužnosnicima, izvan onih propisanih Ustavom, u postojećem ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske ne postoji ustavnopravna mogućnost da se predsjedniku i članovima DSV-a zakonom prizna imunitet". Ustavni sud je uporabio:

- ☐ a.
argument analogije
- ☒ b.
argument *a contrario*
- ☐ c.
argument volje zakonodavca
- ☐ d.
argument razdiobe

Povratna informacija
Ispravan odgovor je:
argument *a contrario*

Tekst pitanja

Odredbom "Tko se odaje skitnji ili prosjačenju kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana" (čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira) izražava se:

- ☐ a.
norma čiji je antecedent "...onda će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora"
- ☒ b.
norma u užem smislu
- ☒ c.
norma-propis
- ☒ d.
opća i apstraktna pravna norma

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
opća i apstraktna pravna norma,
norma-propis,
norma u užem smislu

Tekst pitanja

Odredbom "Čovjekova je ... osobnost nepovrediva" (čl. 22., st. 1. Ustava RH) izražava se norma kojom se dodjeljuje:

- ☐ a.
socijalno pravo
- ☐ b.
građansko pravo
- ☒ c.
pravo koje se ne može ukinuti običnim zakonom
- ☒ d.
ljudsko pravo

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
pravo koje se ne može ukinuti običnim zakonom, ljudsko pravo

Tekst pitanja

Iz članka 125. Ustava RH proizlazi da je Ustavni sud nadležan ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i suglasnost podzakonskih propisa s Ustavom i zakonom. Ustavni sud je iz navedene odredbe, u spoju s ustavnom odredbom kojom je izraženo načelo ustavnosti i zakonitosti i odredbom kojom je izražena norma o nadzакonskoj pravnoj snazi preuzetih međunarodnih ugovora, izveo normu prema kojoj je on nadležan ocjenjivati i suglasnost zakona s međunarodnim ugovorima koji čine dio domaćeg pravnog poretka. Ovo je primjer:

- ☒ a.
pravnog konstruiranja
- ☐ b.
prilagođujućeg tumačenja zakona
- ☐ c.
rješavanja ustavnih antinomija
- ☒ d.
nadtumačenja ustava

Povratna informacija
Ispravni odgovori su:
nadtumačenje ustava,

pravnog konstruiranja

Tekst pitanja

U izričaju "Ana ima pravo da je se kazneno ne goni jer je proteklo 5 godina od kada je počinila kazneno djelo koje joj se stavlja na teret" izraz "pravo" označava:



a.

pravo u subjektivnom smislu



b.

skup normi kaznenog prava



c.

kaznenopravnu znanost



d.

subjektivni pravni položaj slobode

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

pravo u subjektivnom smislu

Tekst pitanja

Ustav države X određuje da Ustavni sud čini 13 sudaca. Parlament države X, u skladu s odredbama ustava države X, donese Zakon o izmjenama ustava (ZIU) i odredi da Ustavni sud čini 11 sudaca. Prema supstancijalističkom shvaćanju:



a.

donošenje ZIU-a je akt izvršavanja utemeljene vlasti



b.

ZIU je izmijenio postojeći ustavni identitet



c.

ZIU predstavlja nezakonito mijenjanje ustava



d.

vlast mijenjanja ustava se donošenjem dotičnog ZIU-a pretvorila u ustavotvornu vlast

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

donošenje ZIU-a je akt izvršavanja utemeljene vlasti

Tekst pitanja

U presudi Suda EU stoji: "Članak 267. UFEU-a treba tumačiti na način da nacionalni sud koji dvoji o sukladnosti nacionalnog zakonodavstva kako s pravom Unije tako i s ustavom dotične države članice ne gubi pravo niti je, ovisno o slučaju, oslobođen obveze podnošenja Sudu pitanja koja se odnose na tumačenje ili valjanost prava Unije zbog činjenice da se pred nacionalnim sudom nadležnim za provođenje incidentalnog postupka kontrole ustavnosti vodi takav postupak glede tog zakonodavstva." Riječ je o:



a.

tumačenju *in abstracto*



b.

odlučujućem tumačenju



c.

tumačenju *in concreto*



d.

spoznajnom tumačenju

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

tumačenju *in abstracto*,

odlučujućem tumačenju

Tekst pitanja

Odredbom "Vijeće Agencije donosi opće akte Agencije propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije" (čl. 12., st. 2. Zakona o poštanskim uslugama) izražava se:



a.

sekundarna norma



b.

metanorma u užem smislu



c.

norma o postupku



d.

norma o nadležnosti

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

sekundarna norma,

norma o nadležnosti

Tekst pitanja

Odredbom “Student koji nije uredno pohađao nastavu ne može polagati ispit, odnosno seminarski kolokvij” (čl. 5., st. 3. Pravilnika o studiju) izražava se norma kojom se studentu pripisuje subjektivni pravni položaj:

- ☐ a. bezvlasti
- ☐ b. zahtjeva
- ☒ c. ne-zahitjeva
- ☐ d. slobode

Povratna informacija

Ispravan odgovor je:

ne-zahitjeva

Tekst pitanja

Odredbom “Prava u sustavu socijalne skrbi osiguravaju se korisniku uz poštivanje ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja” (čl. 14. Zakona o socijalnoj skrbi) izražava se:

- ☒ a. posebno načelo
- ☒ b. otklonjiva norma
- ☒ c. zakonsko načelo
- ☐ d. norma-pravilo

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

posebno načelo,

zakonsko načelo,

otklonjiva norma

Tekst pitanja

Odredbom “Za pravnu i poslovnu sposobnost fizičke osobe mjerodavno je pravo države čiji je ona državljanin” (čl. 14. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) izražava se:

- ☒ a. metanorma
- ☒ b. tzv. fragment norme
- ☒ c. utemeljujuća norma
- ☐ d. norma koja izvršava funkciju određivanja dosega sposobnosti djelovanja propisa

Povratna informacija

Ispravni odgovori su:

utemeljujuća norma,

tzv. fragment norme,

metanorma

8-2-2021

Načelo slobode i autonomije znanstvenog stvaralaštva (uređeno čl. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) je:

- a. općenita norma+
- b. norma koja dopušta tzv. implicitne iznimke+
- c. proizvod pravnog konstruiranja tumača
- d. načelo “bez odredbe“

U pravnom poretku države X savezne zakone donosi Parlament, Vlada donosi uredbe s podzakonskom snagom, a regionalne skupštine donose regionalne zakone. Ustavom je raspodijeljena normativna nadležnost između države i regija, pri čemu savezni zakoni nisu materijalno nadređeni regionalnim zakonima. Pravni poredak države X je:

- a. razmjerno složen
- b. jednostavan
- c.

potpuno decentraliziran

d.

vrlo složen+

Ustav Republike Senegal određuje da Predsjednik Republike proglašava zakon koji je donijela Nacionalna skupština, nakon čega zakon stupa na snagu. Prije isteka roka za proglašenje zakona, Predsjednik može zatražiti od Ustavnog vijeća da utvrdi njegovu neustavnost. Rok za proglašenje zakona se odgađa do odluke Ustavnog vijeća o njegovoj ustavnosti. U Republici Senegal postoji:

a.

preventivni nadzor ustavnosti+

b.

centralizirani nadzor ustavnosti+

c.

konkretan nadzor ustavnosti

d.

nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (*inter partes*)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17), koji je donio ministar financija Z. Marić, je normativni dokument:

a.

koji sadrži norme proizvedene normativnom aktom+

b.

kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju normi o proizvodnji prava+

c.

općeg i apstraktnog sadržaja+

d.

kojim su izražene dinamički utemeljene norme+

U presudi Suda stoji: “Prema odredbi čl. 15. Zakona o radu, radnik može biti preuzet na rad u drugu organizaciju, odnosno kod poslodavca, uz uvjete i u slučajevima koji su utvrđeni općim aktom. Jedini pravilan smisao navedene odredbe, koji proizlazi iz gramatičkog i logičkog tumačenje citiranog propisa, da o preuzimanju radnika na rad iz jednog poduzeća u drugo mora o tome biti postignuta suglasnost između poduzeća”. Ovaj zaključak Suda:

a.

smanjuje neodređenost pravnog poretka+

b.

predstavlja tumačenje *in abstracto*+

c.

predstavlja odlučujuće tumačenje+

d.

rezultat je dokaznog postupka

Čl. 138. Ustava određuje da parlament može promijeniti Ustav dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika, a obični zakoni se donose većinom glasova nazočnih zastupnika. Čl. 126. zabranjuje promjenu ustavnih odredbi o pravu vlasništva. Parlament je dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika donio dva zakona o izmjenama ustava: Zakonom o izmjenama ustava iz 2010. ukinuta je ustavna odredba o pravu nasljeđivanja, a Zakonom o izmjenama ustava iz 2020. ukinut je čl. 126.

a.

Zakon o izmjenama ustava iz 2020. je spojiv s Ustavom+

b.

Norma izražena čl. 138. je materijalno nadređena Zakonu o izmjenama ustava iz 2020.

c.

Norma izražena čl. 138. je strukturno nadređena Zakonu o izmjenama ustava iz 2010.+

d.

Zakon o izmjenama ustava iz 2010. je neustavan+

U izričaju “U formalnom smislu, radno pravo je sustav pravila (ustavnih, međunarodnih, zakonskih i dr.) kojima se, na pravno obvezujući ili neobvezujući način, uređuje materija radnoga prava” izraz “radno pravo” označava:

a.

pravo u subjektivnom smislu

b.

podskup normi objektivnog prava+

c.

subjektivni pravni položaj obveze

d.

granu pravne znanosti

Odredbom “Ministar pravilnikom detaljnije razrađuje pojedine odredbe zakona radi njihove primjene” izražava se:

a.

metanorma u širem smislu+

b.

neformulirana norma

- c. primarna norma
- d. norma o normativnoj nadležnosti+

Odredbom “O provedbi pojedinih enoloških postupaka kao i o primjeni pojedinih enoloških sredstava iz stavka 1. ovoga članka mora se prije provođenja postupka obavijestiti Agenciju i/ili nadležnu inspekciju u za to propisanom roku“ izražava se:

- a. norma u općenitom smislu+
- b. norma s pogodbenom strukturom+
- c. pojedinačna norma
- d. opća norma

Prema H. Kelsen, “čl. 24., st. 1. Povelje UN-a se može protumačiti kao da se njime Vijeću sigurnosti dodjeljuje nadležnost očuvanja mira sredstvima određenima čl. 1., st. 1. Povelje; ili da se njime Vijeću ne dodjeljuje nikakva posebna ili opća nadležnost. No teško da ga se može protumačiti kao da se njime Vijeću dodjeljuje nadležnost očuvanja mira i sigurnosti u najširem mogućem smislu“. Ove Kelsenove rečenice predstavljaju:

- a. realističko shvaćanje pravne znanosti
- b. odlučujuće tumačenjske iskaze
- c. normativne sudove+
- d. tzv. pravo u knjigama (*law in books*)+

Čl. 126., st. 1. određuje: “Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan“. Ovom odredbom izražena je:

- a. norma o nadležnosti+
- b. tzv. programatska ustavna norma
- c. norma kojom se državne vlasti ograničavaju tehnikom podvrgavanja vlasti normama o ponašanju+
- d. norma kojom se državne vlasti ograničavaju tehnikom stvaranja protuvlasti

Sukladno ustavnim normama o mijenjanju ustava, Parlament države X je donio ustavne amandmane kojima su ukinute ustavne norme o privatnom vlasništvu, demokratskom višestranačkom sustavu i ljudskim pravima. Prema supstancijalističkom shvaćanju ustavotvorne vlasti:

- a. parlament je mijenjao postojeći ustav
- b. parlament je djelovao kao ustavotvorna vlast+
- c. ustav je izgubio identitet+
- d. parlament je uspostavio novi ustav+

Odredbom “Nalogoprimac može otkazati nalog koji je dobio od nalogodavca kad hoće“ nalogodavcu se pripisuje:

- a. složeni subjektivni pravni položaj
- b. subjektivni pravni položaj podložnosti+
- c. subjektivni pravni položaj vlasti
- d. sekundarni subjektivni pravni položaj+

U presudi Suda stoji: “Činjenica da je tužiteljica izostala s posla uzastopce više od 5 radnih dana temeljem usmenog dopuštenja rukovoditelja zbog neposredne opasnosti od bombardiranja grada proizlazi iz iskaza rukovoditelja o danom usmenom dopuštenju, iskaza tužiteljice i općepoznate činjenice opasnosti od bombardiranja“. Navedena rečenica je:

- a. normativna premisa sudačkog rasuđivanja
- b. dio tzv. vanjskog opravdanja sudačkog rasuđivanja+
- c. podvođeci iskas
- d. opravdanje činjeničnog suda. +

U državi X vlada i parlament nemaju vlast rješavanja konkretnih sporova, niti mogu obarati pravomoćne sudske odluke. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina zastupnika u parlamentu. Vlada ima vlast donošenja uredbi sa zakonskom snagom. U državi X ne postoji sudski nadzor ustavnosti zakona. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

- a. sudska vlast specijalizirana+
- b. zakonodavna vlast nespecijalizirana+
- c. vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti
- d. zakonodavni organ ovisan o izvršnom organu

Čl. 101. Zakona o zaštiti pučanstva zabranjuje kretanje građana između županija. Zakon je stupio na snagu 1.1.2020. godine, a Ustavni sud je 1.1.2021. godine poništio navedenu odredbu zbog njezine nespojivosti s ustavnim normama o slobodi kretanja. Na da 1.6.2020. godine norma izražena navedenom odredbom je:

- a. je bila djelovna+
- b. postojala u pravnom poretku+
- c. bila primjenljiva+
- d. je bila materijalno nevaljana+

Ustav države X određuje da se međunarodne ugovorne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države X. Ustav države X ništa ne određuje u pogledu međunarodnih običajnih normi. Ustav države X određuje da međunarodni ugovori imaju zakonsku snagu. Označi točne tvrdnje.

- a. U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima prešutno ukidaju međunarodne ugovore+
- b. Ustav države X je mješovite naravi+
- c. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava
- d. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava+

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17):

- a. je zakon u materijalnom smislu+
- b. je izvorni izvor prava
- c. označava pravilno, stalno ponavljanje događaja i ponašanja u obveznim odnosima
- d. zakon u formalnom smislu

Norma N1 zabranjuje parkiranje vozila na pločniku. Norma N2 dozvoljava parkiranje vozila na pločniku ako je vozilo udaljeno tri metra od zida. U navedenom slučaju postoji:

- a. antinomija *in concreto*
- b. antinomija *in abstracto*+
- c. jednostrano djelomična antinomija+
- d. potpuna antinomija

Prema mišljenju hrvatskog ustavnopravnog stručnjaka, “Ustav RH jasno propisuje opoziv ministara izglasavanjem nepovjerenja u Hrvatskom saboru i ne dodjeljuje predsjedniku Vlade vlast razrješenja ministara. Smatram da Ustav sadrži prazninu jer bi, s obzirom na sustav parlamentarne vlade kakav postoji u Hrvatskoj, predsjednik Vlade trebao imati vlast razrješenja ministara“. Naš je ustavnopravni stručnjak ukazao na postojanje:

- a. institucionalne praznine

- b. vrijednosne praznine+
- c. normativne praznine
- d. tehničke praznine

TP 30.8.2021.

1. U izričaju "Hrvatsko pravo pripada kontinentalnoeuropskom pravnom krugu" izraz "pravo" označava:
 - a. pravni automatizam
 - b. pravo u subjektivnom smislu
 - c. pravo u objektivnom smislu
 - d. pravnu znanost

Ispravan odgovor je:
pravo u objektivnom smislu

2. Između norme izražene odredbom "Za pravnu i poslovnu sposobnost fizičke osobe mjerodavno je pravo države čiji je ona državljanin" (čl. 14., st. 1. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) i normi mjerodavnog prava postoji odnos:
 - a. logičke ili jezične hijerarhije
 - b. vrijednosne hijerarhije
 - c. materijalne ili supstancijalne hijerarhije
 - d. formalne ili strukturne hijerarhije

Ispravan odgovor je:
logičke ili jezične hijerarhije

3. Norma N1 određuje da su državljani dužni platiti porez na dohodak. Norma N2 određuje da poljoprivrednici nisu dužni platiti porez na dohodak. U okviru skupa normi N1 i N2, slučaj plaćanja poreza na dohodak stranca nepoljoprivrednika je primjer:
 - a. vrijednosne praznine
 - b. normativne praznine
 - c. tehničke praznine
 - d. institucionalne praznine

Ispravan odgovor je:
normativne praznine

4. U presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu nalazimo sljedeći iskaz: "Okrivljenik je od proljeća 2013. do srpnja 2016. u Z., u nakani da pribavi znatnu nepripadnu materijalnu korist, u više navrata mjesečno od M.L. tražio da mu predaje novac, kupuje bonove za mobitel, lijekove i druge proizvode, znajući pri tome da mu M.L. ni po kojoj osnovi nije dužna davati novac niti kupovati zatražene stvari, kojim prilikama ju je vrijeđao...". Ovaj iskaz:
 - a. je rezultat tumačenja in abstracto
 - b. je činjenična premisa sudačkog rasuđivanja
 - c. predstavlja opravdanje činjenične premise sudačkog rasuđivanja
 - d. se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja

Ispravan odgovor je:
je činjenična premisa sudačkog rasuđivanja

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96):
 - a. je normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja
 - b. je zakon u formalnom i oba materijalna smisla
 - c. prema načelu zakonitosti pravosuđenja, treba biti u skladu sa sudskim odlukama
 - d. pripada hrvatskom pravnom poretku prema kriteriju sukladnosti normama o proizvodnji prava

Ispravni odgovori su:
je zakon u formalnom i oba materijalna smisla,
pripada hrvatskom pravnom poretku prema kriteriju sukladnosti normama o proizvodnji prava

6. Ustav države X ne sadrži nijednu odredbu glede odnosa između državnog i međunarodnog prava. Označi točne tvrdnje.
 - a. Ustav države X je mješovite naravi.
 - b. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.
 - c. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava.
 - d. U državi X je neposredno primjenjivo samo unutarnje pravo.

Ispravni odgovori su:
Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.,
U državi X je neposredno primjenjivo samo unutarnje pravo.

7. Nakon revolucije, 2000. godine skupina vodećih revolucionara se proglasila Ustavotvornom skupštinom i donijela Ustav Republike X kojim je određeno da Parlament može izmijeniti Ustav tročetvrtinskom većinom glasova svih zastupnika. 2010. je Parlament izmijenio Ustav, spustivši dobnu granicu za ostvarivanje prava glasa sa 18 na 17 godina života. Označi točne tvrdnje:
 - a. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2010. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.
 - b. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjenama Ustava iz 2010. prvi Ustav iz 2000. je izgubio svoj materijalni identitet.
 - c. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2010. predstavljaju izvršavanje utemeljene vlasti.
 - d. Prema formalističkom shvaćanju, donošenje Ustava iz 2000. godine je akt utemeljene vlasti.

Ispravan odgovor je:

Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2010. predstavljaju izvršavanje utemeljene vlasti.

8. Čl. 81., st. 1. Kaznenog zakona je propisano: “Izrečena kazna dugotrajnog zatvora se zbog zastare ne može izvršiti kad od pravomoćne presude protekne 40 godina“ (čl. 83., st. 1. Kaznenog zakona). Po proteku 40 godina od pravomoćne presude kojom je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, normom izraženom ovom odredbom:
 - a. organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj podločnosti
 - b. osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj slobode
 - c. organu izvršenja se pripisuje subjektivni položaj vlasti
 - d. osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj otpornosti

Ispravan odgovor je:

osuđeniku se pripisuje subjektivni položaj otpornosti

9. Zakonskom normom N1 iz 2020. je određeno da poslodavac mora nadoknaditi štetu radniku koju je ovaj pretrpio na radnom mjestu. Normom uredbe s podzakonskom snagom N2 iz 2021. je određeno da poslodavac ne odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radnom mjestu. Ovo je primjer antinomije koja se rješava primjenom:
 - a. kriterija lex posterior derogat legi priori
 - b. kriterija lex specialis derogat legi generali
 - c. načela nadležnosti
 - d. kriterija lex superior derogat legi inferiori

Ispravan odgovor je: kriterija lex superior derogat legi inferiori

10. U svom znanstvenom radu autor je iznio sljedeće: “Sukladno doslovnom tumačenju čl. 8. Zakona, maloljetno dijete koje je navršilo 15 godina i u radnom je odnosu nema pravo na uzdržavanje od svojih roditelja. Međutim, sukladno ciljnom tumačenju navedene odredbe, takvo dijete ima pravo na uzdržavanje od svojih roditelja“. Ovaj iskaz autora pripada:
 - a. diskursu de lege ferenda
 - b. diskursu de sententia ferenda
 - c. diskursu pravne znanosti u pravom smislu riječi
 - d. propisujućem diskursu

Ispravan odgovor je:

diskursu pravne znanosti u pravom smislu riječi

11. Kojem diskursu pripada tekst: “Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu” (čl. 14., st. 1. Zakona o općem upravnom postupku)?
 - a. diskursu normotvoraca
 - b. diskursu pravnih znanstvenika
 - c. diskursu filozofa prava
 - d. diskursu sociologa prava

Ispravan odgovor je:

diskursu normotvoraca

12. U državi X predsjednik nema vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament i ne postoji organ koji bi mogao nadzirati ustavnost zakona. Isključiva vlast izvršnih organa je vlast izvršavanja zakona. Sudovi su nadležni ocjenjivati zakonitost pojedinačnih i konkretnih odluka izvršnih organa. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:
 - a. zakonodavni organ ovisan o sudskim organima
 - b. sudska vlast nespecijalizirana
 - c. izvršna vlast specijalizirana
 - d. zakonodavna vlast specijalizirana

Ispravan odgovor je:

zakonodavna vlast specijalizirana

13. Načelo demokracije i socijalne države (uređeno čl. 1., st. 1. Ustava RH, koji je po svome karakteru krut) je:
 - a. norma koju se može ograničiti zakonom
 - b. norma koju se može ukinuti zakonom
 - c. općenita norma
 - d. načelo “bez odredbe“

Ispravan odgovor je:

općenita norma

14. Odredbom “lokalna odnosno područna (regionalna) predstavnička su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općega biračkog prava“ (čl. 128., st. 2. Ustava RH) izražava se:
 - a. programatska norma

- b. materijalno ustavna norma
- c. norma u ustrojstvu
- d. norma o obliku države

Ispravni odgovori su:
norma u ustrojstvu,
norma o obliku države,
materijalno ustavna norma

15. Parlament države X je 1. svibnja 2021. donio Zakon o kamatama. Zakon je objavljen u Službenom glasniku 5. svibnja s vakacijskim rokom od 14 dana. Parlamentarna manjina je 6. svibnja podnijela Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti navedenog zakona i time, sukladno ustavnom uređenju nadzora ustavnosti u državi X, spriječila njegovo stupanje na snagu. Ustavni sud je u kolovozu 2021. utvrdio da Zakon nije nespojiv s Ustavom pa je Zakon stupio na snagu. U državi X postoji:
- a. difuzni nadzor ustavnosti
 - b. apstraktan nadzor ustavnosti
 - c. naknadni nadzor ustavnosti
 - d. nadzor ustavnosti s učincima erga omnes

Ispravni odgovori su:
apstraktan nadzor ustavnosti, nadzor ustavnosti s učincima erga omnes

16. Odredbom "Stranke su dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" (čl. 7., st. 1. Zakona o parničnom postupku) izražava se:
- a. metanorma u širem smislu
 - b. primarna norma
 - c. norma koja ponašanje stranaka deontički kvalificira kao neobvezno
 - d. neizražena norma

Ispravan odgovor je:
primarna norma

17. Kralj je 1940. godine jednostranom odlukom donio Ustav Kraljevine K, uredivši njime isključivo nadležnosti vrhovnih državnih organa i njihove međusobne odnose te zabranivši njegovo mijenjanje. Ustav Kraljevine K je:
- a. krut
 - b. dug
 - c. pisan
 - d. ustavni pakt

Ispravan odgovor je:
pisan

18. Prema Ustavu države X zakone donosi kralj kao nasljedni vladar, koji je ujedno i vrhovni izvršni i sudski organ. Nitko osim kralja nije nadležan donositi opće i apstraktne norme. Građanima nijednim normativnim dokumentom nisu zajamčena temeljna prava i slobode. Država X je:
- a. autokratska država
 - b. ustavna država
 - c. centralizirani pravni poredak
 - d. jednostavan pravni poredak

Ispravni odgovori su:
jednostavan pravni poredak,
centralizirani pravni poredak,
autokratska država

19. Odredbom "Ako dužnik ne ispuni obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem, vjerovnik ima pravo zahtijevati popravljivanje štete koju je zbog toga pretrpio" (čl. 342., st. 2. Zakona o obveznim odnosima) izražava se norma:
- a. bez antecedenta
 - b. s pogodbenom strukturom
 - c. koja uređuje slučaj neispunjenja obveze ili zakašnjenja s njezinim ispunjenjem
 - d. čiji se konsekvent sastoji u pripisivanju povoljnog subjektivnog pravnog položaja

Ispravni odgovori su:
čiji se konsekvent sastoji u pripisivanju povoljnog subjektivnog pravnog položaja,
koja uređuje slučaj neispunjenja obveze ili zakašnjenja s njezinim ispunjenjem,
s pogodbenom strukturom

20. Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: "Članak 4. stavke 1. i 4. Šeste direktive treba tumačiti na način da se aktivnost poreznika smatra aktivnošću koja se obavlja samostalno.". Ovaj iskaz Suda EU:
- a. predstavlja tumačenje in abstracto
 - b. predstavlja spoznajno tumačenje
 - c. smanjuje neodređenost pravnog sustava Europske unije
 - d. rezultat je tumačenjske djelatnosti

Ispravni odgovori su:
predstavlja tumačenje in abstracto,
smanjuje neodređenost pravnog sustava Europske unije,

rezultat je tumačenjske djelatnosti

TEORIJA PRAVA – PISMENI ISPIT

1. Članak 129. Ustava Republike Hrvatske glasi: "Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove (...) komunalne djelatnosti." Norma koja je formulirana navedenom odredbom je:
 - a. norma o ustrojstvu
 - b. norma o postupku
 - c. norma o odnosu centralnih i necentralnih organa
 - d. **norma o obliku države**
2. Čl. 134. Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga u državi X glasi "Ako ugostitelji i korisnici ugostiteljskih usluga o svojim međusobnim odnosima stalno i tijekom duljeg razdoblja prihvate obrazac ponašanja da se boca vode mora otvoriti pred korisnikom ugostiteljske usluge, ugostitelj ima obvezu otvoriti bocu vode pred korisnikom ugostiteljske usluge." Izvor prava u pravnom poretku države X uspostavljen ovom normom je:
 - a. **normativna činjenica**
 - b. **običaj**
 - c. svjesno i voljno stvaranje norme
 - d. normativni akt
3. Čl. 149. st. 1. Kaznenog zakona glasi: "Tko pred drugim za nekoga iznese ili prenese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita kaznit će se novčanom kaznom od tristo šezdeset dnevnih iznosa" Konsekvent u normi formuliranog ovom odredbom je:
 - a. **kvalificirao ponašanje suda kao obvezno**
 - b. **sankcija**
 - c. "tko pre drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita"
 - d. **kaznit će se novčanim iznosom od tristo šezdeset dnevnih iznosa**
4. Ustavne suce bira Hrvatski sabor. Ustavni sud može poništiti norme formulirane zakonom. S obzirom na navedene propise možemo reći da u Hrvatskoj postoji:
 - a. neovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti
 - b. neovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
 - c. **ovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti**
 - d. ovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
5. Članak 2. stavak 3. Ustava glasi: " Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskog mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima." Norma formulirana navedenom odredbom uređuje:
 - a. centraliziranost izvršne funkcije
 - b. društvenu učinkovitost pravnog poretka
 - c. **teritorijalno područje sposobnosti djelovanja pravnog poretka**
 - d. personalno područje sposobnosti djelovanja pravnog poretka
6. Članak 5. st. 1. Zakona o upravnom postupku: "Javnom upravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona (...)." Norma formulirana navedenom odredbom je izraz načela:
 - a. **zakonitosti u pravom smislu riječi**
 - b. zakonitosti pravosuđenja
 - c. podvrgavanja zakonu u materijalnom smislu
 - d. ustavnosti
7. Dana 15.4.2019. K.P. je podnio Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom. U svom prijedlogu K.P. tumači da zakonodavac nije uredio društvene odnose na način koji on smatra ispravnim (pravednim). Iz navedenog se može zaključiti da K.P. predlaže Ustavnom sudu utvrditi postojanje:
 - a. normativne praznine
 - b. **vrijednosne praznine**
 - c. tehničke praznine
 - d. antinomije
8. "U Republici Irskoj je dozvoljen pobačaj do 12. tjedna trudnoće uz produljeni rok u slučaju silovanja, incesta i većih malformacija fetusa." Ovaj iskaz u znanstvenom radu je:
 - a. **opisujući iskaz**
 - b. propis
 - c. iskaz koji ima imperativni oblik
 - d. propisujući iskaz
9. U Republici X svaki građanin u bilo kojem kaznenom ili građanskom postupku pred sudom može zatražiti od suda koji vodi postupak da ocijeni ustavnost zakona koji bi se trebao primijeniti na njegov slučaj. U Republici X postoji:
 - a. **konkretni nadzor ustavnosti**
 - b. centralizirani nadzor ustavnosti
 - c. **nadzor ustavnosti čiji su učinci ograničeni na slučaj o kojem se odlučuje (inter partes)**
 - d. **naknadni nadzor ustavnosti**

10. Odredbom "Za stvarna prava na vodnim i zračnim prijevoznim sredstvima, koja su registrirana u javnom registru, mjerodavno je pravo države u kojoj se vodi." (čl. 23., st. 1. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) izražava se:
- propis
 - upućujuća norma**
 - primarna norma
 - norma u općenitom smislu**
11. "Sudovi i druga nadležna tijela dužni su istospolnim parovima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod uvjetima kao i svim drugima. Odlučio je to Ustavni sud ocjenjujući čak osam prijedloga i zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o udomiteljstvu, odnosno njegove odredbe u kojima su iz kruga mogućnih udomitelja izostavljene istospolno orijentirane osobe koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima. Ustavni sud nije ukinuo osporavanje zakonske odredbe..., ali je nedvosmisleno kazao da je isključivanje istospolnih parova iz udomiteljstva diskriminatorno i neustavno, te dao jasnu uputu sudovima, centrima za socijalnu skrb i ostalim tijelima koja odlučuju o ovim pitanjima da ih ne smiju isključivati." (izvor: Jutarnji list). Ustavni je sud:
- primijenio tehniku odvagivanja
 - poštovao političku diskreciju zakonodavca
 - primijenio tehniku nadtumačenja ustava
 - primijenio tehniku prilagođujućeg tumačenja zakona**
12. U izričaju "Marko ima pravo od Ane zahtijevati naknadu štete." izraz "pravo" označava:
- pravnu znanost
 - pravo u subjektivnom smislu**
 - podskup normi objektivnog prava
 - subjektivni pravni položaj vlasti
13. Odredbom "Obitelj je pod osobitom zaštitom države." (čl. 62., st. 1. Ustava RH) izražava se:
- norma o normativnoj nadležnosti
 - definirajuća norma
 - tzv. programatska ustavna norma**
 - norma-načelo
14. Odredbom "Svakome se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu..." (čl. 59. Ustava RH) izražava se:
- norma kojom se dodjeljuje pravo na slobodu
 - ustavno načelo**
 - posebno načelo**
 - neizraženo načelo
15. "Imajući na umu dosadašnju jedinstvenu sudsku praksu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u odnosu na izričaj "Za dom spremni" kada se koristi u različitim okolnostima... pristupilo se glasanju o sljedećem pitanju: Može li se postupanje okr. Marka Perkovića, koje je činjenično opisano u optužnim prijedlozima... br. ... 74/2016 ... i br. ... 46/16, podvesti pod zakonski opis prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji glasi: Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova, ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se..." (izvor: Visoki prekršajni sud RH). Odgovor na postavljeno pitanje daje:
- kriterij specijalnosti
 - neka od tehnika popunjavanja pravnih praznina
 - tumačenje *in concreto***
 - prilagođavajuće tumačenje zakona
16. "Nedvojbeno je da se riječi 'ponižavajuće postupanje' u normi o zabrani mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja odnose na zatvaranje pritvorenika u ćeliji koja je manja od 4 m², ali se postavlja pitanje odnose li se riječi 'ponižavajuće postupanje' i na diskriminaciju osoba s invaliditetom." Navedeni iskaz ukazuje na:
- postojanje pravne praznine
 - višeznačnost normativnih tekstova
 - potrebu da se na postavljeno pitanje odgovori i tumačenjem *in abstracto*
 - nejasnost norme**
17. Norma izražena čl. 30. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju određuje da muškarac ima pravo na starosnu imovinu kada navrší 65 godina života, a žena kada navrší 60 godina života. Ustavni sud je poništio navedenu normu jer zakonodavac ovakvim razlikovanjem muškaraca i žena krši ustavnu normu o zabrani razlikovanja objektivno jednakih situacija (ustavno načelo jednakosti). Ustavni sud je primijenio argumentacijsko sredstvo:
- prilagođavajućeg tumačenja zakona
 - odvagivanja
 - "razložnosti" zakona**
 - nadtumačenja ustava
18. Norma formulirana čl. 33. *Prijedloga o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije* glasi: "Vlasnicima zgrada oštećenih potresom dana 22. ožujka 2020. Godine država će isplatiti novčanu pomoć za troškove koje su imali, odnosno koje imaju za (...) popravak dimnjaka." Ako bi navedena norma postojala u pravnom poretku RH, mogli bismo reći da se radi o:
- Apstraktnom propisu

- b. Upućujućoj normi
 - c. **Unatražnodjelujućem propisu**
 - d. Normi u užem smislu
19. Čl. 115. Zakona o radu glasi: "Poslodavac može otkazati ugovor o radu (...)." Ovako formuliranom normom je uspostavljen:
- a. **pravni "odnos vlasti"**
 - b. pravni položaj koji za predmet ima ponašanje radnika
 - c. obveznopravni odnos
 - d. **pravni položaj podložnosti radnika**
20. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4 m² predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:
- a. **podvođeci (supsumirajući) iskaz**
 - b. **rezultat tumačenja *in concreto***
 - c. činjenična premisa
 - d. **sastavni dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja**
21. Članak 64. i 65. Ustava države D određuju da se organski zakoni donose većinom glasova svih zastupnika, a svi ostali zakoni većinom glasova nazočnih zastupnika. Parlament je usvojio zakon o pravosuđu većinom glasova nazočnih zastupnika. Norma N1 formulirana odredbom navedenog zakona određuje da predsjednik Vrhovnog suda ne mora biti sudac tog suda. U svojoj odluci Ustavni sud je utvrdio da Zakon o sudovima spada u organske zakone. U ovom slučaju radi se o:
- a. nepostojećoj normi
 - b. **nevaljanosti normativnog akta**
 - c. naknadnoj nevaljanosti
 - d. materijalnoj nevaljanosti
22. "Dana 1. rujna 1931. Jednostranim kraljevskim aktom, bez suradnje Narodne skupštine, donesen je ustav Kraljevine Jugoslavije u kojem su uređena građanska prava, kao što su prava uhićenih i pritvorenih osoba. Ustavom je uspostavljeno jedinstvo vlasti." Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Kraljevina Jugoslavija imala:
- a. **oktroirani ustav**
 - b. narodni ustav
 - c. ustav kao ograničenje političke vlasti
 - d. običajni ustav
23. A.A. se bavio prodajom duhanskih proizvoda putem samoposlužnih automatskih sprava. Parlament je 2000. godine zakonom zabranio gospodarsku djelatnost kojom se bavio A.A. jer takva djelatnost narušava zdravlje građana. Sud je morao odlučiti postoji li povreda prava građanina A.A. u ovom slučaju te utvrdio da ustavno načelo o slobodi poduzetništva predstavlja iznimku od ustavnog načela o pravu na zdravlje. Iz navedenog slijedi da je sud antinomiju između navedenih ustavnih načela riješio primjenom:
- a. kriterija hijerarhije
 - b. **tehnike odvajanja**
 - c. kriterija kronologije
 - d. načela nadležnosti
24. U ustavu države D je formulirana norma N1 prema kojoj zakone donosi parlament. Parlament je donio Zakon o radu u kojem je formulirana norma N2 kojom se Ministarstvo rada i socijalne skrbi obvezuje da pravilnikom uredi sadržaj i oblik radne knjižice. Ministarstvo je pravilnikom uredilo sadržaj i oblik radne knjižice. Norma N3 formulirana odredbom pravilnika o radnim knjižicama propisuje da se na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinski razloga nosi pokrivalo za glavu moraju vidjeti obrazi, brada i čelo. U navedenom slučaju norma N2:
- a. daje statički temelj normi N1
 - b. **je izvedena norma**
 - c. je izvorna norma
 - d. crpi dinamički temelj iz norme N3
25. Ustav Italije propisuje da međunarodne ugovorne norme u hijerarhiji pravnih izvora stječu isto ono mjesto koje imaju zakoni. Hrvatski ustav propisuje da su međunarodni ugovori u hijerarhiji pravnih izvora iznad zakona. Dana 1.1.1995. potpisan je ugovor između Italije i Hrvatske u kojem je formulirana norma N1 prema kojem je Italija dužna financirati uređivanje ratnih grobova u Italiji, a Hrvatska uređivati ratne grobove u Hrvatskoj. Dana 1.6.2020. talijanski parlament je usvojio zakon kojim se formulira norma N2 o zabrani financiranja uređivanja ratnih grobova. U navedenom slučaju:
- a. U okviru talijanskog pravnog poretka, Italija je i nakon donošenja norme N2 obveza financirati uređenje ratnih grobova
 - b. **U pravnom poretku Italije norma N1 je ukinuta normom N2**
 - c. U pravnom poretku Hrvatske norma N1 je ukinuta normom N2
 - d. U hrvatskom pravnom poretku postoji sukob normi N1 i N2
26. U monarhiji M monarh donosi i primjenjuje zakone. Ustav monarhije M je "kratak". Pravni poredak monarhije M ne uređuje pitanja privatnog života svojih građana i odnose proizvodnje i raspodjele dobara. Monarhija M je:

- a. ustavna država
 - b. totalitarna država
 - c. **liberalna država**
 - d. **autokratska država**
27. Ustav države Y određuje da se međunarodnopravne ugovorne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države Y. Ustav države Y ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi. Ustav države Y je:
- a. **mješovit**
 - b. prešutno dualističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi
 - c. monističan u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi
 - d. **izrijekom monističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi**
28. Norma izražena odredbom (krutog) Ustava RH "Zakoni... ne mogu imati povratno djelovanje." (čl. 90., st. 4. Ustava RH) je u odnosu na hrvatske zakonske norme:
- a. **supstancijalno nadređena**
 - b. vrijednosno nadređena
 - c. **logički ili jezično nadređena**
 - d. strukturno nadređena
29. Norma N1 određuje da je dopuštena prodaja alkoholnih pića svim ženama. Norma N2 zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnicama. Između norme N1 i N2 postoji:
- a. potpuna antinomija
 - b. **antinomija *in abstracto***
 - c. antinomija *in concreto*
 - d. **jednostrano djelomična antinomija**
30. U pravnom poretku P Ustav određuje da zakone donosi parlament natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika. Parlament je neunatraznodjelujuću zakonsku normu N donio običnom većinom. Službeni list je 14.8.2019. Objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Na dan 28.8.2019. Za normu N možemo reći da:
- a. je djelovna
 - b. **postoji u PP**
 - c. **je poništiva**
 - d. je primjenjiva u PP
31. Odredbom "Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak..." (čl. 106., st. 2. Ustava RH) Predsjedniku RH se pripisuje:
- a. **subjektivni pravni položaj otpornosti**
 - b. subjektivni pravni položaj vlasti
 - c. subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost
 - d. **jednostavni subjektivni pravni položaj**
32. Člankom 30. (krutog) Ustava iz 1973. je bilo propisano "Smrtna kazna je dopuštena". 1979. je, sukladno tadašnjim normama o zakonodavnom postupku, donesen Kazneni zakon koji je člankom 40. za neka kaznena djela propisao smrtnu kaznu. 1994. je Ustav izmijenjen i sada propisuje "Smrtna kazna je zabranjena". Norma izražena člankom 40. Još uvijek vrijedećeg Kaznenog zakona je:
- a. **naknadno materijalno nevaljana**
 - b. **samo materijalno nevaljana**
 - c. izvorno nevaljana
 - d. i formalno i materijalno nevaljana
33. N1 uređuje obveze prodavatelja kod prodaje voća i naknadu štete za slučaj kršenja tih obveza. Ne postoji norma koja uređuje obveze prodavatelja kod prodaje povrća. U slučaju spora glede toga je li prodavatelj povrća dužan nadoknaditi štetu jer kupca povrća nije obavijestio o nedostacima povrća, sud je, na temelju analogije s N1, naložio prodavatelju da kupcu nadoknadi štetu. Označite točne tvrdnje:
- a. Argument analogije nalazi se u unutarnjem opravdanju presude.
 - b. U unutarnjem opravdanju presude nalazi se izraženo (formulirano) pravilo.
 - c. Sud je pravilno na temelju kojega je donio presudu utvrdio tumačenjem odredbe kojom je izražena N1.
 - d. **Norma na temelju koje je sud donio presudu plod je pravnog konstruiranja.**
34. Zakonska norma N1, koja određuje da je dopuštena prodaja alkoholnih pića svim ženama, stupila je na snagu 2019., a zakonska norma N2, koja zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnicama, stupila je na snagu 2020. Kojim kriterijem treba riješiti sukob između N1 i N2?
- a. **kriterijem specijalnosti**
 - b. kriterijem hijerarhije
 - c. kriterijem vremena
 - d. odvagivanjem
35. Prema čl. 68. Ustava Republike R, koji je nastao na temelju sporazuma između suverena i predstavničke skupštine, zakoni se donose običnom većinom svih zastupnika. Prema čl. 111., Ustav se ne može mijenjati. Ustav Republike R uređuje temeljna prava građana. Ustav Republike X je:
- a. krut
 - b. narodni
 - c. **"dug"**

d. običajan

36. Članak 101. Ustava države D glasi: "Glavnog državnog odvjetnika Republike D imenuje na vrijeme od sedam godina Sabor, na prijedlog Vlade i Predsjednika Republike. Do isteka mandata nitko ne može opozvati glavnog državnog odvjetnika. Mandat glavnog državnog odvjetnika je neobnovljiv." Uzimajući u obzir samo članak 101. Ustava, možemo zaključiti sljedeće:
- glavni državni odvjetnik je neovisan o sudbenim organima**
 - postoji najveći stupanj neovisnosti glavnog državnog odvjetnika o zakonodavnom organu
 - zakonodavna funkcija je specijalizirana
 - glavni državni odvjetnik je neovisan o izvršnim organima
37. Uredba Vlade RH o izmjenama Zakona o policiji, kojim se uređuju osnove organizacije policije i specifičnosti radnopravnog položaja policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, je:
- kao izvor prava definirana normom o nadležnosti Hrvatskog sabora da donosi zakone i normama kojima se određuje zakonodavni postupak
 - zakon u materijalnom smislu**
 - normativni dokument pojedinačnog i konkretnog sadržaja
 - izvedeni izvor prava
38. Zakonska norma N1, koja određuje da je dopuštena prodaja duhanskih proizvoda svim ljudima, stupila je na snagu 2019., a zakonska norma N2, koja zabranjuje prodaju duhanskih proizvoda maloljetnicima, stupila je na snagu 2020. Kojim kriterijem treba riješiti sukob između N1 i N2?
- kriterijem vremena
 - odvagivanjem
 - kriterijem specijalnosti**
 - kriterijem hijerarhije
39. Članak 93. Zakona o državnom odvjetništvu glasi: "Glavnog državnog odvjetnika imenuje Parlament na prijedlog Vlade. Glavni državni odvjetnik se imenuje na razdoblje od 4 godine i po isteku tog vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost. Parlament donosi odluku o prestanku dužnosti Glavnog državnog odvjetnika u slučaju da njegov godišnji izvještaj o radu ne prihvati većina svih zastupnika u Parlamentu." Uzimajući u obzir samo članak 93. Zakona o državnom odvjetništvu, možemo zaključiti sljedeće:
- zakonodavna funkcija je specijalizirana
 - ne postoji najveći stupanj ovisnosti glavnog državnog odvjetnika o zakonodavnom organu
 - glavni državni odvjetnik je neovisan o izvršnim organima
 - glavni državni odvjetnik je neovisan o sudbenim organima (?)**
40. U državi X svaki građanin u bilo kojem kaznenom ili građanskom postupku pred sudom može zatražiti od suda koji vodi postupak da ocijeni ustavnost zakona koji bi trebao primijeniti na njegov slučaj. U državi X postoji:
- "a priori" nadzor ustavnosti
 - preventivni nadzor ustavnosti
 - centralizirani nadzor ustavnosti
 - difuzan nadzor ustavnosti**
41. Člankom 121. (krutog) Ustava iz 1981. je bilo propisano "Smrtna kazna je dopuštena". 1982. je, skladno tadašnjim normama o zakonodavnom postupku, donesen Kazneni zakon koji je člankom 35. za neka kaznena djela propisao smrtnu kaznu. 1990. je Ustav izmijenjen i sada propisuje "Smrtna kazna je zabranjena". Norma izražena člankom 35. još uvijek vrijedećeg Kaznenog zakona je:
- izvorno nevaljana
 - i formalno i materijalno nevaljana
 - samo formalno nevaljana
 - naknadno materijalno nevaljana**
42. Norma izražena odredbom (krutog) Ustava RH "Zakoni... ne mogu imati povratno djelovanje." (čl. 90. st. 4. Ustava RH) je u odnosu na hrvatske zakonske norme:
- logički ili jezično nadređena
 - supstancijalno nadređena**
 - vrijednosno nadređena
 - strukturno nadređena
43. U ustavu države X je formulirana norma N1 prema kojoj zakone donosi parlament. Parlament je donio Zakon o osobnim iskaznicama u kojem je formulirana norma N2 kojom se Ministarstvo unutarnjih poslova obvezuje da pravilnikom uredi izradu osobnih iskaznica. Ministarstvo unutarnjih poslova je Pravilnikom uredilo izradu osobnih iskaznica. Norma N3 formulirana odredbom pravilnika o izradi osobnih iskaznica propisuje da se na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju vidjeti obrazi, brada i čelo. U navedenom slučaju norma N2:
- crpi dinamički temelj iz norme N3
 - je izvorna norma
 - je izvedena norma**
 - daje statički temelj normi N1
44. Članak 5. st. 1. Zakona o upravnom postupku: "Javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona (...)." Norma formulirana navedenom odredbom je izraz načela:

- a. ustavnosti
 - b. zakonitosti u pravom smislu riječi**
 - c. zakonitosti pravosuđenja
 - d. podvrgavanja zakona u materijalnom smislu
45. Uredba Vlade RH o izmjenama Zakona o policiji, kojim se uređuju osnove organizacije policije i specifičnosti radnopravnog položaja policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, je:
- a. normativni dokument općeg i apstraktnog sadržaja**
 - b. izvor prava**
 - c. zakon u formalnom smislu
 - d. kao izvor prava definirana normom o nadležnosti Hrvatskog sabora da donosi zakone i normama kojima se određuje zakonodavni postupak
46. Odredbom "Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko državne granice." (čl. 9. st. 2. Zakona o nadzoru državne granice) izražena je:
- a. sekundarna norma**
 - b. metanorma u užem smislu
 - c. zabranjujuća norma
 - d. formulirana norma**
47. Članak 1. Zakona o lovstvu iz 1991. dopušta lov na zečeve. Članak 2. Zakona o zaštiti životinja iz 2001. zabranjuje lov na zečeve. U praksi sudova se primjenjuju kriteriji rješavanja antinomija: *lex specialis derogat legi generali* i *lex posteriori derogat legi priori*. Iz navedenog možemo zaključiti da je norma formulirana člankom 1. Zakona o lovstvu djelomično izgubila primjenjivost zbog:
- a. prešutnog ukidanja norme**
 - b. ukidanja s unatražnodjelujućim učinkom
 - c. izričitog ukidanja norme
 - d. poništenje norme
48. Ustav Sjedinjenih Američkih Država određuje da se međunarodnopravne ugovorne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku SAD-a. Ustav SAD-a ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih normi. Ustav Sjedinjenih Američkih Država je:
- a. izrijekom dualističan u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi
 - b. prešutno dualističan u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi
 - c. mješovit**
 - d. prešutno monističan u pogledu međunarodnopravnih običajnih normi
49. Prema čl. 190. Ustava Republike X, koji je nastao na temelju sporazuma između suverena i predstavničke skupštine, zakoni se donose običnom većinom svih zastupnika. Prema čl. 230. Ustava, Ustav se ne može mijenjati. Ustav Republike X uređuje temeljna prava građana. Ustav Republike X je:
- a. "kratak"
 - b. krut
 - c. naroni
 - d. pisan**
50. Odredbom "Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko državne granice." (čl. 9. st. 2. Zakona o nadzoru državne granice) izražena je:
- a. metanorma u širem smislu**
 - b. metanorma u užem smislu
 - c. implicitna norma
 - d. zabranjujuća norma
51. Odredbom "Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske." (čl. 10., st. 2. Ustava RH) izražava se:
- a. tzv. programatska ustavna norma**
 - b. norma o normativnoj nadležnosti
 - c. norma-načelo
 - d. definirajuća norma
52. Norma izražena odredbom (krutog) Ustava RH "Zakoni... ne mogu imati povratno djelovanje." (čl. 90., st. 4. Ustava RH) je u odnosu na hrvatske zakonske norme:
- a. jednakoga ranga
 - b. vrijednosno nadređena
 - c. formalno ili materijalno nadređena
 - d. materijalno ili supstancijalno nadređena**
53. U državi X predsjednik donosi i primjenjuje zakone. Ustav države X je "kratak". Pravni poredak države X ne uređuje pitanja privatnog života svojih građana i odnose proizvodnje i raspodjele dobara. Država X je:
- a. demokratska država
 - b. apsolutna država**
 - c. totalitarna država
 - d. ustavna država
54. Odredbom "Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli" (čl. 38. Ustava RH) izražava se:
- a. normom kojom se dodjeljuje socijalno pravo
 - b. ustavno načelo**
 - c. opće načelo u užem smislu
 - d. normom kojom se dodjeljuje građansko pravo

55. Odredbom "Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko državne granice." (čl. 9. st. 2. Zakona o nadzoru državne granice) izražena je:
- metanorma u užem smislu
 - zabranjujuća norma
 - formulirana norma**
 - sekundarna norma
56. Članak 129. Ustava Republike Hrvatske glasi: "Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove (...) komunalne djelatnosti." Norma koja je formulirana navedenom odredbom je:
- norma o obliku države**
 - formulirana norma**
 - norma o odnosu centralnih i necentralnih organa
 - norma o ustrojstvu
57. Čl. 134. Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga u državi X glasi "Ako ugostitelji i korisnici ugostiteljskih usluga o svojim međusobnim odnosima stalno i tijekom duljeg razdoblja prihvate obrazac ponašanja da se boca vode mora otvoriti pred korisnikom ugostiteljske usluge, ugostitelj ima obvezu otvoriti bocu vode pred korisnikom ugostiteljske usluge." Izvor prava u pravnom poretku države X uspostavljen ovom normom je:
- običaj**
 - izvor "extra ordinem"
 - svjesno i voljno stvaranje norme
 - normativna činjenica**
58. Članak 1. Zakona o lovstvu iz 1991. dopušta lov na zečeve. Članak 2. Zakona o zaštiti životinja iz 2001. zabranjuje lov na zečeve. U praksi sudova se primjenjuju kriteriji rješavanja antinomija: *lex specialis derogat legi generali* i *lex posteriori derogat legi priori*. Iz navedenog možemo zaključiti da je norma formulirana člankom 1. Zakona o lovstvu djelomično izgubila primjenjivost zbog:
- primjene kriterija specijalnosti
 - poništenja norme
 - prešutnog ukidanja norme**
 - ukidanja s unatražnodjelujućim učinkom
59. Članak 138. Ustava Republike Hrvatske određuje da Hrvatski sabor može donositi ustavne amandmane svotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Navedenim člankom izražena je norma kojom se Hrvatskom saboru dodjeljuje:
- subjektivni pravni položaj vlasti**
 - zakonodavna funkcija
 - ustavotvorna funkcija
 - funkcija mijenjanja ustava**
60. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4 m2 predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:
- rezultat tumačenja in concreto**
 - podvodeći (supsumirajući) iskaz**
 - činjenična premisa
 - vanjsko opravdanje
61. Čl. 115. Zakona o radu glasi: "Poslodavac može otkazati ugovor o radu (...)." Ovako formuliranom normom je uspostavljen:
- pravni "odnos vlasti"**
 - pravni položaj zahtjeva poslodavca
 - pravni položaj podložnosti radnika**
 - obveznopravni odnos
62. "Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja..." (čl. 17., st. 3. Ustava RH). Navedenom je odredbom izražena:
- norma o postupku
 - norma kojom se ograničava sadržaj zakona koji donosi Hrvatski sabor?**
 - norma o proizvodnji prava u užem smislu
 - norma o nadležnosti
63. "Dana 1. rujna 1931. Jednostranim kraljevskim aktom, bez suradnje Narodne skupštine, donesen je ustav Kraljevine Jugoslavije u kojem su uređena građanska prava, kao što su prava uhićenih i pritvorenih osoba. Ustavom je uspostavljeno jedinstvo vlasti." Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Kraljevina Jugoslavija imala:
- ustav kao ograničenje političke vlasti
 - običajni ustav
 - savezni ustav
 - oktroirani ustav**
64. "Za ugovore koji se odnose na nekretnine isključivo je mjerodavno pravo države na čijem se teritoriju nalazi nekretnina." (čl. 21. Zakona o rješavanju sukoba zakona) je primjer odredbe kojom je izražena:
- norma o nadležnosti
 - definirajuća norma
 - norma u užem smislu
 - upućujuća norma**

65. U svom udžbeniku iz građanskog prava, profesor građanskog prava je napisao: "Susjedi imaju pravo od svojih susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu." Navedenim iskazom se:
- zahtijeva od zakonodavca da to pravo uredi zakonom
 - susjedima dodjeljuje pravo od susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu**
 - od zahtijeva da zaštite to susjedsko pravo
 - opisuje postojeća pravna norma kojom se susjedima dodjeljuje to pravo
66. Odredbom "Za stvarna prava na vodnim i zračnim prijevoznim sredstvima, koja su registrirana u javnom registru, mjerodavno je pravo države u kojoj se vodi." (čl. 23., st. 1. Zakona o međunarodnom privatnom pravu) izražava se:
- propis
 - upućujuća norma**
 - norma o nadležnosti
 - norma u užem smislu
67. Odredbom "Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak..." (čl. 106., st. 2. Ustava RH) Predsjedniku RH se pripisuje:
- složeni subjektivni pravni položaj
 - subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost
 - subjektivni pravni položaj bezvlasti
 - subjektivni pravni položaj otpornosti**
68. U pravnom poretku P Ustav određuje da zakone donosi parlament natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika. Parlament je neunatragodjelujuću zakonsku normu N donio običnom većinom. Službeni list je 14.8.2019. Objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Na dan 28.8.2019. Za normu N možemo reći da:
- ne postoji u PP
 - je primjenjiva u PP
 - je poništiva**
 - je djelovna
69. "Imajući na umu dosadašnju jedinstvenu sudsku praksu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u odnosu na izričaj "Za dom spremni" kada se koristi u različitim okolnostima... pristupilo se glasanju o sljedećem pitanju: Može li se postupanje okr. Marka Perkovića, koje je činjenično opisano u optužnim prijedlozima... br. ... 74/2016 ... i br. ... 46/16, podvesti pod zakonski opis prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji glasi: Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova, ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se..." (izvor: Visoki prekršajni sud RH). Odgovor na postavljeno pitanje daje:
- Kriterij hijerarhije
 - Odvagivanje načela
 - Tumačenje *in abstracto*
 - Tumačenje *in concreto***
70. Članak 138. Ustava Republike Hrvatske određuje da Hrvatski sabor može donositi ustavne amandmane svotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Navedenim člankom izražena je norma kojom se Hrvatskom saboru dodjeljuje:
- izvršna funkcija
 - funkcija mijenjanja ustava**
 - zakonodavna funkcija
 - ustavotvorna funkcija
71. Norma izražena čl. 30. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju određuje da muškarac ima pravo na starosnu imovinu kada navrši 65 godina života, a žena kada navrši 60 godina života. Ustavni sud je poništio navedenu normu jer zakonodavac ovakvim razlikovanjem muškaraca i žena krši ustavnu normu o zabrani razlikovanja objektivno jednakih situacija (ustavno načelo jednakosti). Ustavni sud je primijenio argumentacijsko sredstvo:
- prilagođavajućeg tumačenja zakona
 - odvagivanja
 - samoograničenja suda
 - "razložnosti" zakona**
72. "Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo..." (čl. 31., st. 1. Ustava RH). Koji se subjektivni pravni položaj pripisuje građaninu RH normom izraženom navedenom ustavnom odredbom?
- bezvlast
 - otpornost
 - sloboda**
 - obveza
73. Ustav Italije propisuje da međunarodne ugovorne norme u hijerarhiji pravnih izvora stječu isto ono mjesto koje imaju zakoni. Hrvatski ustav propisuje da su međunarodni ugovori u hijerarhiji pravnih izvora iznad zakona. Dana 1.1.1995. potpisan je ugovor između Italije i Hrvatske u kojem je formulirana norma N1 prema kojem je Italija dužna financirati uređivanje ratnih grobova u Italiji, a Hrvatska uređivati ratne grobove u Hrvatskoj. Dana 1.6.2020. talijanski parlament je usvojio zakon kojim se formulira norma N2 o zabrani financiranja uređivanja ratnih grobova. U navedenom slučaju:
- u pravnom poretku Hrvatske norma N1 poništena je normom N2
 - u pravnom poretku Italije norma N1 nije ukinuta normom N2
 - u pravnom poretku Hrvatske norma N1 je ukinuta normom N2
 - u pravnom poretku Italije norma N1 je ukinuta normom N2**

74. "Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljena na zakonu." (čl. 19., st. 1. Ustava RH). Utemeljivanje navedenih akata na zakonu kvalificirano je kao:
- dopušteno ponašanje
 - neobvezno ponašanje
 - obvezno ponašanje**
 - zabranjeno ponašanje
75. N1 obvezuje državljanje RH da plate poreze. N2 dopušta nezaposlenima u RH da ne plate poreze. U slučaju nezaposlenog državljanina riječ je o:
- dvostrano djelomičnoj antinomiji
 - kontingentnoj antinomiji
 - jednostrano djelomičnoj antinomiji**
 - antinomiji in abstracto?**
76. Čl. 100. Ustava države X određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose dvotrećinskom većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države X određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima. (čl. 30.-60.). Ustav države X je:
- običajan
 - apsolutno neizmjenjiv
 - dug**
 - djelomično krut, djelomično neizmjenjiv
77. "Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana i promiče njihove veze s domovinom." (čl. 10., st. 1. Ustava RH). Navedenom odredbom izražava se:
- norma o nadležnosti vrhovnih ustavnih organa
 - norma o međusobnim odnosima organa
 - norma o ljudskim pravima
 - programatska**

norma

EORIJA PRAVA – xy ispit + kvizovi

1. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4m2 predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda utvrđen prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:

- ☒ a. rezultat tumačenja *in concreto*
- ☐ b. činjenična premisa
- ☒ c. podvodeći (supsumirajući) iskaz
- ☐ d. vanjsko opravdanje

2. Norma formulirana čl. 33 *Prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije* glasi: "Vlasnicima zgrada oštećenima potresom dana 22. ožujka 2020. godine država će isplatiti novčanu pomoć za troškove koje su imali, odnosno koje imaju za (...) popravak dimnjaka." Ako bi navedena norma postojala u pravnom poretku RH, mogli bismo reći da se radi o:

- ☒ a. unatražnodjelujućem propisu
- ☐ b. upućujućoj normi
- ☐ c. normi u užem smislu
- ☐ d. apstraktnom propisu

3. "Nedvojbeno je da se riječi 'ponižavajuće postupanje' u normi o zabrani načela odnosi na zatvaranje pritvorenika u ćeliji koja je manja od 4m2, ali se postavlja pitanje odnose li se riječi 'ponižavajuće postupanje' i na diskriminaciju osoba s invaliditetom." Navedeni iskaz ukazuje na:

- ☐ a. potrebu da se postavljeno pitanje odgovori tumačenjem *in abstracto*
- ☐ b. višeznačnost normativnih tekstova
- ☐ c. postojanje pravne praznine
- ☒ d. nejasnost norme

4. M.M. se bavio prodajom duhanskih prizvoda putem samoposlužnih automatskih naprava. Parlament je 2010. godine zakonom zabranio gospodarsku djelatnost kojom se bavio M.M. jer takva djelatnost narušava zdravlje građana. Sud je morao odlučiti postoji li povreda prava građanima M.M. u ovom slučaju te utvrdio da ustavno načelo o slobodi poduzetništva predstavlja iznimku od ustavnog načela o pravu na zdravlje. Iz navedenog slijedi da je sud antinomiju između ustavnih načela riješio primjenom:

- ☐ a. kriterija kronologije
- ☐ b. kriterija hijerarhije
- ☒ c. tehnike odvagivanja
- ☐ d. kriterija nadležnosti

5. "U Republici Irskoj je dozvoljen pobačaj do 12. tjedna trudnoće uz produljeni rok u slučaju silovanja, incesta i većih malformacija fetusa." Ovaj iskaz u znanstvenom radu je:

- ☒ a. opisujući iskaz

- ☐ b. propisujući iskaz
- ☐ c. propis
- ☐ d. iskaz koji nema imperativni oblik

6. Ustav Italije propisuje da međunarodne ugovorne norme u hijerarhiji pravnih izvora stječu isto ono mjesto koje imaju zakoni. Hrvatski ustav propisuje da su međunarodni ugovori u hijerarhiji pravnih izvora iznad zakona. Dana 1.1.1995. potpisan je ugovor između Italije i Hrvatske u kojem je formulirana norma N1 prema kojem je Italija dužna financirati uređivati ratne grobove u Hrvatskoj. Dana 1.6.2020. talijanski parlament je usvojio zakon kojim se formulira norma N2 o zabrani financiranja uređivanja ratnih grobova. U navedenom slučaju:

- ☐ a. u pravnom poretku Hrvatske norma N1 je ukinuta normom N2
- ☒ b. u pravnom poretku Italije norma N1 je ukinuta normom N2
- ☐ c. u pravnom poretku Hrvatske norma N1 je poništena normom N2
- ☐ d. u pravnom poretku Italije norma N1 nije ukinuta normom N2

7. Članak 2. stavak 33. Ustava glasi: “Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima.” Norma formulirana navedenom odredbom uređuje:

- ☐ a. društvenu učinkovitost pravnog poretka
- ☐ b. profesionalno područje sposobnosti djelovanja pravnog poretka
- ☒ c. teritorijalno područje sposobnosti djelovanja pravnog poretka
- ☐ d. centraliziranost izvršne funkcije

8. Članak 129. Ustava Republike Hrvatske glasi: “Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove (...) komunalne djelatnosti.” Norma koja je formulirana navedenom odredbom je:

- ☐ a. norma o postupku
- ☐ b. norma o ustrojstvu
- ☐ c. norma o odnosu centralnih i necentralnih organa
- ☒ d. norma o obliku države

9. Članak 115. Zakona o radu glasi: “Poslodavac može otkazati ugovor o radu (...)”. Ovako formuliranom normom je uspostavljen:

- ☐ a. pravni položaj zahtjeva poslodavca
- ☒ b. pravni “odnos vlasti”
- ☐ c. obveznopravni odnos
- ☒ d. pravni položaj podložnosti građana

10. Dana 24.3.2014. Z.M. je podnio Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom. U svom prijedlogu Z.M. tumači da zakonodavac nije uredio društvene odnose na način koji on smatra ispravnim (pravednim). Iz navedenog se može zaključiti da Z.M. predlaže Ustavnom sudu utvrditi postojanje:

- ☐ a. antinomije
- ☒ b. vrijednosne praznine
- ☐ c. tehničke praznine
- ☐ d. normativne praznine

11. U ustavu države X je formulirana norma N1 prema kojoj zakone donosi parlament. Parlament je donio Zakon o osobnim iskaznicama u kojem je formulirana norma N2 kojom se Ministarstvo unutarnjih poslova obvezuje da pravilnikom uredi izradu osobnih iskaznica. Norma N3 formulirana odredbom pravilnika o izradi osobnih iskaznica propisuje da se na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju vidjeti obrazi, brada i čelo. U navedenom slučaju N2:

- ☐ a. je izvorna norma
- ☐ b. crpi dinamički temelj iz norme N3
- ☐ c. daje statički temelj normi N1
- ☒ d. je izvedena norma

12. “Dana 1. rujna 1931. jednostranim kraljevim aktom, bez suradnje Narodne skupštine, donesen je ustav Kraljevine Jugoslavije u kojem su formulirana građanska prava, kao što su prava uhićenih i pritvorenih osoba. Ustavom je uspostavljeno jedinstvo vlasti.” Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Kraljevina Jugoslavija imala:

- ☐ a. ustav kao ograničenje političke vlasti

- ☐ b. savezni ustav
- ☒ c. oktroirani ustav
- ☐ d. običajni ustav

13. Članak 82. i 83. Ustava države X određuju da se organski zakoni donose većinom glasova svih zastupnika, a svi ostali zakoni većinom glasova nazočnih zastupnika. Parlament je usvojio Zakon o sudovima većinom glasova nazočnih zastupnika. Norma N1 formulirana odredbom navedenog zakona određuje da predsjednik Vrhovnog suda ne mora biti sudac tog suda. U svojoj odluci Ustavni sud je utvrdio da Zakon o sudovima spada u organske zakone. U ovom slučaju radi se o:

- ☐ a. naknadnoj nevaljanosti
- ☒ b. nevaljanosti normativnog akta
- ☐ c. nepostojećoj normi
- ☐ d. materijalnoj nevaljanosti

14. Ustavne suce bira Hrvatski sabor. Ustavni sud može poništiti norme formulirane zakonom. S obzirom na navedene propise možemo reći da u Hrvatskoj postoji:

- ☒ a. ovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti
- ☐ b. neovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
- ☐ c. neovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti
- ☐ d. ovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti

15. Norma formulirana čl. 30. st. 1 Zakona o mirovinskom osiguranju određuje da muškarac ima pravo na starosnu mirovinu kada navršši 65 godina života, a žena kada navršši 60 godina života. Ustavni sud je ukinuo navedenu normu jer zakonodavac ovakvim razlikovanjem muškaraca i žena krši ustavnu normu o zabrani razlikovanja objektivno jednakih situacija (ustavno načelo jednakosti). Ustavni sud je primijenio argumentacijsko sredstvo:

- ☐ a. samoograničenje suda
- ☒ b. "razložnosti" zakona
- ☐ c. odvagivanja
- ☐ d. prilagođujućeg tumačenja zakona

16. Čl. 134. Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga u državi X glasi: "Ako ugostitelji i korisnici ugostiteljskih usluga u svojim međusobnim odnosima stalno i tijekom duljeg vremena prihvate obrazac ponašanja da se boca vode mora otvoriti pred korisnikom ugostiteljske usluge, ugostitelj ima obvezu otvoriti bocu vode pred korisnikom ugostiteljske usluge." Izvor prava u pravnom poretku države X uspostavljen ovom normom je:

- ☐ a. svjesno i voljno stvaranje norme
- ☐ b. normativni akt
- ☒ c. normativna činjenica
- ☒ d. običaj

17. Čl. 149. Kaznenog zakona glasi: "Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita kaznit će se novčanom kaznom od tristo šezdeset dnevnih iznosa." Konsekvent u normi formuliranoj ovom odredbom je:

- ☐ a. "tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je neistinita"
- ☒ b. "kaznit će se novčanim iznosom od tristo šezdeset dnevnih iznosa."
- ☒ c. kvalificirao ponašanje suca kao obvezno
- ☒ d. sankcija

18. Članak 5. st.1 Zakona o upravnom postupku: "Javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona (...)" Norma formulirana navedenom odredbom je izraz načela:

- ☐ a. ustavnosti
- ☐ b. zakonitosti pravosuđenja
- ☒ c. zakonitosti u pravom smislu riječi
- ☒ d. podvrgavanja zakonu u materijalnom smislu

1. Članak 2., stavak. 2 Zakona o parničnom postupku: "Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan." Kojem diskursu pripada navedeni tekst?

- ☒ a. diskursu normotvoraca

- ☐ b. diskursu filozofa prava
- ☐ c. diskursu sociologa prava
- ☐ d. diskursu pravnih znanstvenika

2. U rečenici "Imam pravo vlasništva na ovoj kući.", riječ "pravo" odnosi se na:

- ☒ a. podskup objektivnog prava koji uređuje vlasničkopravne odnose
- ☐ b. dio pravne znanosti koji opisuje vlasničkopravne odnose
- ☒ c. mogućnost koja je subjektu pripisana objektivnim pravom
- ☒ d. subjektivno pravo

3. "Zajmoprimac može odustati od ugovora prije nego što mu zajmodavac preda ugovorene stvari" (čl. 506. Zakona o obveznim odnosima). Odustajanje od ugovora je kvalificirano kao:

- ☒ a. obvezno ponašanje
- ☐ b. zabranjeno ponašanje
- ☒ c. neobvezno ponašanje
- ☒ d. dopušteno ponašanje

4. U svom udžbeniku iz građanskog prava, profesor građanskog prava je napisao: "Susjedi imaju pravo od svojih susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu". Navedenim iskazom se:

- ☒ a. od sudova zahtijeva da zaštite to susjedsko pravo
- ☐ b. susjedima dodjeljuje pravo od susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu
- ☒ c. opisuje postojeća pravna norma kojom se susjedima dodjeljuje to pravo
- ☒ d. zahtijeva od zakonodavca da to pravo uredi zakonom

5. "Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja..." (čl. 17., st. 3. Ustava RH). Navedenom je odredbom izražena:

- ☐ a. norma kojom se ograničava sadržaj zakona koje donosi Hrvatski sabor
- ☐ b. norma o nadležnosti
- ☒ c. norma o proizvodnji prava u užem smislu
- ☐ d. norma o postupku

6. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18):

- ☒ a. je zakon u drugom materijalnom smislu
- ☐ b. je zakon u prvom materijalnom smislu
- ☐ c. pripada pravnom poretku RH na temelju načela efektivnosti
- ☐ d. je zakon u formalnom smislu

7. "Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom" (čl. 10., st. 1. Ustava RH). Navedenom odredbom izražava se:

- ☐ a. norma o ljudskim pravima
- ☐ b. norma o nadležnosti vrhovnih ustavnih organa
- ☒ c. programatska norma
- ☒ d. norma o međusobnim odnosima organa

8. Čl. 100. Ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose dvotrećinskom većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države x određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima (čl. 30.-60.). Ustav države x je:

- ☐ a. djelomično krut, djelomično neizmjenljiv
- ☐ b. običajan
- ☒ c. dug
- ☒ d. apsolutno neizmjenljiv

9. Normom kojom se određuje da uredbe Vlade RH moraju biti u skladu s Ustavom i zakonom (ex čl. 30., st. 1. Zakona o Vladi RH) između zakona i uredbi uspostavlja se:

- ☐ a. jezična ili logička hijerarhija
- ☐ b. vrijednosna hijerarhija
- ☒ c. materijalna ili supstancijska hijerarhija
- ☐ d. formalna ili strukturna hijerarhija

10. N1 obvezuje državljane RH da plate poreze. N2 dopušta nezaposlenima u RH da ne plate poreze. U slučaju nezaposlenog hrvatskog državljanina riječ je o:

- ☐ a. jednostrano djelomičnoj antinomiji
- ☒ b. kontingentnoj antinomiji
- ☒ c. dvostrano djelomičnoj antinomiji
- ☐ d. antinomiji *in abstracto*

11. U pravnom poretku X Ustav određuje da zakone donosi parlament (koji čini 150 zastupnika) većinom glasova svih zastupnika. Za zakonsku normu N glasalo je 76 zastupnika. Službeni list je 14. 3. 2020. objavio normu N uz vakacijski rok od 15 dana. Ustavni sud je ocjenjivao ustavnost norme N i utvrdio da nije nespojiva s Ustavom. Na dan 15. 8. 2020. za normu N možemo reći da:

- ☒ a. postoji u pravnom poretku
- ☒ b. je primjenljiva
- ☒ c. je djelovna
- ☐ d. je materijalno nevaljana

12. Ustav države x propisuje da međunarodne ugovore koje sklope nadležna tijela vlasti parlament mora potvrditi zakonom kako bi oni postali dio njezina unutarnjeg poretka. Ustav države x ne propisuje ništa u pogledu međunarodnog običajnog prava. Ustav države x je:

- ☐ a. prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava
- ☐ b. monističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
- ☒ c. prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
- ☒ d. dualističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava

13. Tumačeći normativnu odredbu koja uređuje promet tikvicama, sudac zaključi da su patlidžani u bitnome različiti od tikvica tako da se norma koja proizlazi iz te normativne odredbe ne primjenjuje i na patlidžane. Koju je metodu tumačenja primijenio sudac?

- ☐ a. namjera zakonodavca
- ☐ b. argument razdiobe
- ☐ c. argument analogije
- ☒ d. argument *a contrario*

14. Normom N1 je propisano da ne postoji obveza popravljivanja neimovinske štete. Neimovinska šteta obuhvaća moralnu i biološku štetu. Sudac koji treba primijeniti normu N1 smatra da nije pravedno da ne postoji obveza popravljivanja biološke štete pa N1 protumači tako da se ona odnosi samo na moralnu štetu. Posljedica je toga da u pravnom poretku glede obveze popravljivanja biološke štete postoji:

- ☒ a. vrijednosna praznina
- ☐ b. normativna praznina
- ☐ c. tehnička praznina
- ☐ d. sukob normi

15. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju koja je manja od 4 m2 predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani ponižavajućeg postupanja je:

- ☒ a. sastavni dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja
- ☒ b. podvođeci (supsumirajući) iskaz
- ☒ c. rezultat tumačenja *in concreto*
- ☐ d. činjenična premisa

TEORIJA PRAVA – PITANJA (KVIZOVI I KOLOKVIJI)

Zadebljani odgovori su točni.

- 1) Moral:
 - a) Prema pravnom pozitivizmu nije u nužnom odnosu s pravom
 - b) Može označavati „pozitivni (ili društveni) moral“**
 - c) Prema pravnom naturalizmu nije u nužnom odnosu s pravom
 - d) Je u kontigentnom odnosu s pravom**
- 2) Odredbom „Trgovački običaji i praksa koju su trgovci međusobno razvili, za čiju su primjenu ispunjene pretpostavke ovoga Zakona, primjenjuju se i ako su suprotni dispozitivnom propisu (čl. 12.,st. 3. Zakona o obveznim odnosima) izražava se:
 - a) Utemeljujuća norma
 - b) Interpretirajuća norma
 - c) Ukidajuća norma
 - d) Norma o sukobima između normi**
- 3) Prema Kelsenu, temeljna norma:
 - a) Je prvi ustav
 - b) Stoji na vrhu pravnog poretka**
 - c) Je postavljena norma
 - d) Je valjana norma
- 4) Prava drugog stupnja su:
 - a) Pravo na tužbu**
 - b) Pravo jednakosti**
 - c) Podložnost
 - d) Bezvlast
- 5) Zahtjev:
 - a) Je osnovni pravni položaj**
 - b) Je primarni pravni položaj**
 - c) Je složeni pravni položaj
 - d) Znači nepostojanje podložnosti
- 6) Ustav:
 - a) Nužno sadrži povelju o temeljnim pravima
 - b) U smislu skupa normi o „obliku države“ nužno ima svaka država**
 - c) Je izvor prava**
 - d) U smislu „političkog uređenja“ je ono što se stvarno događa u političkom životu države**
- 7) Prema formalističkom shvaćanju ustavotvorna vlast je:
 - a) Vlast koja se izvršava u skladu s već postavljenim normama
 - b) Utemeljena vlast
 - c) Isto što i vlast mijenjanja ustava
 - d) Vlast koja se izvršava „extra ordinem“**
- 8) „U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom... „ (čl. 5., st. 1. Ustava RH). Ovom se odredbom izražava norma kojom se između ustavnih i zakonskih normi uspostavlja:
 - a) Jezična hijerarhija
 - b) Vrijednosna hijerarhija
 - c) Formalna hijerarhija
 - d) Materijalna hijerarhija**
- 9) Pojam prava kao skupa normi u pravom smislu riječi podrazumijeva:
 - a) Da je pravo skup protumačenih odredbi**
 - b) Da je pravo svedivo na skup institucija
 - c) Da je pravo skup normativnih odredbi
 - d) Da se pravo svodi na diskurs zakonodavaca u materijalnom smislu

- 10) N1 obvezuje državljane RH da plate poreze. N2 dopušta nezaposlenima u RH da ne plate poreze. U slučaju nezaposlenog hr državljanina riječ je o:
- Potpunoj antinomiji
 - Antinomiji in abstracto
 - Sukobu između dvije norme koji je nužan i neovisan o činjeničnim okolnostima
 - Antinomiji in concreto**

- 11) Vacatio je:
- Je razdoblje protekom kojega norma postaje primjenjiva
 - Razdoblje između objave norme i njezina stupanja na snagu**
 - Razdoblje nakon ukidanja norme
 - Razdoblje nakon poništenja norme

- 12) Formalno valjana norma:
- Je norma koju je stvorio nadležni organ prema propisanom postupku**
 - Je norma koja nije nespojiva s normama kojima joj se ograničava sadržaj
 - Je isto što i norma koja pripada pravnom poretku**
 - Je norma koja je proizvedena u skladu s normama kojima se uređuje njezino stvaranje**

- 13) Država u kojoj je pravnim poretkom uređeno samo razmjerno ograničeno područje ljudskog ponašanja se naziva:
- Apsolutnom državom
 - Totalitarnom državom
 - Demokratskom državom
 - Liberalnom državom**

- 14) Sa sinkronijskog gledišta, prani poredak:
- Se promatra u pov razvoju
 - Je isto što i decentralizirani pravni poredak
 - Je statičan skup normi**
 - Se pojavljuje kao dinamičan slijed skupova normi
 - Se mijenja kad god se u njega uvede neka nova norma**

- 15) Normativne praznine:
- Su slučajevi kada pravno nije uređena kombinacija činjeničnih stanja od kojih je svako pojedinačno uređeno nekom normom**
 - Su slučajevi kada nedostaje norma čije je postojanje nužni uvjet sposobnosti djelovanja neke druge norme
 - Su slučajevi nepostojanja norme koja bi prema etičko – političkom sudu tumača trebala postojati
 - Se mogu popuniti tumačenjem

- 16) U okviru opće teorije prava dualizam znači:
- Da državnopravni poredak i međunarodnopravni poredak imaju vlastitu vrhovnu normu**
 - Da je državno pravo dio međunarodnog prava
 - Da su međunarodnopravne norme neposredno primjenjive u unutarnjem pravnom poretku
 - Da je međunarodno pravo dio državnog prava

- 17) Neodređenost normi:
- Proizlazi iz nejasnosti predikata**
 - Smanjuje se tumačenjem in abstracto
 - Proizlazi iz višeznačnosti normativnih tekstova
 - Smanjuje se tumačenjem in concreto**

- 18) Dualističan ustav je ustav prema kojem:
- Je primjenjivo samo unutarnje pravo**
 - Međunarodnopravne norme (kako ugovorne tako i običajne) nisu primjenjive dok ih se ne preuzme pomoću unutarnjih normativnih akata**
 - Su samo običajne međunarodnopravne norme neposredno primjenjive
 - Su sve međunarodnopravne norme neposredno primjenjive

- 19) Spoznajno tumačenje:
- Se sastoji u izboru jednog od mogućih značenja odredbe
 - Nalik je na stipulativnu definiciju
 - Je akt stvaranja prava
 - Je znanstvena djelatnost**

- 20) U modelu odvajanja vlasti (u užem smislu):
- Izvršni organ nije imenovan (ili izabran) od zakonodavnog organa**
 - Organi su međusobno ovisni
 - Sve funkcije su specijalizirane**
 - Sudovi i izvršni organi nemaju vlast proizvoditi (opće i apstraktne) norme**
- 21) Ovisnost između organa A i B je najveća ikada:
- A nije predložio, izabrao ili imenovao nositelja B – a, čiji je mandat obnovljiv
 - A predlaže, izabire ili imenuje nositelja B – a, čiji mandat A može opozvati prije njegova isteka**
 - A predlaže, izabire ili imenuje nositelja B – a, čiji je mandat neobnovljiv
 - A nije predložio, izabrao ili imenovao nositelja B – a, čiji je mandat neobnovljiv
- 22) „Suverenost“ u ustavnom pravu:
- Svojstvo je države
 - Označava pravno ograničenu vlast
 - Označava „državnost“
 - Svojstvo je tijela normativne vlasti**
- 23) Obilježja države su:
- Društveno je efektivan poredak**
 - Neovisan je poredak**
 - Ima teritorijalno područje djelovanja**
 - Centraliziran je poredak**
- 24) S formalnog gledišta, zakon:
- Je isključivo rezultat akta spoznaje
 - pojedinačan i konkretan sadržaj
 - Proizvodi učinke erga omnes**
 - Obično potječe od kolegijalnog predstavničkog organa**
- 25) Međunarodnopravni poredak:
- Je poredak u kojem je proizvodnja pravnih normi povjerena njihovim adresatima**
 - Je država
 - Je centralizirani pravni poredak
 - Je poredak koji sadrži specijalizirani organ za stvaranje prava
- 26) Odvagivanje ustavnih načela:
- Tehnika je rješavanja antinomija dvostrano djelomičnog tipa**
 - Podrazumijeva uspostavu trajne hijerarhije između ustavnih načela
 - Tehnika je koju osobito koriste ustavni sudovi**
 - Podrazumijeva uspostavu vrijednosne hijerarhije**
- 27) Ukidanje:
- Može biti prešutno**
 - U pravilu djeluje unatrag
 - U pravilu djeluje tako da ukinuta norma u cijelosti gubi svoju primjenjivost
 - Je akt zakonodavca**
- 28) Vrijednosna hijerarhija:
- Je hijerarhija između dvije norme kada tumač jednoj od njih pridaje višu vrijednost u odnosu na vrijednost druge**
 - Je hijerarhija između normi o proizvodnji i normi čija je proizvodnja njima uređena
 - Je hijerarhija između dvije norme u slučaju kada se jedna metajezikično odnosi na drugu
 - Uspostavlja se prilikom uporabe tzv. Tehnike odvajanja**
- 29) „RH štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom“ (čl. 10., st.1 Ustava RH). Navedenom odredbom izražava se:
- Programatska norma**
 - Norma o ljudskim normama
 - Norma o međusobnim odnosima organa
 - Norma o nadležnosti vrhovnih ustavnih organa

- 30) Petar je kupio kartu za rezervirano parkirno mjesto u garaži. Ana se pogrešno parkirala na Petrovo rezervirano mjesto. U ovoj situaciji Ana se prema Petru nalazi u subjektivnom pravnom položaju:
- Ne – zahtjeva**
 - Zahtjeva
 - Slobode
 - Bezvlasti**
- 31) Subjektivni pravni položaj koji predstavlja sadržaj normi o ponašanju je pravni položaj subjekta kojemu se:
- Normom (ovlašćivanja) dopušta da se zahtjeva izvršenje obveze od strane drugog subjekta**
 - Nijednom zapovjednom normom ne nameće ponašati se na određeni način
 - Normom izrijekom uskraćuje ili oduzima (ranije dan)
 - Upućuje zapovjedna norma**
- 32) Načela:
- Su općenite norme**
 - Su „precizne“ norme
 - Imaju zatvoreno činjenično stanje
 - Daju vrijednosno opravdanje drugim normama**
- 33) Otklonjivost načela znači da načelo:
- Dopušta implicitne iznimke koje nisu utvrđene normom pravnog poretka**
 - Ima temeljni karakter
 - Zahtjeva konkretizaciju u svrhu njegove primjene
 - Nema antecedent
- 34) Tumačeći normativnu odredbu koja uređuje promet tikvicama, sudac zaključi da su patlidžani u bitnome slični tikvicama tako da se norma koja proizlazi iz te normativne odredbe primjenjuje i na patlidžane. Koju je metodu tumačenja primjenio sudac?
- Namjera zakonodavca
 - Argument a contrario
 - Argument analogije**
 - Argument razdiobe
- 35) Neizražene norme:
- Mogu biti izvedene iz spoja izraženih normi i dogmatskih pretpostavki**
 - Mogu biti logički implicirane u izraženim normama**
 - Mogu biti izvedene iz izraženih normi na temelju logički nevaljanih obrazaca rasuđivanja**
 - Formuliraju organi normativne vlasti
- 36) Norma N1 propisuje da je čelna osoba HRT – a glavni ravnatelj. Međutim, ne postoji norma kojom se uređuje postupak izbora glavnog ravnatelja. U ovom primjeru riječ je o:
- Normativnoj praznini
 - Nejasnosti predikata „glavni ravnatelj“
 - Višeznačnosti odredbe kojom je izražena N1
 - Tehničkoj praznini**
- 37) Analitički iskaz:
- Je nužno istinit ili neistinit**
 - Se odnosi na činjenice
 - Je primjerice iskaz „Nijedan neženja nije oženjen“**
 - Je istinit ako odgovara činjenicama
- 38) Naziv jurisprudencija može označavati:
- Pravnu znanost**
 - Filozofiju prava
 - Pozitivno pravo
 - Skup sudskih odluka**
- 39) Sekundarne norme su:
- Norme upućene građanima
 - Norme koje imaju logičku strukturu „S obzirom na to... onda...“
 - Metanorme u širem smislu**
 - Norme kojima se ukidaju druge norme ili odredbe
- 40) „Za ugovore koji se odnose na nekretnine isključivo je mjerodavno pravo države na čijem se teritoriju nalazi nekretnina.“ (čl. 21. Zakona o rješavanju sukoba zakona) je primjer odredbe kojom je izražena:

- a) Norma o užem smislu
 - b) Definiirajuća norma
 - c) **Upućujuća norma**
 - d) Norma o nadležnosti
- 41) Pravo se od morala razlikuje po tome što:
- a) Je normativni poredak
 - b) Uređuje ponašanje ljudi
 - c) **Sadrži norme koje uređuju uporabu fizičke prisile**
 - d) **Sadrži norme koje uređuju tko i kako može stvarati nove norme ili primjenjivati postojeće**
- 42) Norma u užem smislu:
- a) Je opisujući iskaz
 - b) **Ima logističku strukturu „ Ako Č onda P“**
 - c) Unatražnodjelujuća
 - d) **Ima predmet razred činjeničnih stanja**
- 43) U rečenici „ Hrvatsko pravo zabranjuje krađu“ riječ „pravo“ označava:
- a) Pravnu znanost
 - b) Skup normi
 - c) Subjektivno pravo
 - d) **Objektivno pravo**
- 44) Izvedene norme:
- a) **Su primjerice norme kojima se dodjeljuje uredbodavna vlast**
 - b) **Mogu biti neizražene norme**
 - c) Pravnom poretku pripada na temelju kriterija
 - d) Su norme prvog ustava
- 45) Pravni izvori:
- a) Su određeni normama o ponašanju
 - b) Su određeni konsekvencijom norme o proizvodnji prava (određene antecedentom norme o proizvodnji prava)
 - c) **Su plod utemeljenih vlasti**
 - d) **Su primjerice zakon i uredba**
- 46) „ Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ...“ (čl. 17., st. 3. Ustava RH). Navedenom je odredbom izražena:
- a) Norma o nadležnosti
 - b) **Norma kojom se ograničava sadržaj zakona koje donosi Hr. Sabor**
 - c) Norma o proizvodnji prava u užem smislu
 - d) Norma o postupku
- 47) Jezik (objektivnog) prava:
- a) Se sastoji od iskaza koji imaju istinosnu vrijednost
 - b) Je jezik kojim se opisuju norme
 - c) **Je propisujući**
 - d) Je opisujući
- 48) „ Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.“ (čl. 19., st. 1 Ustava RH). Utemeljivanje navedenih akata na zakonu kvalificirano je kao:
- a) Zabranjeno ponašanje
 - b) **Obvezno p.**
 - c) Neobavezno p.
 - d) Dopušteno p.
- 49) Norma o ponašanju:
- a) **Može biti dopuštajuća**
 - b) **U konsekvencijama sadrži deontički način**
 - c) Nema konsekvencijama
 - d) **Se odnosi na neki razred činjenica**
- 50) „Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo...“ (čl. 31., st.1. Ustava RH). Koji se subjektivni pravni položaji pripisuje građaninu RH normom izraženom navedenom ustavnim odredbom?
- a) Bezvlast
 - b) Sloboda
 - c) Obveza
 - d) **Otpornost**

- 51) Zahtjev je:
- Sekundarni pravni položaj
 - Pravni položaj koji za predmet ima ponašanje drugog subjekta**
 - Pravni položaj subjekta kojemu drugi subjekt može izmijeniti „primarni“ pravni položaj
 - Pravni položaj uspostavljen primarnim pravnim normama**
- 52) Otklonjivost načela znači da načelo:
- Nema antecedent
 - Dopušta implicitne iznimke**
 - Zahtijeva konkretizaciju u svrhu njegove primjene
 - Ima temeljni karakter
- 53) U svom udžb iz građanskog prava prof. građanskog prava je napisao: „Susjedi imaju pravo od svojih susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu.“ Navedenim iskazom se:
- Zahtijeva od zakonodavca da to pravo uredi zakonom
 - Opisuje postojeća pravna norma kojom se susjedima dodjeljuje to pravo**
 - Susjedima dodjeljuje pravo od susjeda tražiti da održavaju zajedničku ogradu
 - Od sudova zahtijeva da zaštite to susjedsko pravo
- 54) Prilagođujuće tumačenje zakona:
- Je sredstvo popunjavanja ustavnih praznina
 - Za posljedicu ima očuvanje valjanosti zakona**
 - Mogu prakticirati i ustavni i redovni sudovi**
 - Je tehnika tumačenja ustava**
- 55) Čl. 100. Ustava države x određuje da se zakoni o izmjenama ustava donose 2/3 većinom parlamentarnih zastupnika, za razliku od običnih zakona, koji se donose običnom većinom parlamentarnih zastupnika. Čl. 101. Ustava države x određuje da se zakonima o izmjenama ustava ne smiju mijenjati odredbe Ustava o temeljnim ljudskim pravima (čl. 30 – 60). Ustav država x je:
- Običajan
 - Dug**
 - Apsolutno neizmjenjiv
 - Djelomično krut, djelomično neizmjenjiv**
- 56) Prema supstancijalističkom shvaćanju:
- Ustav zadržava svoj identitet ako je nebitno izmijenjen**
 - Vrhovna načela postojećeg ustava logičke su granice mijenjanja ustava**
 - Ustav nije ništa više od konačnog skupa normi
 - Ustavotvorna je vlast ona koja određuje „oblik države“**
- 57) Difuzni nazor ustavnosti:
- Je preventivni nazor
 - Ima učinke inter partes**
 - Ograničava pravo na pristup ustavnom sudovanju samo vrhovnim ustavnim organima
 - Je nužno konkretan**
- 58) Meki („prvi“) ustav:
- Je ustav koji se može mijenjati isključivo ustavnim zakonima o izmjenama ustava
 - Je materijalno nadređen svim ostalim izvorima istog ravnog poretka
 - Neposredno ili posredno uređuje proizvodnju svih ostalih izvora istog pravnog poretka**
 - Je podređen materijalno višim normama
- 59) Pojam prava kao skupa normi u pravom smislu riječi podrazumijeva:
- Da je pravo skup normativnih odredbi
 - Da je pravo svedivo na skup institucija
 - Da se pravo svodi na diskurs zakonodavca u materijalnom smislu
 - Da je pravo skup protumačenih odredbi**
- 60) Formalna valjanost:
- Se sastoji u spojitosti norme s normama koje joj ograničavaju sadržaj
 - Je nužan uvjet postojanja svih normi u pravnom poretku**
 - Uključuje proizvedenost norme prema propisanom postupku**
 - Se neposredno odnosi na normativne akte**
- 61) Prema međunarodnopravnom monizmu:

- a) Ustavi država su vrhovne norme
 - b) Međunarodno pravo i državno pravo su neovisni pravni poredci
 - c) Svaka država ima svoje međunarodno pravo
 - d) **Vrhovna norma državnog prava je međunarodnopravna norma**
- 62) Prema kriteriju hijerarhije:
- a) Rješavaju se primjerice sukobi između običnih zakona i uredbi sa zakonskom snagom
 - b) **Rješavaju se sukobi između normi koji stoje u odnosu materijalne hijerarhije**
 - c) Općenitija norma prešutno ukida posebnu
 - d) Kasnija norma čini nevaljanom raniju
- 63) Opća isključujuća norma:
- a) **Je argument u prilog tezi o pravu kao konačnom skupu normi**
 - b) **Prema nekima, ne postoji nužno u svakom pravnom poretku**
 - c) Prema pretpostavci, sva ljudska ponašanja čini pravno kvalificiranim
 - d) **Je, prema nekima, tzv. Načelo slobode**
- 64) Ustav države x propisuje da međunarodne ugovore koje sklope nadležna tijela vlasti parlament mora potvrditi zakonom kako bi oni postali dio njezina unutarnjeg poretka. Ustav države x ne propisuje ništa u pogledu međunarodnog običajnog prava. Ustav države x je:
- a) **Monističan u pogled međunarodnog običajnog prava**
 - b) Prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava
 - c) **Dualističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava**
 - d) Prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava
- 65) Upravno – izvršni akti:
- a) **Su primjerice akti poput odobrenja i izvlaštenja**
 - b) Se sastoje u donošenju općih i apstraktnih pravnih normi
 - c) Se sastoje u rješavanju sporova koji za predmet imaju kršenje općih i apstraktnih normi
 - d) Su primjerice akti izvršenja sankcija
- 66) Ustavnopravni pojam suverenosti podrazumijeva da je suveren:
- a) Zakonodavni organ
 - b) Pravno ograničena vlast
 - c) Država
 - d) **Najviše tijelo pravne vlasti**
- 67) U modelu uravnoteživanja vlasti:
- a) **Suci mogu nadzirati ustavnost zakona**
 - b) **Sudstvo je neovisno**
 - c) **Sudska funkcija je specijalizirana**
 - d) Izvršna vlast nema pravo ulaganja veta na zakone
- 68) Normativne praznine:
- a) Se mogu izbjeći pretumačenjem
 - b) Su slučajevi nepostojanja norme koja bi prema etičko – političkom sudu tumača trebala postojati
 - c) **Su slučajevi postojanja dviju normi koje s istim činjeničnim stanjem povezuju nespojive posljedice**
 - d) Se mogu popuniti tumačenjem
- 69) Prema realističkom shvaćanju pravne znanosti:
- a) Opisivanje prava je opisivanje „prava u knjigama“
 - b) **Opisivanje prava je opisivanje sudskih odluka**
 - c) Zadaća pravne znanosti popisati moguća značenja normativnih tekstova
 - d) **Iskazima pravne znanosti izražavaju se činjenični sudovi**
- 70) Doktrina
- a) **Sudjeluje u oblikovanju prava**
 - b) Uključuje i diskurs de sententia ferenda
 - c) Je djelatnost koja se sastoji isključivo u opisivanju vrijedećeg prava
 - d) Je vrijednosno neutralni diskurs o pravu
- 71) Neizražene norme:
- a) Formuliraju organi normativne vlasti
 - b) **Mogu biti logički implicirane u izraženim normama**
 - c) **Nastaju npr. konkretiziranjem načela**
 - d) Su dinamički utemeljene norme

- 72) Pravna znanost:
- Diskurs normotvoraca
 - Je metajezik**
 - Je tumačenjski i konstruktivni rad kojim se odgovarano pitanja o „pravu“**
 - Se bavi analizom diskursa normotvoraca**
- 73) Prema pravnom naturalizmu (jusnaturalizmu):
- Pravo je, po definiciji, skup dobrih i pravednih normi**
 - Između prava i morala ne postoji nužan (pojmovni) odnos
 - Norma je pravna ako pripada normativnom poretku koji uređuje uporabu sile i vlastito stvaranje i primjenu
 - Između prava i morala postoje samo kontingentni (činjenični) odnosi
- 74) Pravna norma u užem smislu:
- Je propis**
 - Je npr. definirajuća norma
 - Je npr. izražena odredbom „Tko drugome prouzroči štetu, dužan ju je popraviti“**
 - Je pojedinačan i konkretan propis
- 75) Primarne pravne norme:
- Norme o proizvodnji prava
 - Norme koje građanima pripisuju ili nameću subjektivne pravne položaje**
 - Norme koje zakonodavcu i sudovima dodjeljuju odgovarajuće vlasti
- 76) U kontekstu normativnog dokumenta, iskaz „Subjekti S imaju pravo P“
- Je dio diskursa de lege ferenda
 - Izražava normu kojom se razredu subjekata S pripisuje pravo P**
 - Je iskaz kojim se opisuje norma kojom se razredu subjekata S pripisuje pravo P
 - Je propisujući iskaz**
- 77) Subjektivno pravo kao zahtjev:
- Je npr. pravo oštećenika da mu štetnik popravi štetu**
 - Za predmet ima ponašanje svoga nositelja
 - Je tzv. Preobražajno pravo
 - Postoji samo ako postoji norma koja ga dodjeljuje**
- 78) Izvedeni izvori su:
- Pravni izvori**
 - Činjenice koje daju život „prvom ustavu“
 - Plod utemeljenih vlasti**
 - Npr. zakoni i uredbe**
- 79) Normativne činjenice:
- Redovito proizvode formulirano i pisano pravo
 - Su npr. običaji**
 - Ponašanja kojima se norme ne proizvode svjesno i voljno**
 - Mogu biti pravni izvor prava
- 80) Načelo zakonitosti u pravom(užem) smislu riječi:
- Podvrgnutost zakonodavne vlasti ustavu
 - Obuhvaća sve tri državne vlasti
 - Označava podvrgnutost sudske vlasti (formalnom) zakonu
 - Označava utemeljenost akata uprave na zakonu i njihovu sukladnost zakonu**
- 81) Jezična hijerarhija postoji između dviju normi kada:
- Tumač jednoj od njih pripiše višu vrijednost
 - Je jedna od njih norma kojom se uređuje proizvodnja druge
 - Treća norma određuje da je jedna od prvih dviju nevaljana ako je u sukobu s drugom
 - Se jednom od njih navodi druga**
- 82) Valjanost:
- Označava odnos pripadanja jedne norme nekom pravnom poretku
 - Nije odnosni pojam

c) U pravnom poretku ima i „prvi“ ustav

d) **Može biti formalna i materijalna**

83) S dijakronijskog gledišta, pravni poredak:

a) Se promatra kao skup normi koji postoji u određenom vremenskom trenutku

b) Je statičan skup normi

c) Je svaki poredak koji proizvodnju vlastitih normi povjerava njihovim adresatima

d) **Se pojavljuje kao rezultat dinamičnog slijeda normativnih akata**

84) Antinomije in concreto:

a) **Je moguće utvrditi samo prilikom primjene normi na konkretan slučaj**

b) **Ovise o činjeničnim okolnostima**

c) **Postoje kada su dvjema normama nespojive posljedice povezane s razredima konkretnih činjeničnih stanja koje se međusobno pojmovno preklapaju**

d) Je moguće utvrditi bez potrebe zamišljanja konkretnog činjeničnog stanja

85) Vrijeme pripadanja norme pravnom poretku:

a) **Prestaje npr. poništenjem**

b) **Određeno je metanormama o vocatio legis**

c) **Počine uvođenjem norme u pravni poredak**

d) Prestaje npr. neunatragnim ukidanjem

TEORIJA PRAVA – ISPITNA PITANJA

(ispitni rok u 12.mj)

1) Zakonodavni rezervat

2) pravosudni rezervat

3) Moderni pravni poredci

4) Normativne činjenice

5) Normativni aktovi

6) Definicija

7) Definirajuće norme

8) Primjer norme o nadležnosti - predsjednik ima ovlasti (mozda je bio primjer jos neke norme) - cl.98 URH

9) Ustav kao kodeks ustavne materije

10) Pravni naturalizam

11) Pravni pozitivizam

12) Primjer norme o nadležnosti

13) Sintaksa propisjućeg jezika sta ona izrazava (kako se naziva ono da propisjući iskaz ima imperativni i deonticki gl oblik, a opisjući indikativni)

14) Semantika propisjućeg jezika

15) Pravo u subjektivnom smislu

16) Pragmatika propisjućeg jezika

17) Nacela kao neodredene norme

18) Formalno/ supstancijalisticko gledište ali na primjeru u vezi toga odrediti o kojemu se gledistu radi

19) Prema nacinu donosenja ustavnog teksta vrste ustava

20) Vrste država

21) Uvjeti poustavljenja

22) Primjenjivost norme

23) Na primjeru antinomije prepoznati na koji bi se ona nacin rijesila ; npr lex posterior

24) Odvajanje vlasti

25) Suverenost u ustavnom/ međunarodnom pravu

26) Primjer odlucujućeg tumačenja tj. trebalo je odrediti o kojemu se tumačenju radi; bilo je postavljeno pitanje a odgovori su bili:

a) iskazom O može se oznaciti N1, N2,N3

b) iskaz O znaci N1....

(pitanja sa ostalih ispitnih rokova)

27) Propisjući iskaz

28) Sloboda

- 29) a posteriori nadzor
- 30) nadtumačenje
- 31) konkretiziranje načela
- 32) hijerarhije
- 33) Moral; (normativni poredak)
- 34) stipulativna definicija
- 35) prepoznat kakva je norma iz primjera (upucujuća, definirajuća, nadležnosti)
- 36) prepoznat tip ustava iz primjera (dug, kratak, mek, neizmjenjiv, djelomično krut..)
- 37) prepoznat o kojem se tumačenju radi iz teksta
- 38) prijelazne norme
- 39) suverenost u MP-u
- 40) prepoznat iz primjera kakva je zakonodavna i izvršna funkcija (specijalizirane, nespecijalizirane)
- 41) vrste pravnog poretka s obzirom na formiranje
- 42) kada se uporabljaju odredbe (u vanjskom opravdanju..)
- 43) što su sudski akti
- 44) ponistenje
- 45) oruda filozofije prava
- 46) ustav(shvaćanja pojma)
- 47) načela kao neodređene norme
- 48) dioba vlasti u jakom smislu
- 49) tehničke praznine
- 50) preklapanja antinomija
- 51) norme o nadležnosti
- 52) vrste ustava
- 53) oruda pravne filozofije
- 54) vrste ustava obzirom na primjenu međunarodnopravnih normi
- 55) vrste antinomija (potpuna, djelomična)
- 56) Ustav (shvaćanje pojma)
- 57) Načela kao neodređene norme
- 58) Dioba vlasti u jakom smislu
- 59) Preklapanja antinomija
- 60) Jusnaturalizam
- 61) Juspozitivizam
- 62) Zakon u formalnom smislu
- 63) Ustav kao kodeks ustavne materije
- 64) Ustavi s obzirom na donošenje ustavnog teksta
- 65) Primjenjivost
- 66) Odvajanje vlasti
- 67) Suverenost u ustavnom pravu
- 68) Stvaralačko tumačenje
- 69) Suverentitet
- 70) O može biti tumačena kao n1,n2,n3
- 71) Donošenje ustava
- 72) Definicija
- 73) Stipulativne definicije
- 74) Zahtjev
- 75) Odredba
- 76) Zakonodavni akti
- 77) Suverenost u međunarodnom pravu
- 78) Analitički iskaz

- 79) Tumačeće norme
- 80) Običaj
- 81) Načelo zakonitosti pravosuđenja
- 82) Formalističko shvaćanje ustavotvorne vlasti
- 83) Difuzni nazor
- 84) Poništenje norme
- 85) Vrijeme pripadanja norme pravnom poretku (postojanje)
- 86) Norma koja uređuje prijelaz s jednog uređenja na drugo
- 87) Države po načinu formiranja pravnog poretka
- 88) Centralizirani pravni poredak
- 89) Analitička oruđa – definicija; empirijski + analitički iskazi; razlikovanje jezika + metajezika; razlikovanje propisujućih i opisujućih iskaza; razlikovanje motiva i razloga
- 90) Motivi
- 91) Razlozi
- 92) Suverenost; vrste

*Točni odgovori označeni su crveno

1. U izričaju “Matija ima pravo od Eme zahtijevati da mu plati 1000,00 kn za stvar koju joj je predao“ izraz “pravo“ označava:

- a. pravnu znanost
- b. subjektivni pravni položaj vlasti
- c. pravo u subjektivnom smislu
- d. podskup normi objektivnog prava

2. Odredbom “Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija ne smije ih miješati međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili onemogućuje njihovu obradu u skladu sa člancima 7. i 9. ovoga Zakona“ izražava se:

- a. opća norma
- b. propis
- c. norma s pogodbenom strukturom
- d. pojedinačna norma

3. Odredbom “Dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka“ izražava se:

- a. metanorma
- b. primarna norma
- c. formulirana norma
- d. norma u užem smislu

4. Načelo dragovoljnosti i otvorenosti članstva u zadruzi (uređeno čl. 2. Zakona o zadrugama, NN 34/11) je:

- a. općenita norma
- b. opće načelo u užem smislu
- c. načelo “bez odredbe“
- d. ustavno načelo

5. Odredbom “Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru“ zastupniku se pripisuje:

- a. subjektivni pravni položaj vlasti
- b. subjektivni pravni položaj otpornosti
- c. subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost
- d. jednostavni subjektivni pravni položaj

6. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) je normativni dokument:

- a. kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju kriterija društvene učinkovitosti
- b. koji sadrži norme proizvedene normativnom činjenicom

c. općeg i apstraktnog sadržaja

d. kojim su izražene statički utemeljene norme

7. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05):

a. je zakon u materijalnom smislu

b. je izvedeni izvor prava

c. označava pravilno, stalno ponavljanje događaja i ponašanja u obveznim odnosima

d. je zakon u formalnom smislu

8. Parlament države X je 2004. godine, u postupku izmjene ustava, izmijenio ustavne odredbe o pravu glasa, spustivši dobnu granicu za biračko pravo sa 18 na 17 godina. Parlament države X je 2019. godine, u postupku izmjene ustava, ukinuo ustavne odredbe o biračkom pravu i pretvorio državu X iz demokratske u autokratsku državu. Označi točne tvrdnje:

a. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2004. je donijela utemeljena vlast.

b. Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države X je nakon izmjena iz 2019. zadržao svoj materijalni identitet.

c. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju uspostavu novog ustava.

d. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.

9. Parlament države X je u siječnju 2019. donio Zakon o pobačaju s vakacijskim rokom od 15 dana. U postupku koji se pred općinskim sudom, na temelju toga Zakona, vodio protiv liječnika koji je izvršio pobačaj, pojavilo se pitanje ustavnosti Zakona pa je općinski sud uputio slučaj Ustavnom sudu. Ustavni sud je u travnju 2020. poništio Zakon. U državi X postoji:

a. konkretan nadzor ustavnosti

b. difuzni nadzor ustavnosti

c. naknadni nadzor ustavnosti

d. nadzor ustavnosti s učincima inter partes

10. Odredbom “Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri“ (čl. 108., st. 1. Ustava RH) izražava se:

a. materijalno ustavna norma

b. norma o nadležnosti

c. norma u ustrojstvu

d. norma o obliku države

11. Čl. 1., st. 2. Ustava Republike Gane određuje: “Ovaj ustav je najviši zakon Gane i svaki drugi zakon proturječan bilo kojoj odredbi ovog Ustava je nevaljan u opsegu svoje proturječnosti.” Navedenom odredbom je:

a. uspostavljena materijalna hijerarhija

b. zajamčena valjanost ustava

c. izraženo načelo *lex superior derogat legi inferiori*

d. propisan način rješavanja antinomija između ustavnih i zakonskih normi

12. Čl. 90., st. 3. Ustava Republike Hrvatske određuje: “Zakon stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave [...]“. Čl. 19. Zakona o šumama propisuje: “Šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine [...]“. Zakon je objavljen u Narodnim novinama 20. 12. 2009., a zatim je 20. 12. 2015., bez unatraznodjelujućeg učinka, ukinut članak 19. Zakona. Norma izražena čl. 19. Zakona o šumama je:

a. postojala 2016. godine

b. bila primjenjiva 21. 12. 2009.

c. bila primjenjiva 2016. godine

d. bila primjenjiva 2010. godine

13. Prema Ustavu Republike Benin zakonodavnu vlast izvršava Nacionalna skupština. Građani izravno i tajno biraju zastupnike parlamenta te svi građani imaju jednako pravo glasa. Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda je sastavni dio Ustava. Oblik države je uređen na temelju načela diobe vlasti. Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Republika Benin:

a. liberalna (ustavna) država

b. totalitarna država

c. centralizirani pravni poredak

d. demokratska država

14. Čl. 83. Ustava RH određuje da Hrvatski sabor donosi zakone o ustrojstvu državnih tijela većinom glasova svih zastupnika. Hrvatski sabor je donio Zakon o sudovima većinom glasova nazočnih zastupnika. Čl. 77. Zakona se uspostavlja Visoki kazneni sud. Zakon je stupio na snagu 1. 1. 2020., a Ustavni sud je 1. 1. 2021. ukinuo čl. 77. Norma formulirana čl. 77. Zakona o sudovima je tijekom 2020. godine bila:

a. pogrešna

b. materijalno nevaljana

c. primjenjiva

d. nepostojeća

15. Zakonska norma N1 određuje da su umirovljenici dužni jednom mjesečno ići u kazalište. Zakonska norma N2 određuje da muškarci nisu dužni ići u kazalište. Između norme N1 i N2 postoji:

a. antinomija koja se rješava kriterijem *lex superior derogat legi inferiori*

b. jednostrano djelomična antinomija

c. potencijalna antinomija *in concreto*

d. odnos pravila i iznimke

16. U državi X predsjednik ima vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament. Ustavni sud države X ima vlast nadzirati ustavnost zakona. Upravni sud ima vlast nadzirati zakonitost rješenja koje donosi upravna vlast. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

a. izvršna vlast nespecijalizirana

b. vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti

c. zakonodavna vlast specijalizirana

d. zakonodavni organ ovisan o sudskim organima

17. Ustav države X određuje da se međunarodnopravne običajne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države X. Ustav države X ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi. Ustav države X određuje da su međunarodni ugovori nadređeni zakonima. Označi točne tvrdnje.

- a. Ustav države X je mješovite naravi.
- b. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava.
- c. U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima su nevaljani.
- d. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.

18. Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: “Neizravno televizijsko oglašavanje poput onoga kada se na zaslonu pojavljuju panoi vidljivi tijekom prijenosa dvonacionalnih sportskih događaja koji se održavaju na državnom području drugih država članica ne treba klasificirati kao 'televizijsko oglašavanje' u smislu članka 1. točke (b) i članaka 10. i 11. Direktive Vijeća 89/552/EEZ“. Ovaj iskaz Suda EU:

- a. predstavlja tumačenje in abstracto
- b. rezultat je dokaznog postupka
- c. predstavlja spoznajno tumačenje norme
- d. smanjuje neodređenost normi koje proizlaze iz navedenih članaka Direktive

19. Ustavna norma N određuje da se svakome jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, no nijedan zakon ne uređuje kako u pojedinim situacijama ostvariti taj cilj. U ovom je slučaju riječ o:

- a. tehničkoj praznini
- b. vrijednosnoj praznini
- c. normativnoj praznini
- d. ustavnopravno praznom prostoru

20. U presudi Općinskog suda u Virovitici nalazimo sljedeći iskaz: “Reagiranje optuženika gdje isti ubrzanim korakom prilazi oštećenikovu automobilu držeći u ruci plinski pištolj usmjeren prema oštećeniku predstavlja kazneno djelo prijetnje iz čl. 139., st. 1. Kaznenog zakona“. Ovaj iskaz:

- a. je rezultat tumačenja *in concreto*
- b. je činjenični sud
- c. se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja
- d. normativna premisa sudačkog rasuđivanja

TP ROK 9.12.2020.

*Točni odgovori označeni su crveno

1. U izričaju “Matija ima pravo od Eme zahtijevati da mu plati 1000,00 kn za stvar koju joj je predao“ izraz “pravo“ označava:

- a. pravnu znanost
- b. subjektivni pravni položaj vlasti
- c. pravo u subjektivnom smislu
- d. podskup normi objektivnog prava

2. Odredbom “Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija ne smije ih miješati međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili onemogućuje njihovu obradu u skladu sa člancima 7. i 9. ovoga Zakona“ izražava se:

- a. opća norma

b. propis

c. norma s pogodbenom strukturom

d. pojedinačna norma

3. Odredbom “Dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka“ izražava se:

a. metanorma

b. primarna norma

c. formulirana norma

d. norma u užem smislu

4. Načelo dragovoljnosti i otvorenosti članstva u zadruzi (uređeno čl. 2. Zakona o zadrugama, NN 34/11) je:

a. općenita norma

b. opće načelo u užem smislu

c. načelo “bez odredbe“

d. ustavno načelo

5. Odredbom “Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru“ zastupniku se pripisuje:

a. subjektivni pravni položaj vlasti

b. subjektivni pravni položaj otpornosti

c. subjektivni pravni položaj koji proizlazi iz nepostojanja ijedne norme kojom mu se nameće podložnost

d. jednostavni subjektivni pravni položaj

6. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) je normativni dokument:

a. kojim su izražene norme koje pravnom poretku pripadaju na temelju kriterija društvene učinkovitosti

b. koji sadrži norme proizvedene normativnom činjenicom

c. općeg i apstraktnog sadržaja

d. kojim su izražene statički utemeljene norme

7. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05):

a. je zakon u materijalnom smislu

b. je izvedeni izvor prava

c. označava pravilno, stalno ponavljanje događaja i ponašanja u obveznim odnosima

d. je zakon u formalnom smislu

8. Parlament države X je 2004. godine, u postupku izmjene ustava, izmijenio ustavne odredbe o pravu glasa, spustivši dobnu granicu za biračko pravo sa 18 na 17 godina. Parlament države X je 2019. godine, u postupku izmjene ustava, ukinuo ustavne odredbe o biračkom pravu i pretvorio državu X iz demokratske u autokratsku državu. Označi točne tvrdnje:

- a. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2004. je donijela utemeljena vlast.
- b. Prema supstancijalističkom shvaćanju, Ustav države X je nakon izmjena iz 2019. zadržao svoj materijalni identitet.
- c. Prema formalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju uspostavu novog ustava.
- d. Prema supstancijalističkom shvaćanju, izmjene Ustava iz 2019. predstavljaju izvršavanje ustavotvorne vlasti.

9. Parlament države X je u siječnju 2019. donio Zakon o pobačaju s vakacijskim rokom od 15 dana. U postupku koji se pred općinskim sudom, na temelju toga Zakona, vodio protiv liječnika koji je izvršio pobačaj, pojavilo se pitanje ustavnosti Zakona pa je općinski sud uputio slučaj Ustavnom sudu. Ustavni sud je u travnju 2020. poništio Zakon. U državi X postoji:

- a. konkretan nadzor ustavnosti
- b. difuzni nadzor ustavnosti
- c. naknadni nadzor ustavnosti
- d. nadzor ustavnosti s učincima inter partes

10. Odredbom "Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri" (čl. 108., st. 1. Ustava RH) izražava se:

- a. materijalno ustavna norma
- b. norma o nadležnosti
- c. norma u ustrojstvu
- d. norma o obliku države

11. Čl. 1., st. 2. Ustava Republike Gane određuje: "Ovaj ustav je najviši zakon Gane i svaki drugi zakon proturječan bilo kojoj odredbi ovog Ustava je nevaljan u opsegu svoje proturječnosti." Navedenom odredbom je:

- a. uspostavljena materijalna hijerarhija
- b. zajamčena valjanost ustava
- c. izraženo načelo *lex superior derogat legi inferiori*
- d. propisan način rješavanja antinomija između ustavnih i zakonskih normi

12. Čl. 90., st. 3. Ustava Republike Hrvatske određuje: "Zakon stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave [...]" Čl. 19. Zakona o šumama propisuje: "Šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine [...]" Zakon je objavljen u Narodnim novinama 20. 12. 2009., a zatim je 20. 12. 2015., bez unatražnodjelujućeg učinka, ukinut članak 19. Zakona. Norma izražena čl. 19. Zakona o šumama je:

- a. postojala 2016. godine
- b. bila primjenjiva 21. 12. 2009.
- c. bila primjenjiva 2016. godine
- d. bila primjenjiva 2010. godine

13. Prema Ustavu Republike Benin zakonodavnu vlast izvršava Nacionalna skupština. Građani izravno i tajno biraju zastupnike parlamenta te svi građani imaju jednako pravo glasa. Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda je sastavni dio Ustava. Oblik države je uređen na temelju načela diobe vlasti. Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Republika Benin:

- a. liberalna (ustavna) država
- b. totalitarna država
- c. centralizirani pravni poredak
- d. demokratska država

14. Čl. 83. Ustava RH određuje da Hrvatski sabor donosi zakone o ustrojstvu državnih tijela većinom glasova svih zastupnika. Hrvatski sabor je donio Zakon o sudovima većinom glasova nazočnih zastupnika. Čl. 77. Zakona se uspostavlja Visoki kazneni sud. Zakon je stupio na snagu 1. 1. 2020., a Ustavni sud je 1. 1. 2021. ukinuo čl. 77. Norma formulirana čl. 77. Zakona o sudovima je tijekom 2020. godine bila:

- a. pogrešna
- b. materijalno nevaljana
- c. primjenjiva
- d. nepostojeća

15. Zakonska norma N1 određuje da su umirovljenici dužni jednom mjesečno ići u kazalište. Zakonska norma N2 određuje da muškarci nisu dužni ići u kazalište. Između norme N1 i N2 postoji:

- a. antinomija koja se rješava kriterijem *lex superior derogat legi inferiori*
- b. jednostrano djelomična antinomija
- c. potencijalna antinomija *in concreto*
- d. odnos pravila i iznimke

16. U državi X predsjednik ima vlast ulaganja veta na zakone koje donosi parlament. Ustavni sud države X ima vlast nadzirati ustavnost zakona. Upravni sud ima vlast nadzirati zakonitost rješenja koje donosi upravna vlast. Na temelju navedenog se može zaključiti da je u državi X:

- a. izvršna vlast nespecijalizirana
- b. vlast ustrojena tehnikom odvajanja vlasti
- c. zakonodavna vlast specijalizirana
- d. zakonodavni organ ovisan o sudskim organima

17. Ustav države X određuje da se međunarodnopravne običajne norme mogu neposredno primijeniti u pravnom poretku države X. Ustav države X ništa ne određuje u pogledu međunarodnopravnih ugovornih normi. Ustav države X određuje da su međunarodni ugovori nadređeni zakonima. Označi točne tvrdnje.

- a. Ustav države X je mješovite naravi.
- b. Ustav države X je prešutno monističan u pogledu međunarodnog ugovornog prava.
- c. U pravnom poretku države X, kasniji zakoni nespojivi s međunarodnim ugovorima su nevaljani.
- d. Ustav države X je prešutno dualističan u pogledu međunarodnog običajnog prava.

18. Sud Europske unije je u svojoj presudi naveo sljedeće: "Neizravno televizijsko oglašavanje poput onoga kada se na zaslonu pojavljuju panoi vidljivi tijekom prijenosa dvonacionalnih sportskih događaja koji se održavaju na državnom području drugih država članica ne treba klasificirati kao 'televizijsko oglašavanje' u smislu članka 1. točke (b) i članaka 10. i 11. Direktive Vijeća 89/552/EEZ". Ovaj iskaz Suda EU:

- a. predstavlja tumačenje in abstracto

- b. rezultat je dokaznog postupka
- c. predstavlja spoznajno tumačenje norme
- d. smanjuje neodređenost normi koje proizlaze iz navedenih članaka Direktive

19. Ustavna norma N određuje da se svakome jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, no nijedan zakon ne uređuje kako u pojedinim situacijama ostvariti taj cilj. U ovom je slučaju riječ o:

- a. tehničkoj praznini
- b. vrijednosnoj praznini
- c. normativnoj praznini
- d. ustavnopravno praznom prostoru

20. U presudi Općinskog suda u Virovitici nalazimo sljedeći iskaz: “Reagiranje optuženika gdje isti ubrzanim korakom prilazi oštećenikovom automobilu držeći u ruci plinski pištolj usmjeren prema oštećeniku predstavlja kazneno djelo prijetnje iz čl. 139., st. 1. Kaznenog zakona“. Ovaj iskaz:

- a. je rezultat tumačenja *in concreto*
- b. je činjenični sud
- c. se nalazi u vanjskom opravdanju sudačkog rasuđivanja
- d. normativna premisa sudačkog rasuđivanja

15.02.2019

Bilo je 20 pitanja od tog 14 gradivo i 6 primjera

1 Norme u uzem smislu

2 Zabranjeno raditi nedjeljom koji se to subjektivni pravni položaj za vlasnike trgovine konzuma (vlast, podloznost, obveza, sloboda, otpornost)

3 Formalno valjane norme (djelovne, ...)

4 Ako se predsjednik bira na doživotno, zastupnici na 4 godine; a parlament ne može mijenjati položaj predsjedniku; kakav položaj ima predsjednik (najmanje, potpuno, srednje, najviše neovisno, ...)

5 Demokratska država je što (oblik pravnog poretka, ...)

6 Suverenitet po ustavnom pravu je što (svojstvo države, imaju ga državni organi, ...)

7 Ustav kaže da se zakoni donose glasanjem većine, zakon o lovu kaže da je zabranjeno loviti zečeve onda kad se love jeleni tak nest, u kakvom odnosu je taj zakon s ustavom (strukturnoj, vrijednosnoj, logičnoj, materijalnoj hijerarhiji, statičko utemeljenje)

8 Tehničke praznine

9 Ustavni sud određuje ustavnost zakona nakon roka od 8 dana kad zakon dođe na snagu, kakvo je to sudovanje (centralizirano a posteriori, zajamčeni ustav, difuzno a priori, difuzno a posteriori, centralizirano a priori)

10 načelo zakonitosti u uzem smislu

11 normotvorci donose pravilnike kakva je to norma (o proizvodnji prava, upućujuća, o postupku, ...)

12 primjer neki ne sjećam se

13 antinomije su (suprotnosti među normama, in abstracto i in concreto mogu biti)

14 definirajuća norma (određuju značenje riječi u drugim normama, određuje značenje iskaza u ranijim normama, 0 iskazuju zabranu, povezane sa zabranom)

15 majka je ubila 23.12 i to se kvalificira kao kazneno djelo prema kaznenom zakonu (to iskazuje činjenično stanje, podvođeci iskaz, konstruktivni argument, ukazuje na dokaze, pravilo)

16 ustav kao političko uređenje (odnosi se na stvarno stanje, na liberalni poredak, osobit dokument, skup političkih činjenica, ...)

17 kruti ustav (po načinu mijenjavanja različit od mekog, zove se u okamenjen, mijenja se ustavim normama, ne mijenja se običnim zakonima, ...)

18 izvori extra ordinem (mogu biti zakonskog i ustavnog ranga, vrhovne su norme, vrijede na temelju načela učinkovitosti-efektivnosti, ...)

19 unatraznodjelujuće norme (mijenjaju okončane odnose, rješavaju za prošlo vrijeme, pravne posljedice povezuju s činjeničnim stanjima prije stupanja tih normi na snagu, rješavaju sporove prije njezina stupanja na snagu, povezuju se s pravnim posljedicama i nakon ukidanja te norme, ...)

20 neizražene norme (neodređene, norme bez odredbe, izrijeком formulirane, ...)

1. Norma izražena čl. 30 st. 1 Zakona o mirovinskom osiguranju određuje da muškarac ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života, a žena kada navrši 60. Ustavni sud je poništio navedenu normu jer zakonodavac ovakvim razlikovanjem muškaraca i žena krši ustavnu normu o zabrani razlikovanja objektivno jednakih situacija. Ustavni sud je primijenio argumentacijsko sredstvo:

- a) nadtumačenja ustava
- b) razložnosti ustava +
- c) odvagivanja
- d) prilagođavajućeg tumačenja zakona

2. Nedvojbeno je da se riječi 'ponižavajuće postupanje' u normi o zabrani mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg ponašanja odnose na zatvaranje pritvorenika u ćeliju manju od 4 m², ali se postavlja pitanje odnose li se riječi 'ponižavajuće postupanje' i na diskriminaciju osoba s invaliditetom.

Navedeni iskaz ukazuje na:

- a) postojanje pravne praznine
- b) nejasnost norme +
- c) potrebu da se na pitanje odgovori tumačenjem in abstracto
- d) višeznačnost normativnih tekstova

3. Članak 149 st. 1 Kaznenog zakona glasi: Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može naškoditi časti ili ugledu znajući da je neistinita kaznit će se novčanom kaznom od tristo šezdeset dnevnih iznosa.

Konsekvent u normi formuliranoj ovom odredbom je:

- a) "kaznit će se novčanom kaznom od ..." +
- b) kvalificirao ponašanje suda kao obvezno +
- c) "tko pred drugim iznese neistinitu činj. tvrdnju koja može naškoditi ugledu ili časti znajući da je neistinita"
- d) sankcija +

4. U rep. Irskoj je dozvoljen pobačaj do 12. tjedna trudnoće uz produljeni rok u slučaju silovanja, incesta i većih malformacija fetusa.

Ovaj iskaz u znanstvenom radu je:

- a) opisujući +
- b) propisujući
- c) propis
- d) iskaz koji ima imperativni oblik

5. Dana 15. 4. 2019. K.P. podnio je ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s ustavom. U svom prijedlogu K.P. tumači da zakonodavac nije uredio društvene odnose na način koji on smatra ispravnim i pravednim. Iz navedenog se može zaključiti da KP predlaže Ustavnom sudu utvrditi postojanje:

- a) normativne praznine
- b) vrijednosne praznine +
- c) tehničke praznine
- d) antinomije

6. Članak 134 Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga u državi X glasi: "Ako ugostitelji i korisnici ugostiteljskih usluga u svojim stalnim međusobnim odnosima tijekom duljeg razdoblja prihvate obrazac ponašanja da se boca vode mora otvoriti pred korisnikom usluge, ugostitelj ima obvezu otvoriti bocu pred korisnikom."

Izvor prava u pravnom poretku uspostavljen ovom normom je:

- a) normativna činjenica +
- b) izvor extra ordinem
- c) svjesno i voljno stvaranja norme
- d) običaj +

7. "Dana 1. rujna 1931. jednostranim kraljevim aktom, bez suradnje Narodne skupštine, donesen je ustav Kraljevine Jugoslavije u kojem su uređena građanska prava kao i prava uhićenih i pritvorenih osoba. Ustavom je uspostavljeno jedinstvo vlasti." Na temelju navedenog opisa, može se zaključiti da je Kralj, Jug. imala:

- a) ustav kao ograničenje političke vlasti
- b) oktroirani ustav +
- c) narodni ustav
- d) običajni ustav

8. Članak 129. Ustava Republike Hrv. glasi: "Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove ... komunalne djelatnosti." Norma koja je izražena navedenom odredbom je:

- a) norma o obliku države +
- b) formulirana norma +
- c) norma o ustrojstvu
- d) norma o odnosu centralnih i necentralnih organa

9. Članka 64 i 65 Ustava države D određuju da se organski zakoni donose većinom glasova svih zastupnika, a svi ostali zakoni većinom nazočnih zastupnika. Parlament je usvojio Zakon o pravosuđu većinom glasova nazočnih zastupnika. N1 formulirana odredbom navedenog zakona određuje da predsjednik Vrhovnog suda ne mora biti sudac tog suda. U svojoj odluci Ustavni sud je utvrdio da Zakon o sudovima spada u organske zakone. U ovom slučaju radi se o:

- a) materijalnoj nevaljanosti
- b) nevaljanosti normativnog akta +
- c) naknadnoj nevaljanosti
- d) nepostojećoj normi

10. Članak 115. Zakona o radu glasi: "Poslodavac može otkazati ugovor o radu..." Ovako formuliranom normom je uspostavljen:

- a) obveznopravni odnos
- b) pravni odnos vlasti +
- c) pravni položaj koji za predmet ima ponašanje radnika
- d) pravi položaj podložnosti radnika +

11. Europski sud za ljudska prava je utvrdio da smještanje pritvorenika u ćeliju manju od 4 m2 predstavlja ponižavajuće postupanje. Ovaj iskaz suda, koji čini premisu sudačkog rasuđivanja prilikom primjene pravila o zabrani poniž. postupanja je:

- a) rezultat tumačenja in concreto +
- b) sastavni dio unutarnjeg opravdanja sudačkog rasuđivanja +
- c) činjenična premisa
- d) podvodeći (supsumirajući) iskaz +

12. Članak 2 st. 3 Ustava glasi: RH ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskog mora izvan državnog područja od granice sa susjedima." Norma izražena navedenom odredbom uređuje:

- a) personalno područje djelovnosti pravnog poretka
- b) centraliziranost izvršne funkcije
- c) društvenu učinkovitost pravnog poretka
- d) teritorijalno područje djelovnosti pravnog poretka +

13. Članak 138. Ustava RH određuje da Hrv. sabor može donositi ustavne amandmane dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Navedenim člankom izražena je norma kojom se Hrvatskom saboru dodjeljuje:

- a) subjektivni pravni položaj vlasti +
- b) funkcija mijenjanja ustava +

- c) ustavotvorna funkcija
- d) zakonodavna funkcija

14. Članak 1 Zakona o lovstvu iz 1991. dopušta lov na zečeve. Članak 2 Zakona o zaštiti životinja iz 1998. zabranjuje lov na zečeve. U praksi sudova se primjenjuju sljedeći kriteriji za rješavanje antinomija: kriterij hijerarhije, kriterij specijalnosti i kriterij vremena. Iz navedenog možemo zaključiti da je norma izražena čl. 1 iz 1991. djelomično izgubila primjenjivost zbog:

- a) primjenje kriterija specijalnosti
- b) poništenja norme
- c) prešutnog ukidanja norme +
- d) ukidanja s unatražnodjelujućim učinkom

15. Ustavne suce bira Hrvatski sabor. Ustavni sud može poništiti zakonske norme. S obzirom na navedeno, možemo reći da u Hrvatskoj postoji:

- a) neovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
- b) ovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti +
- c) ovisnost Ustavnog suda i odvajanje vlasti
- d) neovisnost Ustavnog suda i uravnoteženje vlasti

16. Ustav Italije pripisuje da međunarodne ugovorne norme u hijerarhiji pravnih izvora stječu isto ono mjesto kao i zakoni. Hrvatski ustav propisuje da su međunarodni ugovori u hijerarhiji pravnih izvora iznad zakona. Dana 1. 1. 1995. potpisan je ugovor između Italije i Hrvatske u kojemu je formulirana norma N1 prema kojem je Italija dužna financirati uređivanje ratnih grobova u Italiji, a Hrvatska uređivati ratne grobove u Hrvatskoj. Dana 1.6.2020. talijanski parlament je usvojio zakon kojim se formulira norma N2 o zabrani financiranja uređivanja ratnih grobova.

U navedenom slučaju:

- a) u pravnom poretku Hrvatske norma n1 je ukinuta normom n2
- b) u pravnom poretku Italije norma N1 je ukinuta normom n2 +
- c) u okviru pravnog poretka u okviru talijanskog pravnog poretka Italija je i nakon donošenja N2 dužna financirati uređenje ratnih grobova
- d) u hrvatskom pravnom poretku postoji sukob normi n1 i n2

17. A.A se bavio prodajom duhanskih proizvoda putem samoposlužnih automatskih naprava. Parlament je 2000. godine zakonom zabranio gospodarsku djelatnost kojom se bavio A.A jer takva djelatnost narušava zdravlje građanina. Sud je morao odlučiti postoji li povreda prava građanina A.A u ovom slučaju te je utvrdio da ustavno načelo o slobodi poduzetništva predstavlja iznimku od ustavnog načela o pravu na zdravlje. Iz navedenog slijedi da je sud antinomiju između navedenih ustavnih načela riješio primjenom:

- a) kriterija kronologije
- b) kriterija hijerarhije
- c) načela nadležnosti
- d) tehnike odvajanja +

18. Norma formulirana člankom 33. Prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krap.-goranske županije i Zagrebačke županije glasi: "Vlasnicima zgrada oštećenima potresom dana 22. ožujka 2020. godine država će isplatiti novčanu pomoć za troškove koje su imali odnosno one koje imaju za.... popravak dimnjaka."

Ako bi navedena norma postojala u pravnom poretku RH, mogli bismo reći da se radi o:

- a) normi u užem smislu
- b) upućujućoj normi
- c) apstraktnom propisu
- d) unatražnodjelujućem propisu +

19. Članak 5. st. 1. Zakona o upravnom postupku: "Javnoopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelj zakona" Norma formulirana navedenom odredbom je izraz načela:

- a) podvrgavanja zakonu u materijalnom smislu
- b) zakonitosti u pravom smislu riječi +
- c) zakonitosti pravosuđenja
- d) ustavnosti

20. U ustavu države D je formulirana norma N1 prema kojoj zakone donosi parlament. Parlament je donio Zakon o radu u kojem je formulirana norma N2 kojom se Ministarstvo rada i socijalne skrbi obvezuje da pravilnikom uredi sadržaj i oblik radne knjižnice. Ministarstvo je uredilo sadržaj i oblik radne knjižnice. Norma N3 formulirana odredbom pravilnika o radnim knjižnicama propisuje da se na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju vidjeti obrazi, brada i čelo. U navedenom slučaju norma N2:

- a) daje statički temelj normi N1
- b) je izvorna norma
- c) je izvedena norma +
- d) crpi dinamički temelj iz norme N3

21. Prema članku 68. ustava republike R, koji je nastao na temelju sporazuma između suverena i predstavničke skupštine, zakoni se donose običnom većinom svih zastupnika. Prema čl. 111. ustava, ustav se ne može mijenjati. Ustav republike R uređuje prava građana. Ustav republike R je:

- a) dug +
- b) krut +
- c) narodni +
- d) običajan